課程名稱：民法民法13

00:00:01 - 00:00:01
好,

00:00:01 - 00:00:02
那我們接下來,

00:00:02 - 00:00:05
來看一個比較新的高院座談會的爭點,

00:00:06 - 00:00:07
這個在335頁的地方。

00:00:08 - 00:00:10
那這個爭點就是註釋94。

00:00:10 - 00:00:13
有一個臺灣高等法院113年的法律座談會。

00:00:14 - 00:00:18
那這個座談會本身處理到的一個問題跟民事訴訟法有點關係啦,

00:00:18 - 00:00:23
所以它有點介於這個債編、民訴跟民總的一個綜合。

00:00:23 - 00:00:25
那它的問題是這樣子喔,

00:00:25 - 00:00:27
它的案例是我們就簡單舉個例子好了。

00:00:27 - 00:00:32
今天假設說甲對乙有一個500萬的債權

00:00:32 - 00:00:33
這個500萬債權。

00:00:34 - 00:00:36
那乙對甲的話有兩個債權，

00:00:37 - 00:00:38
這個債權叫做A債權。

00:00:38 - 00:00:41
那乙對甲有個B債權跟一個C債權。

00:00:41 - 00:00:42
那其中，

00:00:42 - 00:00:44
這個A債權是400萬，

00:00:44 - 00:00:46
那再來C債權是300萬。

00:00:47 - 00:00:48
所以它在訴訟中，

00:00:48 - 00:00:51
就拿這兩個債權來主張抵銷。

00:00:51 - 00:00:53
也就是甲告乙500萬，

00:00:53 - 00:00:55
那乙就說反正我對你有700萬的債權，

00:00:55 - 00:00:56
我就把這兩個債權拿出來，

00:00:57 - 00:01:26
依照民法334條的規定

00:01:26 - 00:01:40
主張抵銷。

00:01:40 - 00:01:42
結果法院審理之後發現啊，

00:01:42 - 00:01:46
其實甲的A債權實際上根本沒有500這麼多,

00:01:46 - 00:01:49
這個A債權假設實際上只有350萬元。

00:01:50 - 00:01:51
就是法院審理之後發現,

00:01:51 - 00:01:56
這個債權可能當時實際上的這個借款交付只有350萬,

00:01:56 - 00:01:58
又或者說有其中有一部分怎麼樣,

00:01:58 - 00:01:59
那我們先不管。

00:02:00 - 00:02:00
要中斷會不會重新起算？

00:02:00 - 00:02:00
那重新起算，起算多久？

00:02:00 - 00:02:00
這個的確是我們要去討論到的一個問題。

00:02:00 - 00:02:00
那我們首先可以看到民事訴訟法的規定。

00:02:00 - 00:02:00
那民事訴訟法的規定，在那個335頁這邊，有沒有？

00:02:00 - 00:02:00
有一個民事訴訟法400條第二項，他說主張抵銷的請求，那今天其成立與否經裁判者。

00:02:00 - 00:02:00
那以主張抵銷之額為限，有既判力。

00:02:00 - 00:02:00
所以我們可以從這個法條裡面可以看到一個線索。

00:02:00 - 00:02:00
也就是針對B債權，針對B債權，他這個400萬的部分，400萬里面的350萬的部分。

00:02:00 - 00:02:00
那他依照民事訴訟法的規定，他是有既判力的。

00:02:00 - 00:02:00
他是有既判力的。

00:02:00 - 00:02:00
那至於說他今天超過抵銷額的，或者是C債權這300萬未經判斷的部分。

00:02:00 - 00:02:00
那請問這兩個部分到底有沒有受到既判力的效力所及。

00:02:00 - 00:02:00
那顯然沒有嘛，因為法條裡面告訴你說的。

00:02:00 - 00:02:00
這個其成立與否經判斷，以主張抵銷之額為限，所以他必須要滿足兩個要件才有既判力。

00:02:00 - 00:02:00
第一個要件是成立與否經判斷，第二個要件是在抵銷之額。

00:02:00 - 00:02:00
那所以說在這裡我們可以看到這350萬，他本身來說是符合這個要件，所以他有既判力。

00:02:00 - 00:02:00
但這個50萬的部分，雖然說他是有經判斷。

00:02:00 - 00:02:00
這個50萬有經判斷。

00:02:00 - 00:02:00
但問題是，他並非抵銷之額。

00:02:00 - 00:02:00
他不在抵銷的額度裡面。

00:02:00 - 00:02:00
那至於這300萬直接就未經判斷。

00:02:00 - 00:02:00
那這兩者對於失效有什麼樣的影響。

00:02:00 - 00:02:00
那針對這個問題，高院座談會他是認為說。

00:02:00 - 00:02:00
不管是哪一種，不管是哪一種。

00:02:00 - 00:02:00
只要你在訴訟中提出抵銷，只要你在訴訟中提出抵銷。

00:02:00 - 00:02:00
都會發生129條第一項第三款類似起訴的效力。

00:02:00 - 00:02:00
也就是說你在訴訟中主張抵銷，其實等同於在訴訟中請求對方給付。

00:02:00 - 00:02:00
那就等同於起訴。

00:04:00 - 00:04:00
的概念

00:04:00 - 00:04:01
所以它會依照129第一項第三款的規定來中斷時效

00:04:04 - 00:04:13
並且依照民法137條第二項的規定，於判決確定的時候，或者是以其他方式終結訴訟的時候，來重新起算

00:04:13 - 00:04:18
例如說在本件當中，那因為這個債權債務關係被抵銷掉了，這個訴訟終結

00:04:19 - 00:04:21
那這個部分來講，它會重新起算時效

00:04:21 - 00:04:26
不過在這個情況下,它沒有137條第三項的適用

00:04:26 - 00:04:30
也就是說,因為他們沒有拿到所謂的既判力

00:04:30 - 00:04:33
所以不能夠認為跟確定判決有同一效力

00:04:33 - 00:04:37
那既然沒有跟確定判決有同一效力,那就沒有延為五年的效果

00:04:37 - 00:04:42
所以假設BC這兩個債權都是短期時效,例如說都是承攬報酬好了

00:04:42 - 00:04:45
那這兩個承攬報酬債權時效原本都只有兩年

00:04:45 - 00:04:47
那重新起算，也只能重新起算兩年

00:04:48 - 00:04:49
沒有辦法去延為五年

00:04:50 - 00:04:56
所以你可以去注意到就是說，在高院座談會裡面就有談到，有關於說拿出來抵銷的債權

00:04:56 - 00:05:00
如果說有經過判斷，而且在抵銷的額度之內

00:05:00 - 00:05:02
它就具有既判力

00:05:02 - 00:05:03
那債務關係直接消滅

00:05:03 - 00:05:08
但這種有關於經過判斷，但是超過抵銷額度的，或者根本沒有經判斷的

00:05:08 - 00:05:10
實際上雖然不發生既判的效果

00:05:10 - 00:05:14
但他會在時效上產生中斷並重新起算的效果

00:05:14 - 00:05:17
所以對當事人來說,你在訴訟中主張抵銷

00:05:17 - 00:05:22
其實除了有這個抵銷的好處之外,那某程度來講,對你的時效也有幫助

00:05:22 - 00:05:25
那這個是這個在高院座談會裡面所提到的

00:05:25 - 00:05:30
有關於說拿出來抵銷的債權,如果最後沒有用到

00:05:30 - 00:05:31
就用不到

00:05:31 - 00:05:32
就白話一點就是這樣子嘛

00:05:32 - 00:05:35
所以我拿出來抵銷的債權,如果沒有用到,它時效會重新起算嗎

00:05:35 - 00:05:36
他說會

00:05:36 - 00:05:39
這個地方它是適用129條第一項第三款

00:05:39 - 00:05:44
那還有就是137條第二項的規定來做處理

00:05:44 - 00:05:45
那這個給同學做參考

00:05:45 - 00:05:51
那詳細的內容在這個註釋94，有這個高院座談會可以給同學做討論

00:05:51 - 00:05:54
那接下來，我們來看到另外一個有趣的爭點

00:05:55 - 00:05:58
那這個爭點在註釋96的地方

00:05:58 - 00:06:00
有一個105臺上

00:06:00 - 00:06:01
1144號的判決。

00:06:01 - 00:06:04
那當然他有一個好朋友在註釋97。

00:06:04 - 00:06:06
有一個107的85號判決。

00:06:07 - 00:06:10
但這個107的85號判決，我們今天先跳過去。

00:06:10 - 00:06:13
因為這部分陳龍傳老師有很大的一個批判。

00:06:13 - 00:06:17
但這個批判是在抵押權的章節的時候，我們才會去談到。

00:06:17 - 00:06:20
這個算是一個在抵押權的時候的一個爭點。

00:06:20 - 00:06:26
所以我們就先來講跟這個抵押權沒那麼有關係的，就是一般的跟保證契約有關的一個爭議。

00:06:26 - 00:06:29
那我們首先看到，民法138條規定，

00:06:29 - 00:06:34
他說時效中斷以當事人、繼承人跟受讓人之間為限時有效力，對不對？

00:06:35 - 00:06:39
所以我們現在要提到的是，這個時效中斷的效果會及於誰？

00:06:40 - 00:06:43
這個時效中斷的效力會及於誰？

00:06:43 - 00:06:50
那民法的138條告訴你說，這個時候如果你時效中斷，

00:06:50 - 00:06:51
你會及於當事人自己，

00:06:51 - 00:06:55
還有這個當事人的繼承人跟債權的受讓人。

00:06:55 - 00:06:59
簡單來說都是同一人，都是當事人具有同一性的

00:06:59 - 00:07:01
也就是不會擴張出去，有沒有？

00:07:01 - 00:07:03
今天時效中斷了，效力是及於我自己嘛

00:07:04 - 00:07:05
我死掉就及於我的繼承人嘛

00:07:05 - 00:07:08
然後再來我把債權賣掉就及於債權的受讓人

00:07:08 - 00:07:10
所以他沒有辦法擴張到其他人身上。

00:07:11 - 00:07:14
那所以這邊的第一個問題就是，他會及於連帶債務人嗎？

00:07:21 - 00:07:23
會及於連帶債務人嗎？

00:07:23 - 00:07:25
這個其實是一個很經典的考題。

00:07:25 - 00:07:27
通常考試都會怎麼考你？

00:07:27 - 00:07:33
他告訴你說，這個甲乙丙三個人共同不法侵害A的權利好了。

00:07:34 - 00:07:37
好，那我們知道說如果甲乙丙三人共同不法侵害A的權利，

00:07:37 - 00:07:42
A可以依照民法185條的規定，要求他們三個人負連帶責任，

00:07:42 - 00:07:43
對不對？

00:07:43 - 00:07:47
那所謂連帶責任，依照民法的272條、273條的規定，

00:07:48 - 00:07:51
基本上第一個，連帶債務的成立以法律有規定為限。

00:07:51 - 00:07:53
那民法185條就是一個法律規定。

00:07:53 - 00:07:59
再來，民法273條說，我可以對連帶債務人中的一人或數人或全體，同時或先後請求全部或一部。

00:08:00 - 00:08:01
的給付，

00:08:01 - 00:08:02
所以白話來講，

00:08:02 - 00:08:04
假設A今天他的損害是100萬

00:08:04 - 00:08:06
A的損害是100萬

00:08:06 - 00:08:08
那A可不可以單獨對甲起訴

00:08:08 - 00:08:10
請求100萬的損害賠償

00:08:10 - 00:08:11
這個當然沒有問題

00:08:11 - 00:08:15
因為依照民法的185條跟民法273條的規定，

00:08:15 - 00:08:18
我可以對連帶債務人中的一人來做這樣的一個請求。

00:08:18 - 00:08:19
好,

00:08:19 - 00:08:20
但下一個問題，

00:08:20 - 00:08:22
那我對甲起訴的時候，

00:08:22 - 00:08:24
時效會不會及於乙丙？

00:08:25 - 00:08:25
對不對？

00:08:25 - 00:08:27
我對甲起訴的時候，

00:08:27 - 00:08:28
時效會不會及於乙丙？

00:08:28 - 00:08:29
我們簡單來說，

00:08:29 - 00:08:31
如果我今天告甲越告越不對勁,

00:08:32 - 00:08:33
我發現甲根本沒錢。

00:08:33 - 00:08:35
我對他執行可能會沒有結果,

00:08:35 - 00:08:37
我發現他名下根本沒有資產,

00:08:37 - 00:08:38
他雖然光鮮亮麗,

00:08:38 - 00:08:40
但他債務也是很多,

00:08:41 - 00:08:42
所以在這種情況底下,

00:08:42 - 00:08:43
我決定要告甲,

00:08:44 - 00:08:45
可是我發現甲沒有錢了,

00:08:46 - 00:08:47
那我在兩年之後,

00:08:48 - 00:08:49
我在兩年之後，

00:08:50 - 00:08:52
那我今天追加乙丙當我的被告。

00:08:53 - 00:08:56
那乙丙在這裡可不可以主張時效抗辯？

00:08:57 - 00:08:59
也就是說我對甲起訴會中斷時效，

00:08:59 - 00:08:59
對不對？

00:08:59 - 00:09:41
但這個中斷時效的效力,

00:09:41 - 00:09:43
會擴張到乙丙身上,

00:09:43 - 00:09:44
那我們答案是不會。

00:09:45 - 00:09:46
這個地方是不會的,

00:09:46 - 00:09:47
因為第一個,

00:09:47 - 00:09:49
從民法138條來看,

00:09:49 - 00:09:50
你可以看到,

00:09:50 - 00:09:55
它的這個時效中斷的效力，並沒有包含其他的連帶債務人在內,

00:09:55 - 00:09:58
而且依照民法的279條的規定,

00:09:58 - 00:09:59
簡單來說,

00:09:59 - 00:10:00
這個有

00:10:00 - 00:10:01
情況也是這樣，對不對？

00:10:01 - 00:10:03
我一開始先告這個司機，我可以先告這個司機，我先起訴，我都告。

00:10:05 - 00:10:11
結果呢，我已經告了這個司機告的快兩年之後才發現，哎喲，他這個背後有一個老闆啊，又或者是說當時我沒有把他老闆一起告進去，我現在要追加他的老闆。

00:10:15 - 00:10:20
有沒有可能就是我對這個司機的請求權，因為起訴而中斷時效，但對老闆的請求權卻已經快要罹於時效，是有可能的。

00:10:23 - 00:10:26
因為那每一個請求權的時效是獨立進行。

00:10:26 - 00:10:33
而連帶債務人當中,你對一個人起訴,也只有對他時效中斷,對其他人的時效不受影響。

00:10:33 - 00:10:39
所以在這種情況底下,你可以看到,我A在兩年後追加乙丙,這個時候應該打勾,不好意思啊。

00:10:39 - 00:10:42
我在兩年後追加乙丙,乙丙會主張時效抗辯,可以。

00:10:43 - 00:10:52
乙丙可以主張時效抗辯,因為依照民法138條,279條的規定,這個時效中斷的效力,它不會及於乙丙。

00:10:52 - 00:11:00
簡單來說，我今天雖然對甲起訴，這個時候依照129條第一項第三款的規定，它會有時效中斷的效果。

00:11:00 - 00:11:05
但這個中斷的效果是不會及於其他的連帶債務人。

00:11:05 - 00:11:08
這個從民法138跟279都可以觀察的出來。

00:11:08 - 00:11:13
你可以看到講義上面，有一個最高法院的見解，可以給同學做參考。

00:11:13 - 00:11:17
例如說像是在那個註釋95之2，有沒有？

00:11:17 - 00:11:21
這裡他就提到73年的2128號的判決。

00:11:21 - 00:11:24
我國民法對於消滅時效中斷，是採相對的效力。

00:11:24 - 00:11:29
也就是時效中斷，僅限於當事人、繼承人、受讓人之間始有效力。

00:11:29 - 00:11:33
所謂當事人者，係關於這個致時效中斷行為之人。

00:11:33 - 00:11:40
所以連帶債務人中的一人發生時效中斷的事由，除該債務人應分擔的部分之外，對其他債務人並不生效力。

00:11:41 - 00:11:44
此關民法的184條的規定聲明等等。

00:11:44 - 00:11:49
所以說本件被上訴人在兩年時效期間內,對上訴人起訴請求損害賠償。

00:11:50 - 00:11:56
對其他的上訴人的請求權消滅時效,其對於上訴人的請求權消滅時效,故因而中斷。

00:11:56 - 00:12:00
但其對於另一個連帶債務人吳某的請求權

00:12:00 - 00:12:00
消滅時效，如上開說明，並不中斷，所以說，遇到這種連帶債務的情形，建議大家，要告就一次全部告。

00:12:08 - 00:12:09
要告就一次全部告，你不要是說，我先告一個試試水溫，要告就全部來，因為你只告一個不夠。

00:12:15 - 00:12:17
那個時效基本上都會受到影響，就是說你今天只告一個，對其他人來說，那個時效都會繼續進行。

00:12:21 - 00:12:25
那你將來要追加進來的時候就很危險，就可能會因此罹於時效。

00:12:25 - 00:12:28
好，那接下來，我們來看第二個爭點，就是說，那如果說今天，

00:12:30 - 00:12:33
時效中斷的效力，它不會及於其他連帶債務人。

00:12:33 - 00:12:35
第三個問題就是，那會及於保證人嗎？

00:12:37 - 00:12:38
好，他會及於保證人嗎？

00:12:39 - 00:12:43
好，那這個會及於保證人，我們去看民法的747條的規定。

00:12:43 - 00:12:47
那民法的747條這個條文，很好，很好玩，這個747條這個條文，你仔細去看它的內容。

00:12:51 - 00:12:58
它告訴你說，向主債務人請求履行，以及為其他中斷時效的行為，對於保證人亦生效力。

00:12:59 - 00:12:59
好，

00:13:00 - 00:13:02
這個法條的開頭省略了三個字。

00:13:02 - 00:13:04
有沒有發現，它的開頭是「向」嘛，對不對，那是誰向主債務人？

00:13:07 - 00:13:08
一定是債權人啊。

00:13:08 - 00:13:10
不然的話債務人對自己嘛，不可能嘛。

00:13:10 - 00:13:12
所以這個法條的完整版是債權人向主債務人請求履行。

00:13:15 - 00:13:19
還有其他中斷時效的行為，對於保證人亦生效力。

00:13:19 - 00:13:20
所以我們可以看到喔，

00:13:20 - 00:13:23
其實中斷時效的行為會及於保證人，但僅限於什麼？

00:13:24 - 00:13:26
債權人的行為。

00:13:26 - 00:13:28
所以我們可以把它分成兩種情況。

00:13:28 - 00:13:29
第一種情況是，

00:13:30 - 00:13:33
針對債權人，針對債權人的行為，那債權人行為包含什麼？

00:13:34 - 00:13:37
債權人行為包含了這個129條的第一項，

00:13:40 - 00:13:41
第一款的請求。

00:13:42 - 00:13:44
或者是第三款的起訴。

00:13:45 - 00:13:48
或者是其他類似起訴的行為。

00:13:48 - 00:13:49
就第二項的部分。

00:13:50 - 00:13:52
那針對這些都會及於保證人。

00:13:54 - 00:13:55
針對這些都會及於保證人。

00:13:55 - 00:13:56
OK，

00:13:56 - 00:13:59
好，那所以我們就知道爭點在哪裡了，對不對？

00:13:59 - 00:13:59
那裡

00:14:00 - 00:14:03
請問一下，債務人的主動承認呢？

00:14:09 - 00:14:11
債務人的承認會及於保證人嗎？

00:14:11 - 00:14:12
這個承認是什麼？

00:14:12 - 00:14:14
129條第一項第二款，對不對？

00:14:14 - 00:14:18
請問一下，承認會及於保證人嗎？

00:14:19 - 00:14:20
這個法條沒講，對不對？

00:14:21 - 00:14:22
這個法條沒講，對不對？

00:14:22 - 00:14:24
所以食物說,那就不會啊。

00:14:24 - 00:14:25
食物的想法很簡單。

00:14:26 - 00:14:28
他用民法747條的反面解釋。

00:14:29 - 00:14:30
好,民法747條怎麼反面?

00:14:30 - 00:14:32
他就沒講就是沒有嘛。

00:14:32 - 00:14:34
有講才有，所以沒講沒有，有沒有反面解釋。

00:14:35 - 00:14:41
好，所以你可以看到這個很好玩，就是說，這個法條只有講到，這個債權人的請求起訴跟其他行為及於保證人。

00:14:41 - 00:14:44
所以債務人的承認就不及於保證人，他的邏輯很簡單。

00:14:45 - 00:14:48
就是有講就及，沒講就不及，這叫反面解釋。

00:14:49 - 00:14:51
那陳榮傳老師在這個地方。

00:14:51 - 00:14:52
也是才否定說。

00:14:52 - 00:14:54
陳老師也是才否定說，但他覺得最高法院的理由不夠嚴謹。

00:14:57 - 00:14:57
為什麼？

00:14:58 - 00:15:02
因為747的反面解釋，沒有辦法直接得出不及的結果。

00:15:02 - 00:15:04
白話來說，沒講不等於沒有。

00:15:05 - 00:15:07
沒講也可能有，只是忘記講。

00:15:07 - 00:15:08
那你可以類推適用不是嗎？

00:15:08 - 00:15:10
你們最高法院不是最喜歡沒講的就類推嗎？

00:15:10 - 00:15:12
怎麼這個地方沒講便沒有，對不對？

00:15:12 - 00:15:15
所以法律沒有規定到的，一定就是沒有嗎？

00:15:15 - 00:15:17
法律沒規定到的有兩種可能嘛。

00:15:17 - 00:15:20
第一種可能是故意不規定，所以沒有嘛。

00:15:20 - 00:15:22
第二種可能是忘記規定，所以還是可能有嘛。

00:15:22 - 00:15:23
可以類推嘛。

00:15:23 - 00:15:27
這就是法律漏洞難解釋的地方。

00:15:27 - 00:15:29
所以陳榮傳老師認為在這個地方，確實。

00:15:30 - 00:15:31
我們從理論來看。

00:15:31 - 00:15:35
應該要讓這一個承認的效力，直接及於，直接不及於保證人。

00:15:36 - 00:15:37
畢竟怎麼樣？

00:15:37 - 00:15:39
今天債務人的不利亦。

00:15:39 - 00:15:41
這個是債務人的承認嘛,對債務人不利的事情。

00:15:43 - 00:15:45
債務人的不利,保證人不應該要承擔。

00:15:46 - 00:15:48
這個是我們在保證契約裡面一個很重要的法理。

00:15:48 - 00:15:50
你不要的,我可以撿起來用啊。

00:15:50 - 00:15:51
哪一個條文?

00:15:52 - 00:15:54
民法的742條第二項，有沒有印象？

00:15:55 - 00:15:57
民法742條第二項怎麼說？

00:15:57 - 00:15:59
它講，你主債務人拋棄的抗辯。

00:16:00 - 00:16:00
保證人仍得主張之喔。

00:16:02 - 00:16:05
所以你今天主債務人決定說我不要這個抗辯了。

00:16:05 - 00:16:06
好，我不要這個抗辯了

00:16:06 - 00:16:08
保證人可以撿起來用

00:16:08 - 00:16:09
你不要的我要啊

00:16:09 - 00:16:12
你不想付錢我，你想付錢我可不想啊

00:16:12 - 00:16:12
有沒有

00:16:13 - 00:16:20
所以說我們可以看到,因為民法742條第二項,有一個法人家拋棄抗辯撿起來用的特別規定

00:16:20 - 00:16:29
所以說我們在這個情形底下,學者認為應該是可以類推適用民法742條的第二項的規定

00:16:29 - 00:16:32
來讓他達到不及這樣子的一個結論

00:16:33 - 00:16:35
那為什麼要類推適用742第二項

00:16:35 - 00:16:38
因為承認跟拋棄時效抗辯還是不同

00:16:38 - 00:16:44
還記不記得，拋棄時效抗辯是什麼，時效完成後的承認，才叫拋棄時效抗辯嘛

00:16:45 - 00:16:49
可是如果你在時效進行中的承認，它只是讓時效重新起算

00:16:49 - 00:16:51
但不會有拋棄的效果

00:16:51 - 00:16:55
所以說既然時效重新起算是一種不利益，跟拋棄類似

00:16:56 - 00:17:00
所以類推742條第二項的規定，這種不利的行為不要

00:17:00 - 00:17:01
給予

00:17:01 - 00:17:02
保證人，這樣子比較合理

00:17:02 - 00:17:08
所以說其實食物跟學說都認為債務人的承認，他是，是不及於保證人的

00:17:09 - 00:17:11
他們都認為不會及於保證人

00:17:11 - 00:17:13
只是理由的構成不一樣啦

00:17:13 - 00:17:15
那最高法院就比較簡單一點

00:17:15 - 00:17:18
747反面解釋,反正沒講就是沒有

00:17:18 - 00:17:22
但學者認為說,747的反面解釋沒辦法當然得出這個結論

00:17:23 - 00:17:25
所以我們要稍微的把它再緩和

00:17:25 - 00:17:27
稍微的再轉個彎,就從472條第二項的角度切入

00:17:30 - 00:17:33
那這個我們在那個債各講保證契約

00:17:33 - 00:17:35
或者是在抵押權的時候講擔保的概念的時候

00:17:35 - 00:17:38
會看到陳聰富老師的這篇文章

00:17:38 - 00:17:39
那現在只是先口頭做一個補充

00:17:40 - 00:17:42
好，那時效中斷，我們就介紹到這個地方

00:17:43 - 00:17:45
那接下來我們來看一下一個制度叫做時效不完成

00:17:47 - 00:17:51
那時效不完成在民法的139條到民法的143條

00:17:52 - 00:17:57
那這個時效不完成對很多同學來說會覺得它是一個非常抽象的制度

00:17:57 - 00:17:57
那

00:17:58 - 00:17:59
這個到底在幹嘛，你光看

00:18:00 - 00:18:02
看法條，你緊靠啦，對不對，139條說，時效的期間終止時，因為天災或其他不可避的事變，導致不能中斷其時效者，自其妨礙事由消滅時起一個月內時效不完成。

00:18:12 - 00:18:14
那這個句話到底他的背後的意義是什麼？

00:18:15 - 00:18:16
我們用一個圖來解釋它。

00:18:17 - 00:18:22
就是時效不完成，不管是139還是143，都是一個圖而已。

00:18:22 - 00:18:23
這個圖長這樣子。

00:19:45 - 00:19:50
好，簡單來說，就是在時效即將完成的時候。

00:19:50 - 00:19:53
在時效即將完成的時候，遇到了障礙。

00:19:54 - 00:19:57
讓你沒有辦法行使權力來中斷時效。

00:19:57 - 00:19:59
因為你今天要時效中斷一定要幹嘛？

00:19:59 - 00:20:00
一定要請求。

00:20:00 - 00:20:06
的時候，當時突然有一天，我還記得我忘記是禮拜幾，然後突然就說下午開始全國停班停課。

00:20:06 - 00:20:07
連法院都關門喔。

00:20:07 - 00:20:11
那時候我們那個律師人都停了，基本上都直接告訴你不用來了。

00:20:11 - 00:20:13
法院就關門了，你不用再來的，然後等候通知。

00:20:14 - 00:20:17
然後接著等了大概一兩個月之後就開始線上開庭，有沒有？

00:20:17 - 00:20:23
所以在這種情況之下就變成是說，如果當事人有一個請求權快要罹於時效了。

00:20:23 - 00:20:25
他本來打算今天要去遞狀的啦。

00:20:25 - 00:20:27
結果遇到這樣的一個天災。

00:20:27 - 00:20:29
導致他當天沒有辦法遞狀。

00:20:29 - 00:20:32
難道就眼睜睜看他的請求權罹於時效嗎？

00:20:32 - 00:20:33
對不對？

00:20:33 - 00:20:35
所以我們的想法是在於說，這不能怪他。

00:20:36 - 00:20:37
這些都是不可抗力。

00:20:37 - 00:20:41
這些都是不能怪他的事由，導致他沒有辦法行使權力怎麼辦？

00:20:41 - 00:20:42
沒關係。

00:20:42 - 00:20:47
等到這件事情結束之後，我們給他一點延長的時間。

00:20:47 - 00:20:51
所以這一點延長的時間就是時效暫緩完成，有沒有？

00:20:51 - 00:20:54
這個我們就簡稱它叫做時效不完成。

00:20:54 - 00:20:58
所以時效不完成的邏輯，139到143，完全一樣。

00:20:58 - 00:21:04
基本上它不同的地方只有兩個，第一個就是障礙不一樣，第二個就是它延長的時間不同。

00:21:04 - 00:21:07
那我們可以看到民法139條就是遇到天災，有沒有？

00:21:08 - 00:21:16
他就告訴你說，這個時效的期間終止時，因為天災或其他不可避的事變，導致你沒有辦法中斷時效者，OK。

00:21:16 - 00:21:20
從妨礙事由消滅時期，給你一個月的時間，讓你時效不完成。

00:21:21 - 00:21:22
也就是送你一個月啦。

00:21:22 - 00:21:25
這個地方我們可以看到民法的139條。

00:21:29 - 00:21:33
它是遇到天災，或者是其他不可避免的事變。

00:21:47 - 00:21:49
然後給你一個月的時間。

00:21:49 - 00:21:50
讓你時效不完成。

00:21:50 - 00:21:52
那民法140條是遇到什麼障礙？

00:21:53 - 00:21:54
你可以看法條去猜嘛，對不對？

00:21:54 - 00:22:00
他說屬於繼承財產的權利，或者是對於繼承財產的權利，自繼承人確定或管理人選定或破產宣告時起，六個月內時效不完成。

00:22:00 - 00:22:05
因為一般人死掉的時候，是沒有辦法由他作為權利的主體。

00:22:06 - 00:22:08
所以說今天假設某甲欠我100萬。

00:22:09 - 00:22:10
某甲欠我100萬。

00:22:10 - 00:22:13
那請求權快要罹於時效了，結果某甲死了。

00:22:14 - 00:22:14
我怎麼起訴？

00:22:15 - 00:22:16
我要怎麼請求？

00:22:16 - 00:22:16
對不對？

00:22:17 - 00:22:19
我對某甲發存證信函有用嗎？

00:22:19 - 00:22:19
沒有用啊。

00:22:20 - 00:22:23
對某甲已經死掉了，我把存證現在燒給他都沒有意義啊，對不對？

00:22:23 - 00:22:29
所以這裡就產生說某甲死了，我對他做任何的法律行為都沒有意義了，那我要怎麼中斷時效？

00:22:30 - 00:22:32
你說對他的繼承人做啊。

00:22:32 - 00:22:33
好了，某甲繼承人是誰？

00:22:33 - 00:22:34
不知道。

00:22:34 - 00:22:35
甲有沒有結過婚？

00:22:35 - 00:22:36
沒有。

00:22:36 - 00:22:37
有沒有私生子？

00:22:37 - 00:22:38
聽說有，那私生子在哪裡？

00:22:39 - 00:22:39
不知道。

00:22:40 - 00:22:41
私生子還活著嗎?

00:22:41 - 00:22:42
不知道。

00:22:42 - 00:22:47
所以當他繼承人有無不明的時候，我就無法中斷時效嘛，這就是一個障礙。

00:22:47 - 00:22:53
所以等到什麼時候，等到找到繼承人，給你六個月的時間，讓時效不完成，有沒有？

00:22:53 - 00:22:55
法條的邏輯就一模一樣。

00:22:55 - 00:22:58
好，我們再來看141條的障礙是什麼？

00:22:59 - 00:23:00
民法141條的障礙。

00:23:00 - 00:23:01
他告訴你說，無行為能力人或限制行為能力人的權利。

00:23:04 - 00:23:06
在時效期間終止前六個月內，如果沒有法定代理人。

00:23:07 - 00:23:12
從他成為行為能力人或法定代理人就職時起，六個月時效不完成。

00:23:13 - 00:23:14
也就是說。

00:23:14 - 00:23:20
今天這個無行為能力人或限制行為能力人在沒有法定代理人的情況之下。

00:23:22 - 00:23:22
今天。

00:23:22 - 00:23:24
對於一個小朋友來講，他才七歲。

00:23:25 - 00:23:26
他才八歲。

00:23:26 - 00:23:28
他根本沒有辦法自己主張權利，那你說怎麼辦？

00:23:29 - 00:23:32
他可以靠他的法代代為並代受意思表示，對不對？

00:23:32 - 00:23:33
但問題是他的父母雙亡。

00:23:34 - 00:23:35
他的法代還沒有就職。

00:23:36 - 00:23:37
那所以。

00:23:37 - 00:23:39
這時候你還要等法院幫他找新的法代喔。

00:23:39 - 00:23:44
也就是說在這段時間內，他根本沒有辦法來主張權利，那假設說。

00:23:44 - 00:23:47
他可能在這個路上被車撞到。

00:23:47 - 00:23:50
他對他的侵權行為損害賠償請求權。

00:23:50 - 00:23:50
快要罹於時效了。

00:23:51 - 00:23:52
結果他的父母又過世了。

00:23:52 - 00:23:54
也沒有辦法幫他主張權利。

00:23:54 - 00:23:56
難道眼睜睜看著請求權罹於時效嗎？

00:23:56 - 00:23:57
不會。

00:23:57 - 00:23:59
等到他新的法代就任開始。

00:24:00 - 00:24:02
也就是說這樣中了，有沒有？

00:24:02 - 00:24:05
再給他六個月的時間，續效不完成。

00:24:05 - 00:24:07
好，那這個是前面三個。

00:24:07 - 00:24:09
後面兩個是考試比較常考的。

00:24:10 - 00:24:11
這個民法142條。

00:24:12 - 00:24:14
是對法代的權利，不是沒有法代。

00:24:14 - 00:24:16
是對法代，不一樣喔。

00:24:17 - 00:24:19
你可以看到民法的142，有沒有？

00:24:19 - 00:24:24
他講無行為能力人或限制行為能力人，對於其法定代理人的權利。

00:24:24 - 00:24:27
而141是什麼？若無法定代理人者。

00:24:27 - 00:24:28
那個用語不同啊。

00:24:29 - 00:24:33
那也就是醫師你可以想像吧，要告自己的法代的時候。

00:24:33 - 00:24:39
如果對無行為能力人、限制行為能力人來說，他要告自己的法代，我們很難期待他的法代幫他告自己，對不對？

00:24:40 - 00:24:47
所以這時候等到他成年了，或者等到他代理關係消滅了，給他一年的時間，讓他時效不完成。

00:24:47 - 00:24:52
所以通常在食物上會用到這一條都是很悲傷的故事啦。

00:24:52 - 00:24:53
小孩要告爸媽，對不對？

00:24:53 - 00:24:57
譬如說被爸媽性侵的性侵。

00:24:57 - 00:24:57
這個都是。

00:24:57 - 00:24:59
在食物上會談看到就說，今天假設

00:25:00 - 00:25:04
有一個人可能在國中的時候，就被他的這個養父性侵。

00:25:04 - 00:25:07
那這種情況底下，他不可能在當下自己提告，對不對？

00:25:08 - 00:25:11
那你說他知道嗎？

00:25:11 - 00:25:11
他知道啊。

00:25:11 - 00:25:13
他知道兇手是誰啊。

00:25:13 - 00:25:16
可是問題是你消滅時效如果現在就開始起算，然後兩年間不行使，消滅。

00:25:16 - 00:25:20
你想想看，一個小朋友假設13歲被性侵，兩年後他才15歲呢。

00:25:20 - 00:25:22
他根本沒有辦法去主張這個權利。

00:25:22 - 00:25:27
他最多就把這個東西埋在他的心裡面，頂多跟學校輔導老師說，甚至不跟任何人說。

00:25:27 - 00:25:29
那等到有一天他18歲了，他成年了。

00:25:30 - 00:25:31
他想要來復仇。

00:25:31 - 00:25:32
對不對？

00:25:32 - 00:25:33
他想要來提告。

00:25:33 - 00:25:35
結果一主張權利之後，對方立刻主張時效抗辯。

00:25:36 - 00:25:38
說這件事情過那麼久了，你還來告個屁啊，對不對？

00:25:38 - 00:25:40
那這個部分其實沒有關係。

00:25:40 - 00:25:42
民法142條考慮到了。

00:25:42 - 00:25:43
你要告你的爸媽可以。

00:25:44 - 00:25:45
從代理關係消滅後，送你一年的時間。

00:25:47 - 00:25:48
時效都不會完成。

00:25:48 - 00:25:51
所以說不管是被爸媽提拔啦、家暴啊、性侵啊，各式各樣的。

00:25:52 - 00:25:55
小孩要對爸媽絕地大反攻，就是靠這一條。

00:25:55 - 00:25:57
給你一年的時間，在你這個代理關係消滅後一年內。

00:26:00 - 00:26:00
時效都不會完成。

00:26:02 - 00:26:05
好，那接下來我們143，這是一個很可愛的條文。

00:26:05 - 00:26:09
立法者的考慮，我覺得他的考慮的理由還蠻有趣的啦，就是

00:26:10 - 00:26:12
這講的是夫妻之間。

00:26:14 - 00:26:18
好，簡單來說，立法者覺得夫妻關係是一種保障。

00:26:19 - 00:26:22
因為你在婚姻關係存續中，你是不會去提告對方的，對不對？

00:26:22 - 00:26:25
假設說你的先生欠你一筆錢。

00:26:25 - 00:26:29
你先生欠你一筆錢，你在婚姻關係存續中，你會命他返還嗎？

00:26:29 - 00:26:29
不會。

00:26:30 - 00:26:32
所以你們如果結婚超過15年怎麼辦？

00:26:32 - 00:26:34
難道我的請求權就會罹於時效嗎？

00:26:34 - 00:26:37
好，這個其實現實生活中曾經有發生過一件。

00:26:37 - 00:26:43
當時有一個，我還印象很深刻，就是一個媽媽，年紀有點大的那個媽媽，然後來我們事務所。

00:26:43 - 00:26:46
然後就說想要做法律諮詢。

00:26:46 - 00:26:52
那這種過路客很少見啊，因為一般都是打電話來預約的，他就突然就走到事務所裡面真的很少見。

00:26:52 - 00:26:54
那就，那時候我就跟我一個學長在嘛。

00:26:54 - 00:26:59
我們兩個說好，我們去聽一下什麼問題啊，如果好玩的話就可以接下來做嘛，對不對？

00:26:59 - 00:27:03
然後他就跟我講說，那個她跟先生準備要離婚了。

00:27:03 - 00:27:05
一開始以為是家事案件，我聽到離婚對不對？

00:27:06 - 00:27:07
他說離婚不是問題。

00:27:07 - 00:27:09
因為雙方都已經講好要簽字了。

00:27:09 - 00:27:10
我們說那問題在哪裡？

00:27:11 - 00:27:14
他說他在30幾年前借過他先生100多萬。

00:27:15 - 00:27:17
因為當時她先生要開工廠。

00:27:17 - 00:27:18
她借她先生一筆錢。

00:27:18 - 00:27:20
她是從嬤家那邊拿來的錢。

00:27:20 - 00:27:24
所以說當時她家人都惦記著這筆債權。

00:27:24 - 00:27:25
他們沒有說不用還喔。

00:27:26 - 00:27:26
對不對？

00:27:26 - 00:27:27
他們沒有說不用還，他們惦記這個債權。

00:27:28 - 00:27:32
那這個債權是民國70幾年，30幾年前的那個債權。

00:27:32 - 00:27:36
那他們那時候就想說，如果說雙方的婚姻就這樣一直走下去，那就算了嘛。

00:27:36 - 00:27:38
那離婚了，這個100多萬就要討回來。

00:27:38 - 00:27:40
尤其是那個男的還有外遇，有沒有，所以孃家很氣啊。

00:27:40 - 00:27:45
就是當時你開工廠，你現在很發達，開奔馳，很有錢，當時那個100多萬是我們孃家拿出來的。

00:27:45 - 00:27:47
你現在把這筆錢還過來嘛，對不對？

00:27:47 - 00:27:54
結果她就跟她先生要的時候，先生就說都過那麼久了，他問過律師了，可以不用還。

00:27:54 - 00:27:58
因為對，其實15年了，然後我那時候就跟我學長想說，你

00:28:00 - 00:28:03
我跟我學長的，我們兩個都有在補習班教民法，

00:28:03 - 00:28:04
所以這種東西就是教民法的人才會讀到，

00:28:04 - 00:28:08
平常一般人在準備律師考試的時候誰會去跟你念143條，對不對？

00:28:08 - 00:28:11
但就是你一般在教民法人，為了每一條都有教到，

00:28:12 - 00:28:13
怕它考出來嘛。

00:28:13 - 00:28:16
所以我們對這種很沒感的東西就特別敏感，終於遇到這個案件了。

00:28:17 - 00:28:25
現實生活中很難去想像就是說，原來真的會遇到這種夫對妻妻對夫的權利，在婚姻關係消滅後一年內時效不完成。

00:28:25 - 00:28:26
所以我們就問他一件事情，你們什麼時候離婚的？

00:28:27 - 00:28:27
他說還沒離。

00:28:28 - 00:28:29
我說好，那就沒問題了。

00:28:29 - 00:28:30
還沒離嘛

00:28:30 - 00:28:34
那你離婚以後的一年內都還可以跟他要這筆錢

00:28:34 - 00:28:36
他說真的嗎？他說他問了四個律師了

00:28:36 - 00:28:39
他就等於是那個路上遇到律師事務所就進去問

00:28:39 - 00:28:40
議員的法律諮詢就進去問

00:28:40 - 00:28:44
他說問了四個律師了，那四個律師都跟他說沒救了，因為超過30年。

00:28:44 - 00:28:45
真的很久啦。

00:28:45 - 00:28:47
但是我就說你的證據都有嗎？

00:28:47 - 00:28:51
比如說你的借據啦，你的匯款紀錄那些，他說孃家那邊都留著。

00:28:51 - 00:28:52
我說那很好啊。

00:28:52 - 00:28:53
那可以試試看啊，對不對？

00:28:53 - 00:28:56
然後結果他就說，就跟他講說，這個條文可以這樣用，

00:28:57 - 00:28:58
然後現場跟他講，

00:28:58 - 00:29:00
那講完之後，我學長就說你傻了，

00:29:01 - 00:29:02
我說幹嘛？

00:29:02 - 00:29:04
他說你要跟他講這個案件很難,

00:29:04 - 00:29:06
你要跟他講這個案件很麻煩處理,

00:29:06 - 00:29:09
他才會委任你,然後你才可以跟他收很多的錢,

00:29:09 - 00:29:11
你把答案都跟人家說了,有沒有?

00:29:11 - 00:29:13
所以他真的就那天來了之後,就再也沒有來委任了,

00:29:13 - 00:29:15
然後我還沒有跟他收諮詢的費用,

00:29:15 - 00:29:17
我就教他這一招,後來怎麼樣我也不知道,

00:29:17 - 00:29:21
他可能問到一個滿意的答案,就試著用這一條去處理這個案件了,

00:29:21 - 00:29:25
所以說將來各位在當律師的時候,你知道答案也要留一手啦,好不好?

00:29:25 - 00:29:29
就是這個東西就是我印象很深刻,不是因為我用了這一條解決問題,

00:29:29 - 00:29:35
而是我用了這一條之後，我解決了別人的問題，但是我沒有解決我錢包的問題。

00:29:35 - 00:29:36
這個其實真的是一個蠻可惜的。

00:29:37 - 00:29:40
所以這個地方你可以去注意到這個法條講的夫妻對告的情況。

00:29:41 - 00:29:43
夫妻對告其實在時效上很特別。

00:29:43 - 00:29:48
就是你夫對妻或妻對夫的請求權，是在婚姻關係消滅後一年內時效不完成。

00:29:48 - 00:29:51
簡單來講,夫妻要算帳離婚後再說,

00:29:51 - 00:29:56
給你一年的時間好好算,前面超過15年的,通通在這個地方一次算完,

00:29:56 - 00:29:58
那這個部分是時效不完成的規定,

00:29:59 - 00:30:00
所以你可以看到有

00:30:00 - 00:30:00
的五個時效不完成的理由,那針對時效不完成就一定要來講一個經典的故事啊,來,我們來看339頁,這裡有一個

00:30:09 - 00:30:12
最高法院106年的1139號判決，這個判決啊，就是我們來慢慢地讀它，慢慢讀，這個判決不好讀啦，這個判決不好讀，但是我覺得這個判決本身來說，確實是一個蠻有意思的問題，好，那它的故事，基本上你可以看到它是說甲乙訂有一個承攬契約。

00:30:33 - 00:30:35
甲有一個承攬契約，那乙在民國97年10月14號完成工作。

00:30:43 - 00:30:48
那完成工作以後，那乙向甲請求承攬報酬未果，在98年8月21日

00:30:52 - 00:30:53
他們提付仲裁。

00:30:56 - 00:30:57
他們提付仲裁。

00:30:57 - 00:31:00
然後接下來仲裁協會在99年4月3。

00:31:00 - 00:31:00
0號。

00:31:03 - 00:31:05
他作成仲裁判斷。

00:31:08 - 00:31:09
他作成仲裁判斷。

00:31:09 - 00:31:14
然後接下來在這個假他不服仲裁的結果,然後後來他就這個提起撤銷仲裁訴訟。

00:31:25 - 00:31:27
假提起了撤銷仲裁訴訟。

00:31:27 - 00:31:31
那這個撤銷仲裁訴訟在100年9月29號。

00:31:35 - 00:31:36
撤銷確定。

00:31:40 - 00:31:43
確定說在這一天，真的是撤掉了。

00:31:44 - 00:31:49
然後結果呢，這個對方，在11月17號。

00:31:51 - 00:31:54
他在11月2號的時候,以先請求。

00:31:55 - 00:31:59
就等於是仲裁被撤掉了,我趕快先去發個存證信函請求,並且在

00:31:59 - 00:32:00
一

00:32:00 - 00:32:00
百年的11月17號的那一天

00:32:00 - 00:32:00
那以起訴

00:32:12 - 00:32:13
那問你說

00:32:14 - 00:32:17
在這個故事裡面啊，以起訴之後

00:32:17 - 00:32:21
那請問這個請求權有沒有罹於時效

00:32:22 - 00:32:26
以起訴之後，這個請求權有沒有罹於時效

00:32:27 - 00:32:30
對不對，這時候假主張時效抗辯有沒有理由

00:32:30 - 00:32:31
他的問題就這樣子啊

00:32:31 - 00:32:35
好,那我們就一個一個時間點來看會發生什麼事

00:32:35 - 00:32:38
就你遇到這種題目的時候,假設他跟考試就給你那麼多的線索

00:32:39 - 00:32:42
你也不用真的是覺得說啊怎麼辦,反正就一段一段來嘛

00:32:42 - 00:32:45
第一個,我在97年10月14號完工,代表什麼

00:32:46 - 00:32:47
我這一天產生報酬請求權

00:32:47 - 00:32:49
因為陳南採報酬後付原則

00:32:50 - 00:32:53
所以完工以後,兩年內我都可以來請求報酬,127條第七款

00:32:54 - 00:33:00
有沒有,所以從97年10月14號完工,我到99年的10月14號這

00:33:00 - 00:33:00
一天

00:33:00 - 00:33:03
那我的請求權才會真的罹於失效

00:33:03 - 00:33:04
這第一點

00:33:04 - 00:33:07
所以99年10月14，我的請求權會罹於失效

00:33:07 - 00:33:10
那接下來，我在98年8月21提付仲裁

00:33:10 - 00:33:14
也就是說我在失效完成前，我去提付仲裁

00:33:14 - 00:33:16
那提付仲裁的結果是什麼

00:33:16 - 00:33:19
依照129條第二項第二款的規定

00:33:19 - 00:33:23
我去申請調解或提付仲裁,它會有中斷時效的效果

00:33:24 - 00:33:25
並且

00:33:25 - 00:33:28
這個仲裁判斷完成以後

00:33:28 - 00:33:30
仲裁判斷完成以後

00:33:30 - 00:33:33
照理來說，依照民法137條的規定

00:33:34 - 00:33:37
仲裁判斷完成以後，它會重新起算

00:33:44 - 00:33:44
它會重新起算

00:33:44 - 00:33:47
所以從99年4月30號，提付仲裁

00:33:48 - 00:33:51
那等到仲裁判斷完成，也就是這個中斷是有終了

00:33:51 - 00:33:52
它會重新起算兩年

00:33:52 - 00:33:55
到101年的4月30號，時效才會真正的完成，對不對

00:33:57 - 00:33:59
好，結果甲呢，他提起撤銷仲

00:34:00 - 00:34:01
裁之訴。

00:34:01 - 00:34:05
他提起撤銷仲裁之訴，並且在9月29號撤銷確定。

00:34:06 - 00:34:07
那撤銷確定代表什麼事情？

00:34:08 - 00:34:10
撤銷確定代表什麼事情？

00:34:10 - 00:34:13
代表前面的事情都不算數了。

00:34:13 - 00:34:17
也就是說，如果撤銷確定代表這個仲裁自始不存在。

00:34:18 - 00:34:23
所以原本我因為提付仲裁而時效中斷的效果。

00:34:23 - 00:34:24
撤銷確定喔。

00:34:25 - 00:34:28
對，我因為提付仲裁而時效中斷的效果。

00:34:28 - 00:34:32
我因為仲裁判斷而重新起算的效果。

00:34:32 - 00:34:33
都不存在了。

00:34:33 - 00:34:37
所以在撤銷確定以後，這個請求權的時效。

00:34:37 - 00:34:42
這個請求權的時效，又回到了99年的10月14號。

00:34:43 - 00:34:44
他會時效完成。

00:34:44 - 00:34:47
也就是說，我前面所做的一切都是白工。

00:34:48 - 00:34:52
我都沒有辦法發生效果了，中斷了，重新起算了。

00:34:52 - 00:34:52
這一切都是夢。

00:34:53 - 00:34:56
原本以為中斷，原本以為重新起算。

00:34:56 - 00:34:58
在這個仲裁被撤銷以後，全部都沒了。

00:34:59 - 00:35:02
所以時效又回到99年10月14號就完成。

00:35:03 - 00:35:03
可是問題是什麼？

00:35:04 - 00:35:06
99年10月14號那一天啊。

00:35:07 - 00:35:09
在這一天，他正在幹嘛？

00:35:09 - 00:35:12
這個時候，撤銷仲裁的訴訟。

00:35:17 - 00:35:19
正在進行中啊。

00:35:20 - 00:35:23
這個撤銷仲裁的訴訟正在進行中。

00:35:24 - 00:35:26
我不可能重新請求或起訴。

00:35:26 - 00:35:28
因為有一事不再理的問題，對不對？

00:35:29 - 00:35:31
也就是說針對同一個承攬糾紛。

00:35:31 - 00:35:34
如果你一方面在進行撤銷仲裁訴訟。

00:35:34 - 00:35:37
你另一方面在請求履行仲裁。

00:35:37 - 00:35:39
或者另一方面在請求給付工程款。

00:35:39 - 00:35:41
這個就是構成了一事不再理的違反。

00:35:42 - 00:35:48
所以在這樣的情況底下，在99年10月14號，也就是這個請求權即將罹於時效的這一天。

00:35:49 - 00:35:51
在請求權即將罹於時效的這一天。

00:35:51 - 00:35:54
我們遇到了一個障礙，這個障礙是什麼？

00:35:54 - 00:35:57
撤銷仲裁訴訟進行中，以至於我沒有辦法起訴。

00:35:59 - 00:36:00
或者

00:36:00 - 00:36:00
是請求來中斷時效。

00:36:02 - 00:36:03
對,意思不再離卡住了,那這個是什麼?

00:36:04 - 00:36:06
這是一種法律上的障礙。

00:36:18 - 00:36:21
這個法律上障礙，我們是不是可以類推適用？

00:36:22 - 00:36:26
民法的1039條的規定。

00:36:27 - 00:36:30
讓它在一個月內失效。

00:36:30 - 00:36:30
完成。

00:36:31 - 00:36:31
對不對？

00:36:31 - 00:36:33
避免在一個月內失效未完成。

00:36:33 - 00:36:35
我們首先在這裡先處理一件事情。

00:36:35 - 00:36:36
也就是說，那請問一下。

00:36:38 - 00:36:40
這個撤銷仲裁之訴啊。

00:36:40 - 00:36:43
這個撤銷仲裁之訴，在確定的時候。

00:36:44 - 00:36:47
有沒有發生那個民法136條的效果？

00:36:48 - 00:36:50
你可以先對一下那個民法的136條。

00:36:51 - 00:36:54
那民法的136條的規定。

00:37:43 - 00:37:47
好，就是說在這一件啊，它其實是有兩個推論的問題。

00:37:47 - 00:37:49
第一個推論的問題是：

00:37:49 - 00:37:54
我們可不可以讓他依照這個民法130、136，那個133。

00:37:55 - 00:37:58
就是我們在這裡，我們把這個問題講完整一點好了。

00:37:58 - 00:38:00
我現在要直接講類推139，好像有點破梗。

00:38:00 - 00:38:03
這個時效因為申請調解或提付仲裁而中斷者，

00:38:04 - 00:38:07
那如果調解的申請經撤回、被駁回、調解不成立，

00:38:08 - 00:38:12
或仲裁的請求經撤回，仲裁不能達成判斷時視為不中斷。

00:38:12 - 00:38:13
請問一下，

00:38:14 - 00:38:15
本件是屬於哪一種？

00:38:15 - 00:38:16
對不對？

00:38:16 - 00:38:17
它是調解的撤回嗎？

00:38:17 - 00:38:18
不是。

00:38:18 - 00:38:19
它是調解的駁回嗎？

00:38:20 - 00:38:20
不是。

00:38:20 - 00:38:21
它是調解不成立嗎？

00:38:22 - 00:38:22
不是。

00:38:22 - 00:38:24
它是仲裁的撤回嗎？

00:38:24 - 00:38:24
不是。

00:38:25 - 00:38:27
是仲裁不能達成判斷時嗎？

00:38:27 - 00:38:27
也不是。

00:38:28 - 00:38:31
所以在這裡有沒有發生視為不中斷的事由？

00:38:31 - 00:38:33
那這個部分最高法院說,

00:38:33 - 00:38:36
我們可以去類推適用民法的133條,

00:38:36 - 00:38:37
也就是說,

00:38:37 - 00:38:40
它類似仲裁不能達成判斷,

00:38:40 - 00:38:42
因為你今天仲裁達成判斷之後,

00:38:42 - 00:38:43
被撤銷了,

00:38:43 - 00:38:45
那就類似不能達成判斷,

00:38:45 - 00:38:50
所以這個消滅時效就會在99年的10月14號這一天完成。

00:38:51 - 00:38:53
但問題是在這一天的時候,

00:38:53 - 00:38:57
遇到了一個撤銷仲裁訴訟進行中的法律上障礙。

00:38:57 - 00:39:00
所以我們在類推139條的規定,

00:39:00 - 00:39:01
讓它怎麼樣,

00:39:01 - 00:39:03
在判決確定的時候,

00:39:03 - 00:39:06
也就是說這個障礙終止了嘛,

00:39:06 - 00:39:06
對不對?

00:39:06 - 00:39:08
也就是這個判決一確定,

00:39:08 - 00:39:09
那就不再有一事不再理的問題,

00:39:10 - 00:39:10
障礙中斷了,

00:39:10 - 00:39:12
我們再給他一個月的時間,

00:39:12 - 00:39:14
讓他時效不完成。

00:39:14 - 00:39:16
所以在9月29號這一天,

00:39:17 - 00:39:20
他撤銷仲裁判斷的訴訟判決確定,

00:39:20 - 00:39:24
那我們從100年的9月29號給他一個月,

00:39:25 - 00:39:27
讓他到10月29號,

00:39:29 - 00:39:30
讓他到10月29號

00:39:31 - 00:39:32
都可以來幹嘛？

00:39:33 - 00:39:34
都可以來起訴。

00:39:34 - 00:39:36
那10月29號都可以來起訴，

00:39:36 - 00:39:39
而10月29號那一天是一個星期六。

00:39:41 - 00:39:43
100年的10月29號是一個星期六。

00:39:43 - 00:39:44
那我們一般來說，

00:39:45 - 00:39:47
你如果期間末日遇到放假，

00:39:47 - 00:39:48
有沒有？

00:39:48 - 00:39:49
依照民法122條的規定，

00:39:50 - 00:39:51
可以順延嘛。

00:39:51 - 00:39:52
所以這時候29號,

00:39:53 - 00:39:53
30號,

00:39:54 - 00:39:54
兩天都放假,

00:39:55 - 00:39:57
所以我給你順延到10月31號,

00:39:57 - 00:39:57
好不好？

00:39:58 - 00:40:00
那你最慢在這一天之前,

00:40:00 - 00:40:01
只要你起訴,

00:40:01 - 00:40:02
只要你請求,

00:40:02 - 00:40:03
都可以中斷時效。

00:40:03 - 00:40:05
結果你看他什麼時候請求？

00:40:06 - 00:40:08
他在11月2號才請求，

00:40:08 - 00:40:09
來不及了。

00:40:10 - 00:40:12
這件事他11月2號才來請求，

00:40:12 - 00:40:13
來不及了。

00:40:13 - 00:40:15
就是你的deadline是10月31啊。

00:40:15 - 00:40:17
結果你11月2號才請求,

00:40:17 - 00:40:18
來不及了。

00:40:18 - 00:40:20
那你11月17號起訴,

00:40:20 - 00:40:20
也來不及了。

00:40:21 - 00:40:23
所以甲能不能主張時效抗辯？

00:40:23 - 00:40:23
可以。

00:40:23 - 00:40:25
所以你可以看到這一題，

00:40:25 - 00:40:29
其實它本身來講就是說，在我們的這個民法當中，

00:40:29 - 00:40:36
因為我們對於所謂的撤銷仲裁判斷，並沒有明確規定，它是一個視為不中斷的事由。

00:40:36 - 00:40:39
所以最高法院用了第一次類推適用。

00:40:39 - 00:40:40
他先類推133條,

00:40:40 - 00:40:44
他先告訴你說，你今天因為仲裁而中斷的時效,

00:40:44 - 00:40:47
會因為仲裁完成判斷而重新起算，

00:40:47 - 00:40:52
但如果仲裁被撤銷，我們會類推133條，讓時效視為不中斷。

00:40:53 - 00:40:57
所以原本這個時效在101年4月30號才會完成的。

00:40:58 - 00:41:03
卻因為這個仲裁判斷被撤銷，而又變回99年10月14號就完成。

00:41:03 - 00:41:06
所以第一階段，我們要先去判斷一件事情，

00:41:06 - 00:41:10
也就是繞了一大圈，本件請求權的消滅時效何時完成？

00:41:10 - 00:41:13
這個答案是99年的10月14號。

00:41:13 - 00:41:18
那為什麼這一天完成？因為畢竟我們撤銷仲裁判斷的訴訟確定了。

00:41:18 - 00:41:20
也就代表前面的仲裁都不存在

00:41:20 - 00:41:28
那雖然它不是133裡面的某一種類型，但是可以類推133，讓它發生時效視為不中斷的效果。

00:41:28 - 00:41:34
可是在這一天，99年10月14號這一天，撤銷仲裁訴訟正在進行中

00:41:34 - 00:41:36
所以我根本沒有辦法起訴

00:41:36 - 00:41:37
所以代表怎麼樣？

00:41:37 - 00:41:43
代表時效完成的那一天遇到了法律上的障礙，導致我沒有辦法行使權利中斷時效。

00:41:43 - 00:41:45
而為什麼不能直接用139？

00:41:45 - 00:41:53
因為民法的139，它是一個在法律上遇到天災這種自然的障礙，事實上的障礙的規定。

00:41:53 - 00:41:56
有沒有？天災或其他不可避的事變，

00:41:56 - 00:41:58
它基本上是一種事實上的障礙。

00:41:58 - 00:41:59
但本件不是事實上的。

00:42:00 - 00:42:00
遇到障礙，

00:42:00 - 00:42:03
而是法律上因為有一事不再理的規定，

00:42:03 - 00:42:04
因為有仲裁法的規定，

00:42:04 - 00:42:07
所以你撤銷仲裁訴訟進行中。

00:42:07 - 00:42:08
我無法提出另外的訴訟,

00:42:08 - 00:42:10
這個是法律障礙,

00:42:10 - 00:42:11
那我們讓你類推139,

00:42:12 - 00:42:14
類推139就代表說等到這個障礙中了之後,

00:42:15 - 00:42:19
也就是判決一確定，我就給你一個月的時間，讓時效暫緩完成。

00:42:19 - 00:42:22
所以本件在929的時候,判決確定,

00:42:22 - 00:42:23
你收到判決書,

00:42:23 - 00:42:24
你收到這個裁定,

00:42:24 - 00:42:25
對不對?

00:42:25 - 00:42:28
你收到以後,我給你一個月的時間,

00:42:28 - 00:42:28
你趕快告。

00:42:29 - 00:42:31
那你9月29一個月是129，

00:42:31 - 00:42:33
129那天是個星期六，

00:42:33 - 00:42:35
然後這時候再延到10月31，

00:42:35 - 00:42:37
29、30都放假嘛。

00:42:37 - 00:42:38
10月31沒有放假嘛,

00:42:38 - 00:42:38
對不對?

00:42:39 - 00:42:41
所以10月31的時候,你可以趕快最後一天,

00:42:42 - 00:42:43
你去地政事務所都來得及,

00:42:44 - 00:42:45
結果你拖了兩天,

00:42:45 - 00:42:46
11月2號,

00:42:46 - 00:42:46
那就沒乎啊。

00:42:47 - 00:42:49
所以本件當中,以在11月2號請求,

00:42:49 - 00:42:53
然後在11月17號起訴,假就能夠主張時效抗辯。

00:42:54 - 00:42:55
所以你可以看到這個判決,

00:42:55 - 00:43:01
它的內容主要就是在針對這樣子的一個案件去做說明

00:43:01 - 00:43:09
它包含了類推133跟這個類推139，這兩個類推適用，我覺得都是還蠻重要的一個細節。

00:43:09 - 00:43:12
好，那其實這個考出來，這個考出來，

00:43:12 - 00:43:13
雖然它沒有考過啦，

00:43:14 - 00:43:14
它沒有考過。

00:43:14 - 00:43:17
但我覺得他考出來，其實你不能夠只寫到這樣。

00:43:18 - 00:43:19
因為你會反思到一個結果，

00:43:20 - 00:43:21
這個結果是什麼？

00:43:21 - 00:43:28
你有沒有覺得，這個乙其實並沒有所謂權利的睡眠這樣的狀態，

00:43:28 - 00:43:31
也就是說我們講法律不保障權利的睡眠者。

00:43:31 - 00:43:34
消滅時效制度為了要保護法安定性,

00:43:34 - 00:43:39
然後我們就跟乙講說，如果你長久不行使權利，我會讓你的請求權罹於時效喔。

00:43:39 - 00:43:41
你覺得乙有很消極嗎？

00:43:41 - 00:43:42
乙超積極的，

00:43:42 - 00:43:43
對不對？

00:43:43 - 00:43:49
也就是我提起仲裁，然後呢，仲裁做成以後，對方來提撤銷仲裁訴訟。

00:43:49 - 00:43:52
那我也在撤銷仲裁訴訟當中努力地抗辯。

00:43:52 - 00:43:53
抗辯完之後收到裁定。

00:43:54 - 00:43:55
你說我拖很久嗎？

00:43:55 - 00:43:58
欸我9月29收到裁定，我11月2號就請求了。

00:43:58 - 00:44:00
欸，過一個

00:44:00 - 00:44:00
多越多一點點呢

00:44:01 - 00:44:04
在這種情況底下，我卻要蒙受時效的不利益，這個合理嗎

00:44:05 - 00:44:07
你會從結果來看，你會覺得不合理

00:44:08 - 00:44:11
但你從法律的解釋來看，好像都是正確的，對不對

00:44:12 - 00:44:13
類推133,對啊

00:44:13 - 00:44:15
類推139,也沒問題啊

00:44:16 - 00:44:17
那所以問題出在哪

00:44:18 - 00:44:21
問題出在我國沒有所謂的時效停止制度

00:44:21 - 00:44:23
就是回到我們上次上課教的，有沒有

00:44:23 - 00:44:26
時效停止制度就可以解決這個問題

00:44:26 - 00:44:29
簡單來說,對你某乙來講,你開始提付仲裁

00:44:30 - 00:44:35
然後對方提起撤銷仲裁之訴,一直到仲裁撤銷之訴被確定這段時間

00:44:36 - 00:44:38
我們就把時效按下暫停的按鈕

00:44:38 - 00:44:40
也就是說這段時間時效不要動

00:44:41 - 00:44:45
那等到你們這個撤銷仲裁確定了，我們再把剩下的時效走完

00:44:45 - 00:44:48
那這樣對當事人來說，比較有保障

00:44:48 - 00:44:50
而不是去類推139送他一個月

00:44:50 - 00:44:52
因為一個月太短了

00:44:52 - 00:44:55
說實在的，我的請求權到10月14號才會真的罹於時效

00:44:56 - 00:44:58
99年10月14號才正於時效

00:44:58 - 00:45:04
代表我從8月21提出仲裁來講，我其實還有十個月左右可以去主張權利喔

00:45:04 - 00:45:06
我還有十個月左右可以去主張權

00:45:06 - 00:45:07
不止喔

00:45:07 - 00:45:11
這個地方我還有14個月左右，可以來主張權利，對不對

00:45:11 - 00:45:14
我在98年8月21要到99年10月14

00:45:15 - 00:45:16
我還有14個月左右可以用

00:45:17 - 00:45:20
結果卻因為我的仲裁判斷被撤銷

00:45:20 - 00:45:22
而且你說仲裁判斷被撤銷真的是我的錯嗎

00:45:23 - 00:45:24
是仲裁的問題吧,對不對

00:45:24 - 00:45:26
仲裁人的理由不備啊,等等等

00:45:26 - 00:45:30
也就是你仲裁協會所做出來的仲裁判斷不合法

00:45:30 - 00:45:30
合法

00:45:30 - 00:45:31
那這關以什麼事

00:45:32 - 00:45:33
可是以卻承受這樣一個不利益

00:45:34 - 00:45:37
所以從這個角度來看，去推行所謂的時效停止制度

00:45:38 - 00:45:41
對此類的工程案件，它的時效的進行來說

00:45:41 - 00:45:44
應該可以有一個更公平的結果

00:45:44 - 00:45:48
所以我會建議你說，如果真的遇到這個題目，改編成考題

00:45:48 - 00:45:50
這個實務見解真的改編成考題

00:45:50 - 00:45:51
你做兩件事啦

00:45:52 - 00:45:56
就等於是，你先把類推133、類推139，這個法律的操作解釋論寫完

00:45:57 - 00:45:59
然後接下來再提出這個結果的不合理

00:45:59 - 00:46:00
然後請

00:46:00 - 00:46:00
最後用立法論來收尾，就去談一下時效停止制度。

00:46:03 - 00:46:05
我相信這樣論述會更完整。

00:46:05 - 00:46:10
好，那這個是有關於說在仲裁判斷的部分，我們就介紹到這個地方。

00:46:11 - 00:46:14
那接下來最後我們來講到時效完成的效力。

00:46:14 - 00:46:17
那講完之後，我們就可以來看再編了。

00:46:55 - 00:46:57
好，時效完成，就有這三個條文，對不對？

00:46:58 - 00:47:01
第一個就是在民法144條裡面，他告訴你說，時效完成之後，會發生所謂的時效抗辯。

00:47:05 - 00:47:08
所以我們講的抗辯發生主義。

00:47:08 - 00:47:14
就我們一直強調，時效消滅，時效消滅，不代表說請求權真的會消滅。

00:47:14 - 00:47:19
所以再講說請求權，因為15年前不行使而消滅，但這個消滅不是真的消滅的意思。

00:47:20 - 00:47:21
這個消滅是什麼？

00:47:22 - 00:47:27
這個消滅本質上來講，它是一種消滅時效抗辯，產生權利的障礙。

00:47:28 - 00:47:30
而不是讓這個權力真的消滅。

00:47:30 - 00:47:31
跟除斥期間不一樣。

00:47:31 - 00:47:34
這個形成權超過除斥期間，直接消滅就沒了。

00:47:35 - 00:47:37
但請求權罹於時效，只是你主張之後對方可以拒絕。

00:47:39 - 00:47:43
所以在這種情況底下，對方如果不主張時效抗辯，會產生什麼結果，對不對？

00:47:44 - 00:47:48
那這個就是民法144條第二項所說的。

00:47:48 - 00:47:55
他講說啊，今天如果你已經履行這個給付，或者你已經用契約承諾的話，那不得以不知時效為由，來請求返還。

00:47:58 - 00:47:59
所以第二項就提到，

00:48:00 - 00:48:01
這個請求權，

00:48:01 - 00:48:02
已消滅時效,

00:48:02 - 00:48:04
債務人仍為履行之給付者，不得請求，

00:48:04 - 00:48:08
不得以不知時效為由請求返還。

00:48:08 - 00:48:11
以契約承認該債務或提出擔保者亦同。

00:48:11 - 00:48:18
以契約承認該債務的話，基本上就是在債務協商的時候。

00:48:18 - 00:48:18
有沒有

00:48:18 - 00:48:20
再重新簽一份合約，這很常見啦。

00:48:20 - 00:48:23
譬如說，原本你欠我100萬，

00:48:23 - 00:48:26
那這100萬已經逾於時效了，但你不知情。

00:48:26 - 00:48:28
這100萬逾於時效你不知情喔。

00:48:28 - 00:48:32
你跑來我這邊重新簽一份債務清償協議,

00:48:32 - 00:48:35
譬如說這100萬你要跟我分100期,一期1萬塊,我說OK啊,

00:48:35 - 00:48:38
對不對,罹於時效的債我最喜歡人家跟我做協商了,

00:48:38 - 00:48:42
因為你只要一跟我協商,就會被當成你拋棄時效抗辯,

00:48:42 - 00:48:45
你就再也不能以時效為由來請求返還

00:48:45 - 00:48:47
所以一般來說,

00:48:47 - 00:48:52
通常你會發現很好玩，就是這個債務人，如果不知道他有時效抗辯可以去主張，

00:48:52 - 00:48:55
他跑去找債權人談的時候，債權人什麼條件都說好，

00:48:55 - 00:48:58
因為只要你來談，基本上你的時效抗辯就沒了。

00:48:58 - 00:49:02
所以說有時效抗辯的人，你一定要積極的主張。

00:49:02 - 00:49:04
你不能說我不知道啊,

00:49:04 - 00:49:06
不知道不是你的問題喔,

00:49:06 - 00:49:09
不知道本身來講不是債權人問題,

00:49:09 - 00:49:11
不知道是債務人你自己的問題,

00:49:11 - 00:49:14
因為法條就講，不得以不知時效為由請求返還。

00:49:14 - 00:49:15
有沒有,

00:49:15 - 00:49:18
所以你今天如果要主張時效抗辯，你就要主張。

00:49:18 - 00:49:22
那如果說你今天不主張時效抗辯，你主動履行給付，

00:49:22 - 00:49:25
或者是你用契約承認債務，或者你提出其他的擔保，

00:49:25 - 00:49:27
有些人會怎麼樣？

00:49:27 - 00:49:28
就會講說，不好意思，你再讓我拖欠一年，

00:49:28 - 00:49:32
那我再提供一塊土地給你設定抵押權，

00:49:32 - 00:49:35
或者你讓我再拖欠一年，我再找個朋友來當保證人，

00:49:35 - 00:49:36
對不對，都可以。

00:49:36 - 00:49:36
歡迎喔。

00:49:36 - 00:49:42
因為只要你做這件事情，你將來都怎麼樣，不得以不知時效為由來主張拒絕返還。

00:49:42 - 00:49:44
所以時效抗辯本身來講，

00:49:44 - 00:49:46
它本質上而言，

00:49:46 - 00:49:48
就是強調說，它有一個拒絕返還的權利。

00:49:48 - 00:49:51
但如果在逾於時效之後，

00:49:53 - 00:49:54
他積欠

00:49:56 - 00:49:58
或者在罹於時效之後

00:49:58 - 00:49:59
他

00:50:00 - 00:50:03
承認這個債務，以契約承認這個債務。

00:50:04 - 00:50:05
或者是另外再提出擔保。

00:50:09 - 00:50:15
基本上他就沒有辦法再主張時效抗辯，就不得以不知時效為由再請求返還。

00:50:15 - 00:50:17
那這個其實也是涉及到什麼？

00:50:17 - 00:50:20
我們在不當得利法裡面會提到的一個概念，就是無請求權跟無效，這兩個概念上是不一樣的。

00:50:24 - 00:50:27
我們可以這樣子來講一個情形，假設說甲跟乙。

00:50:30 - 00:50:32
他訂立了一個無效的契約。

00:50:44 - 00:50:47
今天假設說甲跟乙，他訂一個無效的買賣契約。

00:50:48 - 00:50:55
那甲付了一筆錢給乙之後，甲當然可以對乙依照不當得利的規定請求返還。

00:50:55 - 00:50:59
因為不當得利的構成要件裡面，第一個，乙受有利益沒有問題。

00:50:59 - 00:51:00
好。

00:51:00 - 00:51:02
第二個要件，乙是無法律上原因受利益。

00:51:04 - 00:51:05
那無法律上的原因者是什麼？

00:51:06 - 00:51:08
假的買賣契約無效。

00:51:08 - 00:51:09
所以這個法律上原因不存在。

00:51:10 - 00:51:14
那因此在乙無法律上原因受有利益，而導致甲受有損害的情況之下，這個

00:51:16 - 00:51:18
甲可以對乙主張不當得利請求返還，這OK。

00:51:19 - 00:51:20
那接下來我們來看到，今天假設說是這樣子。

00:51:23 - 00:51:24
甲乙之間有一個買賣契約。

00:51:31 - 00:51:34
乙對甲依照民法367的請求權，已經超過127條第八款的時效而消滅了。

00:51:34 - 00:51:38
譬如說這個請求權是商人的，對於商品的代價，兩年不行使而消滅。

00:51:38 - 00:51:41
所以說乙對甲有一個價金請求權，早已罹於時效了，但甲不知道，甲還是付了錢。

00:51:44 - 00:51:45
對不對？

00:51:45 - 00:51:45
假一賠付了錢。

00:51:46 - 00:51:49
那這個時候我們可以看到，假一如果要對以去主張179，他在構成要件上面，一樣嘛，以受有利益啊，以有拿這筆錢了。

00:52:00 - 00:52:00
沒有錯啊。

00:52:01 - 00:52:02
但以有沒有法律上原因？

00:52:02 - 00:52:05
其實乙的法律上原因還是存在,

00:52:05 - 00:52:07
因為買賣契約還是在,

00:52:08 - 00:52:08
有沒有？

00:52:08 - 00:52:12
簡單來說，這個買賣契約不會因為請求權罹於時效而消滅。

00:52:13 - 00:52:18
請求權罹於時效，最多就是甲有一個拒絕抗辯的權利而已。

00:52:18 - 00:52:21
也就是將來乙主動跟甲要錢，甲可以拒絕。

00:52:22 - 00:52:25
但甲可以拒絕，不代表乙對甲的權利消滅。

00:52:25 - 00:52:28
所以這時候甲乙的買賣契約還在嗎？

00:52:29 - 00:52:32
那既然買賣契約還在，我乙受領當然還是有法律上原因啊。

00:52:33 - 00:52:35
那既然有法律上原因就不構成不當得利啊。

00:52:36 - 00:52:40
所以144第二項怎麼說？不得以不知時效為由請求返還。

00:52:40 - 00:52:41
這個請求返還是什麼？

00:52:41 - 00:52:45
不得以不知時效為由，依不當得利請求返還。

00:52:45 - 00:52:50
簡單來說，對方在債之關係沒有消滅的情況下，他是有法律上原因的。

00:52:50 - 00:52:52
那既然有法律上原因，怎麼會有不當得利？

00:52:53 - 00:52:54
所以就算你不知道而給付,

00:52:55 - 00:53:04
那不好意思喔,

00:53:04 - 00:53:21
不當得利是不看所謂的這個

00:53:21 - 00:53:40
受損人有沒有故意過失的情況嘛

00:53:41 - 00:53:46
對,所以在這種情形底下,縱使你不知時效啦,那你也不能依不當得利的規定請求返還,

00:53:46 - 00:53:48
差別在這個地方。

00:53:48 - 00:53:55
所以你可以去注意到就是說,針對這個民法,針對這個民法當中啊,這種罹於時效的債,

00:53:55 - 00:53:57
這個罹於時效的債，它沒有消滅。

00:53:58 - 00:54:00
罹於時效的債沒有消滅。

00:54:04 - 00:54:08
那乙對A地有抵押權的時候，為什麼仍然可以就抵押物取償？

00:54:08 - 00:54:09
理由很簡單，

00:54:09 - 00:54:15
因為乙的抵押權所擔保的是甲乙之間的債權債務關係。

00:54:16 - 00:54:18
所以這個請求權就算罹於時效,

00:54:19 - 00:54:22
這個請求權就算罹於時效,也不過讓甲有一個什麼?

00:54:22 - 00:54:23
時效抗辯而已,

00:54:24 - 00:54:24
對不對?

00:54:24 - 00:54:27
請求權就算罹於時效,也不過有一個時效抗辯而已,

00:54:27 - 00:54:30
但固有的債權債務關係不受影響。

00:54:31 - 00:54:32
那抵押權擔保的是這個債權，

00:54:32 - 00:54:35
只要這個債權還在，抵押權就在。

00:54:35 - 00:54:38
所以乙在這個請求權罹於時效之後，

00:54:38 - 00:54:39
不用怕，

00:54:39 - 00:54:40
你還是可以怎麼樣？

00:54:41 - 00:54:44
從從容容的對這個土地來實行抵押權。

00:54:44 - 00:54:45
這個部分沒有問題。

00:54:45 - 00:54:49
因為畢竟對乙而言，我的抵押權所擔保的是這個債權。

00:54:49 - 00:54:51
而這個債權有任何影響嗎？

00:54:51 - 00:54:51
沒有啊,

00:54:52 - 00:54:57
因為請求權罹於時效,就是讓甲有一個時效抗辯,但不會讓債權罹於時效,

00:54:57 - 00:55:20
這不會讓債權

00:55:20 - 00:55:39
真的消滅。

00:55:39 - 00:55:42
那既然債權還在,我的抵押權就繼續存在,

00:55:42 - 00:55:44
所以說依照民法880條的規定啊,

00:55:45 - 00:55:46
基本上就是你在五年內,

00:55:47 - 00:55:51
就是原債權罹於時效後的五年內,你都可以來實行抵押權。

00:55:51 - 00:55:54
那880條是什麼?抵押權的除斥期間。

00:55:55 - 00:55:57
880是抵押權的除斥期間,

00:55:57 - 00:56:00
所以你五年沒有來行使,啪,抵押權就消滅了。

00:56:00 - 00:56:01
就抵押物取償的規定

00:56:01 - 00:56:07
那最後一個是民法146，他講主權利罹於時效者，其效力會及於從權利，對不對？

00:56:08 - 00:56:10
那這個地方就有兩個經典的問題

00:56:11 - 00:56:15
所謂的從權利有沒有包含利息在內？

00:56:17 - 00:56:20
所謂的從權利有沒有包含違約金在內？

00:56:24 - 00:56:26
這裡有兩個經典的食物見解

00:56:26 - 00:56:32
分別是99年的第五次決議,還有107年的第三次決議

00:56:32 - 00:56:34
好,那我們就把我們把它看完再下課

00:56:35 - 00:56:37
來,我們來講一下這兩個經典的問題

00:58:36 - 00:58:38
好,我們就簡單舉這樣一個例子,先假設說

00:58:40 - 00:58:42
這個甲跟乙，這個借錢，假設債務人乙是債權人，他們借錢的

00:58:45 - 00:58:48
日期是95年的8月1日，清償日是這一天，那

00:58:50 - 00:58:51
借的錢是100萬元，約定週年利率是3%，

00:58:53 - 00:58:56
那所以說95年8月1號這一天就清償日了，這時效從這一天開始起算。

00:58:58 - 00:58:58
好

00:58:58 - 00:59:03
那接下來雙方在這個過程當中，他會告訴你什麼都沒做。

00:59:03 - 00:59:05
就是甲沒有付過任何一毛錢，而乙也沒有做過任何的請求、或起訴、或承認，什麼都沒有。

00:59:11 - 00:59:13
所以中間也沒有任何時效中斷的事由，就這樣默默地到了112年8月1號。

00:59:15 - 00:59:18
那乙決心要對甲起訴請求返還，那甲主張時效抗辯，有沒有理由？

00:59:21 - 00:59:22
好，那我們來看，這個時候起訴的內容包括什麼。

00:59:24 - 00:59:25
包括本金跟利息。

00:59:30 - 00:59:30
本金在這裡有100萬。

00:59:33 - 00:59:33
對不對？

00:59:34 - 00:59:36
那95年到112年總共是17年。

00:59:37 - 00:59:41
所以一年的利息3萬，17年的利息是51萬元。

00:59:42 - 00:59:45
所以我今天總共跟他請求151萬。

00:59:45 - 00:59:49
好,那我們來看到本金的部分顯然怎麼樣,已經罹於時效了。

00:59:50 - 00:59:55
所以假可以依照144條的規定主張時效抗辯,拒絕給付就OK。

00:59:55 - 00:59:57
因為本金超過15年嘛,你從95年的8月1號開始算,算你

01:00:00 - 01:00:00
15年,

01:00:00 - 01:00:03
算到110年的8月1號時效完成。

01:00:04 - 01:00:07
所以從100年的8月到110年8月1號這一天，

01:00:07 - 01:00:08
時效完成，

01:00:08 - 01:00:11
那因此我在112年8月1號才起訴，

01:00:11 - 01:00:12
顯然已經超過了。

01:00:12 - 01:00:14
這個時效完成的這個日子,

01:00:14 - 01:00:16
所以甲可以主張時效抗辯拒絕返還。

01:00:17 - 01:00:18
那問題是啊,

01:00:18 - 01:00:21
有關於這一個請求權罹於時效之後,

01:00:21 - 01:00:23
它的效力會及於從權利,

01:00:23 - 01:00:25
那它會及於利息嗎？

01:00:26 - 01:00:27
也就是本金罹於時效的效果，

01:00:28 - 01:00:29
會不會及於這個利息？

01:00:29 - 01:00:29
好，

01:00:30 - 01:00:30
那這個地方，

01:00:31 - 01:00:32
食物鑑定說明會

01:00:32 - 01:00:33
很簡單

01:00:33 - 01:00:35
食物鑑定說明它及於利息

01:00:36 - 01:00:37
因為民法146條講

01:00:38 - 01:00:39
主權利罹於時效者

01:00:39 - 01:00:40
效力及於從權利。

01:00:41 - 01:00:43
所以針對這51萬的利息,

01:00:43 - 01:00:45
甲也都可以主張時效抗辯。

01:00:46 - 01:00:46
簡單來說,

01:00:47 - 01:00:48
當本金罹於時效之後,

01:00:49 - 01:00:51
利息通通跟著罹於時效。

01:00:52 - 01:00:53
全部跟著罹於時效,

01:00:53 - 01:00:57
因為誰叫你已沒有積極地來行使權利,

01:00:57 - 01:00:57
對不對?

01:00:58 - 01:00:59
你沒有積極行權,

01:00:59 - 01:00:59
這是你的問題啊。

01:01:00 - 01:01:01
所以在這個部分來講,

01:01:01 - 01:01:03
利息就會全部跟著罹於時效。

01:01:04 - 01:01:05
所以已經跟著罹於時效。

01:01:05 - 01:01:06
好。

01:01:06 - 01:01:09
在這樣的一個情況底下,

01:01:09 - 01:01:11
在這樣的一個情況底下,

01:01:12 - 01:01:14
這樣的一個想法合不合理?

01:01:14 - 01:01:15
簡單來說,

01:01:15 - 01:01:16
利息是不是從屬權利?

01:01:18 - 01:01:19
這句話,

01:01:19 - 01:01:21
利益從權利這句話,

01:01:21 - 01:01:23
我們會思考到一個問題,

01:01:23 - 01:01:26
利益我們可以把它分成三種情況,

01:01:26 - 01:01:27
對不對?

01:01:27 - 01:01:28
這時候學者就講了，

01:01:28 - 01:01:29
林誠老師的文章就講，

01:01:29 - 01:01:30
我們把利息分成三種。

01:01:31 - 01:01:32
第一種情況是說，

01:01:32 - 01:01:35
它是已經離於

01:01:39 - 01:01:40
我們這樣講好了,

01:01:40 - 01:01:41
我們把它分成就是說,

01:01:41 - 01:01:44
在主債權罹於時效前發生的。

01:02:06 - 01:02:08
好,林誠二老師的文章,

01:02:08 - 01:02:10
把利息分成兩種。

01:02:10 - 01:02:14
第一種是主權利罹於時效之前，就已經發生的利息，

01:02:15 - 01:02:18
而一種是在主權利罹於時效之後，才發生的利息，

01:02:18 - 01:02:20
因為你110年8月1號時效完成，

01:02:20 - 01:02:21
對不對？

01:02:21 - 01:02:25
代表從這一天之後，從8月2號開始就是一個罹於時效的請求權。

01:02:26 - 01:02:28
那逾時效的請求權,

01:02:28 - 01:02:31
基本上就沒有辦法怎麼樣，再發生獨立的,

01:02:31 - 01:02:36
應該說這個逾時效的，逾時效請求權所發生的利息,

01:02:37 - 01:02:38
當然也會跟著逾時效。

01:02:39 - 01:02:41
所以這個是什麼？民法146條的規定。

01:02:42 - 01:02:47
也就是說,針對在民國110年8月1號以後發生的利息,

01:02:47 - 01:02:50
因為我們現在是在112年8月1號才告嘛,

01:02:50 - 01:02:56
所以說110年8月2號到112年8月1號,這兩年時間的利息,

01:02:56 - 01:02:58
這兩年時間的利息,

01:02:58 - 01:03:01
它因為為主債務罹於時效的效力所及

01:03:02 - 01:03:03
所以它也跟著罹於時效,

01:03:03 - 01:03:06
所以針對這個部分，甲可以主張時效抗辯，沒有問題。

01:03:07 - 01:03:08
好，那接下來，

01:03:08 - 01:03:11
來，110年8月1號以前發生的，

01:03:12 - 01:03:17
林誠二老師認為，這個就不在146條所及的範圍內了。

01:03:17 - 01:03:18
為什麼？

01:03:18 - 01:03:22
因為146條所謂的主權利罹於時效者，效力及於從權利，

01:03:22 - 01:03:26
基本上指的是當主權利罹於時效以後發生的從權利。

01:03:27 - 01:03:30
罹於時效以後發生的從權利會跟著罹於時效，

01:03:30 - 01:03:33
但之前發生的呢，它都是個獨立的權利啊。

01:03:34 - 01:03:36
而且不該受到影響，你可以理解成一件事情，

01:03:36 - 01:03:40
我對你有一個100萬的債權，然後又有一個3萬的利息債權，

01:03:40 - 01:03:42
我可不可以獨立把這3萬的利息移轉出去？

01:03:43 - 01:03:43
可以嘛。

01:03:43 - 01:03:45
我能不能獨立的清償這3萬的利息？

01:03:46 - 01:03:46
可以嗎,

01:03:46 - 01:03:49
也就是3萬的利息本身是具有獨立性的,

01:03:49 - 01:03:51
為什麼一定要跟這100萬綁定在一起?

01:03:51 - 01:03:51
對不對?

01:03:52 - 01:03:56
所以如果這100萬還沒有罹於時效,它所發生的利息債權都是獨立的債權,

01:03:56 - 01:04:00
所以要看什麼？有沒有超過126條的五年時效。

01:04:00 - 01:04:06
的時效期間，簡單來說，我們如果從這個時間點起訴，112年8月1號往回推五年。

01:04:06 - 01:04:09
對，從112年8月1號往回推五年，那這個地方是

01:04:10 - 01:04:12
107年的8月1日，所以說在107年的

01:04:23 - 01:04:28
8月2號應該是往回推算，8月2號以後發生的利息。

01:04:29 - 01:04:33
他還沒有超過126條五年的期間。

01:04:38 - 01:04:45
那這個部分假應該要給付而不能主張時效抗辯。

01:04:45 - 01:04:50
但是如果是在107年8月1號以前發生的利息。

01:04:51 - 01:04:55
那他是已經超過126條的時效期間。

01:04:56 - 01:04:58
這個不是146條的問題喔。

01:04:58 - 01:05:01
這個地方是126條的問題。

01:05:01 - 01:05:04
那這種情況底下假還是可以主張時效抗辯。

01:05:05 - 01:05:11
但這個時效抗辯不是146的時效問題，而是獨立用126條的角度來看。

01:05:12 - 01:05:16
所以林誠二老師就提到就說，這個請求權罹於時效之後。

01:05:16 - 01:05:21
他所發生的利息，罹於時效之後所發生的利息，那就跟著罹於時效，沒有問題，就是146。

01:05:23 - 01:05:27
那逾時效之前發生的利息沒有146的適用。

01:05:27 - 01:05:29
所以回歸民法126條。

01:05:30 - 01:05:31
那就看有沒有超過五年。

01:05:31 - 01:05:34
那我們起訴日是112年8月1日起訴嘛,對不對?

01:05:34 - 01:05:37
所以代表說從107年8月2號以後,從107年8月2號以後。

01:05:39 - 01:05:43
到110年8月1號以前這一段時間，也就是說在107年8月2號以後。

01:05:46 - 01:05:49
110年8月1號以前這一段時間的利息。

01:05:49 - 01:05:52
這個部分還沒有超過五年的時效。

01:05:52 - 01:05:56
也沒有受到146條的波及，因此甲不能主張時效抗辯。

01:05:56 - 01:05:57
你甲還是得付錢。

01:05:58 - 01:06:00
那至於說107年8月1號以前。

01:06:00 - 01:06:00
那以前發生的

01:06:00 - 01:06:02
那已經超過五年了不用講了

01:06:03 - 01:06:05
所以它差別會在這個階段

01:06:05 - 01:06:07
它的差別會在這個階段

01:06:07 - 01:06:13
也就是針對這個利息債券的部分是不是一定為本金罹於時效所及

01:06:13 - 01:06:15
食物見解很簡單，全部都及

01:06:16 - 01:06:17
食物見解是全部都及

01:06:17 - 01:06:19
所以基本上就是直接全部搞定

01:06:19 - 01:06:23
就等於是本金一罹於時效，全部利息都罹於時效

01:06:23 - 01:06:24
食物很簡單

01:06:24 - 01:06:26
但學說上面還區分

01:06:26 - 01:06:30
就這個到底算不算是所謂的基本權還是支分權

01:06:30 - 01:06:31
去區分這個實益

01:06:31 - 01:06:34
簡單來講,他會認為這種他稱他叫支分權

01:06:34 - 01:06:39
支分權就像是一個獨立出來的支流，它就具有獨立性，就不受影響

01:06:39 - 01:06:41
所以這個部分叫支分權

01:06:41 - 01:06:48
那這種隨著已經罹於時效的主的本金債權而發生的利息債權，它屬於支分權的概念

01:06:48 - 01:06:49
但這是日本用語了

01:06:49 - 01:06:52
就不建議大家在考試的時候用這個詞

01:06:52 - 01:06:55
但是你要理解到學者有這樣的區分

01:06:55 - 01:06:58
好，那這個是有關於說在利息的部分

01:06:59 - 01:07:00
接下來最後一個

01:07:00 - 01:07:02
我們來講違約金

01:08:34 - 01:08:38
好，我們來看107年第三次決議的這個案例。

01:08:38 - 01:08:44
他說啊，這個甲，甲向乙公司購買，那乙所製造的商品。

01:08:44 - 01:08:53
那雙方約定好清償日是97年12月31日，如果預期沒有清償，甲應按日給付買賣價金千分之一計算的違約金。

01:08:54 - 01:08:59
那乙在103年6月1號起訴請求甲支付上開買賣價金跟違約金。

01:08:59 - 01:09:01
那甲則為時效抗辯。

01:09:01 - 01:09:03
這中間沒有任何中斷時效的事由。

01:09:04 - 01:09:06
這中間沒有任何中斷時效的事由。

01:09:06 - 01:09:12
那現在就問你說，那以對造在103年6月1號起訴的時候，能不能主張時效抗辯。

01:09:12 - 01:09:14
首先就價金的部分沒有問題。

01:09:14 - 01:09:18
因為我們從97年12月31號這天清償日嘛，對不對？

01:09:18 - 01:09:22
所以這個請求權從這天開始算，算兩年間不行使而消滅。

01:09:22 - 01:09:26
算到這個99年的12月31日，這個時候就時效完成。

01:09:27 - 01:09:30
那99年12月31日，時效完成的話。

01:09:30 - 01:09:33
那基本上他就已經超過兩年的時效期間。

01:09:33 - 01:09:36
所以甲當然就可以主張時效抗辯。

01:09:36 - 01:09:37
這個絕對沒有問題。

01:09:37 - 01:09:42
因為畢竟本件的價金債權是商人所製造商品的代價。

01:09:42 - 01:09:46
所以說從103年6月1號的時候才起訴。

01:09:47 - 01:09:48
那這個已經遠遠超過兩年。

01:09:49 - 01:09:52
那因此就價金的部分，可以主張時效抗辯，拒絕給付。

01:09:52 - 01:09:54
重點是違約金。

01:09:54 - 01:09:56
那違約金的話。

01:09:56 - 01:09:58
他的問題在哪裡？

01:09:58 - 01:09:59
他的問題在於說。

01:09:59 - 01:10:00
第一個，他有沒有辦法用

01:10:00 - 01:10:00
146條。

01:10:02 - 01:10:03
把它搞定了。

01:10:03 - 01:10:07
也就是說，主權利罹於時效者，效力及於從權利嘛。

01:10:07 - 01:10:12
那因此價金罹於時效之後，違約金就跟著罹於時效了，我就不用付違約金了。

01:10:13 - 01:10:13
可以嗎？

01:10:14 - 01:10:22
那針對這個問題的話，107年第三次決議，就我們現在講的這個107年第三次民事庭決議，這個實務見解。

01:10:23 - 01:10:24
它是採取否定的看法。

01:10:24 - 01:10:25
學者也都一樣，為什麼？

01:10:26 - 01:10:28
因為違約金跟利息不同。

01:10:29 - 01:10:32
違約金，它是一個獨立存在。

01:10:33 - 01:10:40
它是一個獨立存在，而且與所謂的一個主債務，並沒有直接牽連關係的這種債權。

01:10:40 - 01:10:45
我們簡單來講，利息這個東西，基本上是你有本金就會發生，對不對？

01:10:45 - 01:10:48
我去跟銀行借錢，銀行跟我約定利息。

01:10:49 - 01:10:51
那隻要有人都這樣講，我今天去跟銀行借錢，銀行跟我約定利息。

01:10:54 - 01:10:57
不管我有沒有違約，利息都會發生，對不對？

01:10:57 - 01:11:00
就算我按時繳錢，利息還是一直發生吧。

01:11:00 - 01:11:03
畢竟利息這個東西是伴隨著本金發生的。

01:11:04 - 01:11:06
所以我跟你借了1千萬，銀行說可以，利息兩%（百分之二）。

01:11:07 - 01:11:09
那利息兩%（百分之二），一年的利息20萬很多啊，對不對？

01:11:09 - 01:11:11
我就每年繳利息、繳利息、繳利息。

01:11:11 - 01:11:12
我有沒有違約？

01:11:12 - 01:11:12
沒有。

01:11:13 - 01:11:15
但是本金怎麼樣？就一直生利息。

01:11:15 - 01:11:17
所以利息是本金生出來的，它就是典型的從權利。

01:11:19 - 01:11:21
可是你想想看，違約金是怎麼發生的？

01:11:22 - 01:11:24
違約金是因為買賣價金而產生的嗎？

01:11:24 - 01:11:25
不是。

01:11:25 - 01:11:27
違約金是因為違約而發生的。

01:11:27 - 01:11:29
你不違約怎麼會有違約金嘛，對不對？

01:11:29 - 01:11:32
所以你只要乖乖付錢，12月31號那一天。

01:11:32 - 01:11:34
只要你乖乖付錢，就沒有違約金啊。

01:11:35 - 01:11:37
所以違約金是我的本金產生的債務嗎？不是喔。

01:11:38 - 01:11:40
違約金是你違約產生的債務，所以它不是本金的從權利。

01:11:42 - 01:11:47
你不能用146條說，本金罹於時效，違約金也跟著罹於時效，湯，因為畢竟這兩個發生原因不一樣。

01:11:47 - 01:11:51
所以它不是從權利，好，那問題就來了。

01:11:53 - 01:11:55
那違約金的消滅時效怎麼算？

01:11:57 - 01:11:59
違約金的消滅時效。

01:12:01 - 01:12:03
是5年還是2年

01:12:06 - 01:12:07
是5年還是15年，不好意思啊

01:12:07 - 01:12:09
是5年還是15年

01:12:10 - 01:12:12
那最高法院說是15年

01:12:14 - 01:12:16
雖然我們是按日計算違約金

01:12:17 - 01:12:19
但你不是每天在違約啊

01:12:19 - 01:12:27
有沒有，你可以理解到就說，如果我今天是每天違約一次，那這個代表違約金是穩定而持續的發生，那就是126，定期發生嘛

01:12:27 - 01:12:30
可是違約金是通常怎麼樣，只有違約一次

01:12:30 - 01:12:35
也就是99年12月30，97年12月31號那天不付錢

01:12:36 - 01:12:38
所以從98年1月1號開始你違約

01:12:38 - 01:12:42
所以從98年1月1號你開始違約的時候,那你的違約金就發生了

01:12:42 - 01:12:46
接下來的每天只是在增加違約金的範圍而已

01:12:46 - 01:12:49
它並不是每天發生一個1000塊的違約金債權

01:12:50 - 01:12:55
而是你的違約金債權從第一天違約就發生了,而每天增加1000元的範圍

01:12:55 - 01:12:59
所以實際上違約金它並不是一個定期發生的債權

01:12:59 - 01:13:02
所以適用的是一般債務不履行的時效15年

01:13:02 - 01:13:04
那算到什麼時候為止

01:13:04 - 01:13:07
最高法院說,算到你就買賣價金

01:13:13 - 01:13:15
為時效抗辯

01:13:16 - 01:13:17
的前一天為止

01:13:19 - 01:13:23
因為如果你今天就買賣價金為時效抗辯

01:13:23 - 01:13:25
那不就代表你可以拒絕給付了嗎

01:13:26 - 01:13:28
你可以拒絕給付，你就不再違約了

01:13:28 - 01:13:30
你不再違約，你就不需

01:13:30 - 01:13:31
又要再給付違約金了

01:13:32 - 01:13:36
所以從這一件來說,如果我們的違約金從98年1月1號開始算,為什麼

01:13:36 - 01:13:40
因為97年12月31號是付款的deadline,你那天付都不叫違約

01:13:41 - 01:13:43
所以隔天才叫違約嘛,對不對

01:13:43 - 01:13:45
從98年1月1號開始算,算到什麼時候

01:13:46 - 01:13:48
算到對方主張時效抗辯，假設是103年6月1號

01:13:50 - 01:13:53
那你就是在103年的5月31號這一天，作為你違約金計算的最後一天

01:13:54 - 01:13:58
所以你想想看，這一件違約金很驚人

01:13:59 - 01:14:00
按日

01:14:00 - 01:14:00
千分之一哦

01:14:00 - 01:14:02
100萬的千分之一是1000塊

01:14:03 - 01:14:05
那1000塊一年是36萬5000塊

01:14:05 - 01:14:09
那一年36萬5000塊你算一算這邊總共有接近五年的時間

01:14:09 - 01:14:12
那個違約金算起來比買賣價金還要高

01:14:12 - 01:14:16
所以接下來當然請求酌減就會是當下一個方案的方式了

01:14:16 - 01:14:21
所以這個部分你可以去理解到107年第三次決議的三個爭點

01:14:21 - 01:14:24
第一個違約金是不是146的重權利

01:14:24 - 01:14:24
不是

01:14:25 - 01:14:27
第二個違建消滅時效125條

01:14:27 - 01:14:27
55年

01:14:28 - 01:14:29
第三個違約金算到什麼時候

01:14:29 - 01:14:31
它的時效算到什麼時候

01:14:31 - 01:14:33
算到就買賣價金為時效抗辯權利一日

01:14:33 - 01:14:35
那這三個結論你要記下來

01:14:35 - 01:14:38
好，那這個是有關於違約金的部分

01:14:38 - 01:14:41
那接下來民法總則還有一個章節，叫做權利的行使

01:14:42 - 01:14:45
而這個權利的行使，我以前會在民總的時候講

01:14:45 - 01:14:47
那後來我覺得在這個時候講有點無聊

01:14:48 - 01:14:52
因為畢竟這個地方所涉及到的爭點都可以跟後面結合在一起

01:14:52 - 01:14:55
譬如說我們講到權力濫用，講到誠信原則

01:14:55 - 01:14:59
我們就可以跟767很多的經典案例，在權物選物化等等合在一起看

01:15:00 - 01:15:03
我們講到正當防衛、緊急避難、自助行為

01:15:03 - 01:15:05
這個都會在侵權行為的時候

01:15:05 - 01:15:05
也並介紹

01:15:06 - 01:15:07
所以這部分我們就直接跳過去

01:15:08 - 01:15:11
我們就等到債編，等到物權編，講到相關的案例的時候

01:15:11 - 01:15:13
我們再具體拿出來操作，我們就不再民總的時候

01:15:13 - 01:15:16
特別再多講這個東西，好，那我們民法總則到這裡結束

01:15:19 - 01:15:22
我們先稍作休息一下，等一下我們來看債編的部分

01:15:22 - 01:15:23
所以

01:15:23 - 01:15:26
你手邊如果說還沒領債編課本的，記得去領一下

01:15:27 - 01:15:29
那我們等等就開始來看債編的內容

01:15:34 - 01:15:35
好

01:15:35 - 01:15:36
那債編的話

01:15:36 - 01:15:37
因為很大，就是在債總加債各

01:15:37 - 01:15:40
我們會花非常多的時間來講它,所以通常啦

01:15:41 - 01:15:45
大概物權可能會剩下最後八堂的時間在講

01:15:45 - 01:15:47
那中間全部都上債編

01:15:47 - 01:15:50
那債編我個人的話,我會先上侵權行為

01:15:50 - 01:15:54
因為其實主要就說侵權行為、不當得利跟無因管理

01:15:54 - 01:15:57
這三個在考試上會獨立成為題目

01:15:57 - 01:16:00
它比較不會跟其他的那個牽

01:16:00 - 01:16:02
扯後面的問題扯在一起，譬如說

01:16:02 - 01:16:06
很少看到什麼侵權行為在搭配債權讓與來考你的，或者什麼侵權行為搭配一個那個抵銷啊，或侵權行為搭配個債務不履行的賠償，比較少見。

01:16:06 - 01:16:15
雖然說在體繫上它其實是可能產生，譬如說甲開車撞到乙，假設甲開車撞到乙，那雙方產生了這個侵權行為之債，那今天照理來說甲對乙就有一個損害賠償的債務。

01:16:16 - 01:16:18
那如果假一直不賠怎麼辦,

01:16:18 - 01:16:19
所以假一直不賠,

01:16:19 - 01:16:20
還是會構成給付遲延,

01:16:20 - 01:16:22
還是有233條的遲延利息可以算啦,

01:16:22 - 01:16:24
所以我們一般來講就說侵權行為是一種債,

01:16:24 - 01:16:25
那債總後半段的規定,

01:16:25 - 01:16:28
其實也都跟侵權行為之債可以產生聯動。

01:16:28 - 01:16:29
但一般來說在考試上比較少見,

01:16:29 - 01:16:30
所以我們可能在介紹的時候,

01:16:30 - 01:16:32
會先把這個侵權行為、不當得利跟無因管理先講完之後,

01:16:32 - 01:16:33
我們再來契約,

01:16:33 - 01:16:34
那再把債總的後半段接上去講,

01:16:34 - 01:16:36
也就是說這個債總的後半段的考題,

01:16:36 - 01:16:37
譬如說像債權保全,

01:16:37 - 01:16:38
或者像是關於債權移轉等等,

01:16:38 - 01:16:39
大部分都還是跟著契約考的機率高,

01:16:39 - 01:16:41
所以我們為了方便那個考試提醒的講解,

01:16:41 - 01:16:43
所以我們大概都會把契約擺在後半段,

01:16:43 - 01:16:44
讓他跟這個債總的後半段結合。

01:16:44 - 01:16:51
那債總講完之後就開始講債各,那當然債各不可能全部都講,債各東西實在太多,所以我主要就是買賣、租賃、承攬,這三個主要的,我一定會把它介紹。

01:16:51 - 01:16:52
那其他的部分,

01:16:52 - 01:16:54
其他的部份像是什麼贈與契約啦,

01:16:54 - 01:16:56
委任啊,或者像僱傭啊,

01:16:56 - 01:16:57
或者像運送啊,

01:16:57 - 01:16:59
我會帶你快速的看重要的法條,

01:16:59 - 01:17:00
因為這些選擇題還是會出現,

01:17:00 - 01:17:04
所以會把那個選擇題參考的法條帶你勾一勾看一看。

01:17:04 - 01:17:10
所以我們債各的最後一堂課很無聊,最後一個小,債各的最後一堂課,最後債各的最後一兩個小時,我自己覺得超級討厭上那邊。

01:17:10 - 01:17:14
就是念法條給你聽,然後帶你勾重點,然後帶你看一下。

01:17:14 - 01:17:16
你看這個運送契約的消滅時效。

01:17:16 - 01:17:20
那個運送契約造成貨損,跟運送契約造成

01:17:20 - 01:17:20
跟

01:18:00 - 01:18:00
人傷,

01:18:00 - 01:18:02
上面時效是不一樣的

01:18:02 - 01:18:02
一個是一年

01:18:02 - 01:18:03
一個是兩年

01:18:03 - 01:18:03
有沒有？

01:18:03 - 01:18:04
選擇題最愛考這種細節

01:18:04 - 01:18:07
那這個東西考出來其實申論不會考你,

01:18:07 - 01:18:07
但選擇題會考,

01:18:07 - 01:18:09
所以我帶你勾一下那些重點,

01:18:09 - 01:18:11
所以那個先預告一下,

01:18:11 - 01:18:13
我們會有很無聊的一兩個小時

01:18:13 - 01:18:14
那是最後才會出

01:18:14 - 01:18:15
在個的最後

01:18:15 - 01:18:18
所以我們今天就直接來看到侵權行為的部分。

01:18:19 - 01:18:19
好,

01:18:19 - 01:18:20
那侵權行為

01:18:20 - 01:18:24
從民法的184條開始,

01:18:24 - 01:18:28
到民法的這個191條之一,

01:18:28 - 01:18:31
到民法的這個191條之三,

01:18:31 - 01:18:32
那個叫責任成立,

01:18:32 - 01:18:34
所以我們把侵權行為體系給各位。

01:18:35 - 01:18:36
侵權行為本身來講，

01:18:40 - 01:18:42
它可以分成責任成立，

01:18:46 - 01:18:47
跟它的效果。

01:18:50 - 01:18:51
那責任成立的部分，

01:18:51 - 01:18:55
那我們就可以主要討論到這個一般的侵權行為。

01:18:56 - 01:18:58
跟特殊侵權行為。

01:19:40 - 01:19:42
一般侵權行為是在184條,

01:19:42 - 01:19:45
特殊侵權行為在這個185條到191條之3。

01:19:51 - 01:19:53
那侵權行為的法律效果叫做損害賠償。

01:19:55 - 01:19:57
那針對這個損害賠償,

01:19:57 - 01:19:59
我們又分成幾個部分來講，

01:19:59 - 01:20:00
一個是損害賠償的方法，

01:20:00 - 01:20:03
在197條跟198條，都有跟時效相對應的內容，

01:20:03 - 01:20:08
所以說，整個侵權行為在體繫上，我們可以這樣子來做一個簡單的整理。

01:20:09 - 01:20:13
那你也可以從這個地方可以看到，也就是說216到218之一。

01:20:13 - 01:20:15
還有像是民法的213到215

01:20:16 - 01:20:20
它其實並沒有專門規定在侵權行為的範圍內了。

01:20:20 - 01:20:23
因為侵權行為就是從184到198就結束了，

01:20:23 - 01:20:24
對不對？

01:20:24 - 01:20:27
那213到218之一，它是規範在什麼？

01:20:27 - 01:20:30
債之標的當中的損害賠償之債。

01:20:31 - 01:20:32
所以這裡我們要強調一個概念，

01:20:32 - 01:20:34
只要是損害賠償，

01:20:34 - 01:20:40
不管是侵權行為的損害賠償，還是債務不履行的損害賠償，都有這些規定的適用。

01:20:40 - 01:20:45
也就是說你現在所看到的213到218之一，不是給侵權行為用而已。

01:20:45 - 01:20:47
它不是給侵權行為用而已,

01:20:47 - 01:20:50
它是給所有的損害賠償之債來用的。

01:20:50 - 01:20:54
所以只要你法條扯到損害賠償,都可以用這個地方的規定,

01:20:54 - 01:20:54
好嗎?

01:20:55 - 01:20:58
所以你不要覺得說我們在這裡去講213到218之一,

01:20:58 - 01:21:01
好像這些規定就只有侵權行為會用。

01:21:01 - 01:21:06
當然90%的考題,要考你213到218之一的,它的前提都是侵權行為。

01:21:06 - 01:21:07
以考試來說啦,

01:21:08 - 01:21:12
一定都是先考你侵權行為的成立,再考你損害賠償的方法跟範圍。

01:21:12 - 01:21:17
那不過其實在其他的債務不履行裡面,例如說,這個債務不履行的損害賠償。

01:21:17 - 01:21:19
在其他的損害賠償裡面啦,

01:21:19 - 01:21:23
例如債務不履行的損害賠償，也會考慮到它的賠償方法跟賠償範圍等等。

01:21:24 - 01:21:27
所以其實這個部分的規定並不是給侵權行為用的而已,

01:21:28 - 01:21:30
而是所有的損害賠償之債都能用，

01:21:30 - 01:21:31
這我們先講清楚。

01:21:31 - 01:21:32
好,

01:21:32 - 01:21:34
那接下來我們在侵權行為的思考上面,

01:21:35 - 01:21:36
其實它就是三個層次。

01:21:36 - 01:21:42
第一個層次就是在於說，今天侵權行為賠償之債發生了沒有,

01:21:42 - 01:21:44
也就是當事人要不要賠。

01:21:44 - 01:21:46
所以第一層我們討論到的是要不要賠。

01:21:47 - 01:21:49
白話來講，要不要賠的問題。

01:21:52 - 01:21:52
要不要賠？

01:21:53 - 01:21:55
好，那如果要賠的話，

01:21:55 - 01:21:57
第二層，賠償的方法。

01:21:57 - 01:21:58
那要賠什麼？

01:22:03 - 01:22:04
第三層

01:22:04 - 01:22:05
那要賠多少？

01:22:08 - 01:22:11
所以侵權行為的思考就這三個層次

01:22:11 - 01:22:12
要不要？

01:22:12 - 01:22:14
然後賠什麼、賠多少

01:22:14 - 01:22:15
就這樣一路想下來

01:22:15 - 01:22:21
所以這也告訴我們一件事情，你不能把後面的這些規定拿來當請求權基礎用

01:22:21 - 01:22:28
也就是說你不能把213當請求權基礎，你不能把216當請求權基礎，你不能把195當請求權基礎

01:22:28 - 01:22:34
因為這些規定只是在侵權行為成立之後，在決定後續的賠償方法跟範圍的內容而已

01:22:34 - 01:22:36
而不是一個獨立的成立要件

01:22:36 - 01:22:42
所以你要讓他成立侵權責任，你還是得回到184，回到185到191之3

01:22:42 - 01:22:45
這些請求權基礎所謂的完全法條來決定

01:22:46 - 01:22:48
所以說今天假設乙被甲開車撞到

01:22:48 - 01:22:50
乙被甲開車撞到

01:22:50 - 01:22:51
那假如對於請求損害賠償

01:22:52 - 01:22:56
我們先用民法的184,用191之2來決定要不要賠

01:22:56 - 01:22:58
對不對,假如被乙開車撞到嘛

01:22:58 - 01:22:58
乙要賠嗎

01:22:59 - 01:23:01
你要用184,要用191之2來涵攝

01:23:02 - 01:23:06
接下來如果要賠，那要賠什麼，賠錢

01:23:06 - 01:23:07
那這個是213到215

01:23:07 - 01:23:08
賠償方法的認定

01:23:08 - 01:23:09
那要賠多少錢

01:23:09 - 01:23:15
那民法的193，勞動能力的減損啊，日常生活增加的費用啊，195條的慰撫金啊，把它算進去

01:23:16 - 01:23:19
這就是一個完整的侵權行為的思考體系

01:23:19 - 01:23:24
所以說這裡後段的規定,基本上你不能獨立的拿來請求賠償

01:23:24 - 01:23:27
除了192跟194

01:23:27 - 01:23:28
這兩個條文比較特別

01:23:29 - 01:23:33
其他的像是193,195,或者像什麼216

01:23:33 - 01:23:34
都不是請求權基礎

01:23:35 - 01:23:37
好，那這個是有關於在侵權行為的體系結構

01:23:38 - 01:23:45
那我們接下來就直接從侵權行為裡面，責任成立要件當中，最重要的，一般成立要件184開始來談

01:23:46 - 01:23:47
那民法184

01:23:48 - 01:23:54
它又分成一項前段、一項後段，跟二項，那這個當然是對應德國民法的規定模式

01:23:57 - 01:24:00
因為德國民法的823條800

01:24:00 - 01:24:01
26條,

01:24:01 - 01:24:03
就把侵權行為分成所謂的三小條款,

01:24:04 - 01:24:05
教科書都真的這樣講,

01:24:05 - 01:24:06
但名字不好聽啦,

01:24:06 - 01:24:07
就三小條款,

01:24:07 - 01:24:08
哪三小?

01:24:08 - 01:24:09
184條一項前段,

01:24:09 - 01:24:11
184條一項後段跟184條二項,

01:24:11 - 01:24:14
而這三個條款都是獨立的請求權基礎,

01:24:15 - 01:24:16
所以考試的時候,

01:24:16 - 01:24:18
我會建議你一定要寫清楚,

01:24:18 - 01:24:20
你要寫的是184條一項前段,

01:24:20 - 01:24:21
還是184條一項後段,

01:24:22 - 01:24:23
還是184條二項

01:24:23 - 01:24:25
你考試你要寫得很精確,

01:24:25 - 01:24:27
你要告訴老師我今天要涵攝的是什麼,

01:24:28 - 01:24:29
你不要用六個字,

01:24:29 - 01:24:30
侵權行為法,

01:24:31 - 01:24:34
因為現在很多的學者都很討厭這六個字,

01:24:34 - 01:24:36
因為你看早年的最高法院的判決,

01:24:36 - 01:24:38
他說可以依侵權行為法則請求賠償,

01:24:39 - 01:24:42
那請問你的侵權行為法則是哪一個法則?

01:24:42 - 01:24:44
是184條一項前段還是後段還是二項,

01:24:45 - 01:24:46
還是特殊侵權行為?

01:24:46 - 01:24:47
你要講清楚啊,

01:24:47 - 01:24:49
每一個構成要件都不一樣,

01:24:49 - 01:24:52
所以你說這一件可以依侵權行為請求賠償,

01:24:52 - 01:24:53
請問是依什麼賠償？

01:24:53 - 01:24:54
你要講得很明白。

01:24:55 - 01:24:55
那考試的時候,

01:24:56 - 01:24:58
你就要寫說本件可不可以依照184條一項前段,

01:24:59 - 01:25:00
184條一項後段,

01:25:00 - 01:25:01
還是184條二項,

01:25:02 - 01:25:03
你要把它講清楚

01:25:03 - 01:25:04
你不能只寫一個184,

01:25:04 - 01:25:06
或只寫一個侵權行為法則,

01:25:06 - 01:25:07
你要把它寫清楚,

01:25:07 - 01:25:09
不然有些老師會認為說,

01:25:09 - 01:25:11
你這樣子的標的根本不明確

01:25:11 - 01:25:14
你沒有辦法正確地去引用你的請求權基礎的時候,

01:25:15 - 01:25:16
你無法在後面進行涵射,

01:25:16 - 01:25:18
所以這個地方是很重要的,

01:25:18 - 01:25:22
那我們就從184條一項前段開始來看,

01:25:22 - 01:25:24
那這個184條一項前段,

01:25:24 - 01:25:27
主要可以把它分成七個構成要件

01:25:28 - 01:25:29
那這七個構成要件呢

01:25:30 - 01:25:33
我們第一個層次是在客觀的成立要件的層次

01:25:34 - 01:25:36
第二個是違法的層次

01:25:38 - 01:25:40
第三個是有責的層次

01:25:40 - 01:25:41
那就會發現說,

01:25:41 - 01:25:41
哇,

01:25:42 - 01:25:45
這個跟你的刑法總則學的三階理論一模一樣,

01:25:45 - 01:25:45
對不對?

01:25:46 - 01:25:47
什麼叫做犯罪？

01:25:47 - 01:25:48
構成要件該當性

01:25:49 - 01:25:49
違法性

01:25:49 - 01:25:50
有責性嘛

01:25:50 - 01:25:50
對不對？

01:25:50 - 01:25:53
那個就是你在這個刑總裡面學到的三階理論

01:25:54 - 01:25:55
那其實最早的時候,

01:25:56 - 01:25:57
法律是不分家的啦,

01:25:57 - 01:25:59
民法跟刑法的區分,

01:26:00 - 01:26:01
這個其實是後半段才有的,

01:26:02 - 01:26:05
最早的法律沒有在跟你分民事責任刑事責任

01:26:05 - 01:26:05
對不對？

01:26:06 - 01:26:08
所以那時候對於一個人有沒有構成犯罪,

01:26:09 - 01:26:10
對於一個人有沒有要賠償,

01:26:10 - 01:26:11
邏輯都一樣,

01:26:11 - 01:26:14
也就是先看客觀上有沒有滿足某些要件,

01:26:15 - 01:26:18
再來看他這個規則是有上面,

01:26:18 - 01:26:19
有沒有具有可非難性,

01:26:20 - 01:26:23
那這個可非難性裡面又包含主觀規則跟客觀規則,

01:26:23 - 01:26:25
違法跟有責的情形。

01:26:25 - 01:26:27
那要件上面可以分成四個部分,

01:26:28 - 01:26:30
第一個就是客觀上你要有行為存在。

01:26:38 - 01:26:39
你要造成權利受到侵害,

01:26:41 - 01:26:42
你要造成損害,

01:26:43 - 01:26:45
而且這中間要有因果關係。

01:26:46 - 01:26:47
所以說行為,

01:26:47 - 01:26:48
權力

01:26:48 - 01:26:48
損害

01:26:49 - 01:26:49
因果

01:26:49 - 01:26:51
這裡有四個客觀的構成要件。

01:26:52 - 01:26:52
再來第二個

01:26:53 - 01:26:54
就規則來說,

01:26:55 - 01:26:57
客觀規則是你必須要具有不法性。

01:26:57 - 01:26:59
那主觀規則是有兩個部分,

01:27:00 - 01:27:05
第一個就是你必須要在主觀上去有故意或過失，以及你要具有責任能力。

01:27:11 - 01:27:13
責任能力又稱為識別能力。

01:27:14 - 01:27:14
好,

01:27:15 - 01:27:17
所以我們一般侵權行為如果要滿足要件的話,

01:27:18 - 01:27:19
就必須要有行為,

01:27:19 - 01:27:19
權利,

01:27:20 - 01:27:20
損害,

01:27:20 - 01:27:21
因果

01:27:21 - 01:27:21
不法

01:27:21 - 01:27:22
故意或過失

01:27:22 - 01:27:22
責任能力

01:27:23 - 01:27:23
這七個要素。

01:27:24 - 01:27:25
那我們可以理解到

01:27:25 - 01:27:27
就是到底什麼叫做侵權行為？

01:27:27 - 01:27:28
對,

01:27:28 - 01:27:29
到底什麼叫侵權行為？

01:27:29 - 01:27:30
侵權行為其實在討論一件事情

01:27:31 - 01:27:32
就是這個人的行為，

01:27:33 - 01:27:33
這個人行為，

01:27:34 - 01:27:35
如果他造成損害的結果，

01:27:36 - 01:27:37
他該不該負賠償責任？

01:27:37 - 01:27:38
就是這樣子的一個問題。

01:27:39 - 01:27:42
也就是這個人行為在法律上該不該被非難。

01:27:42 - 01:27:44
那我們當然如果只有第一個要素，

01:27:45 - 01:27:46
也就是在要件上面有該當，

01:27:47 - 01:27:49
那不見得要負賠償責任。

01:27:49 - 01:27:50
我們講一個很簡單的例子，

01:27:51 - 01:27:51
牙醫生

01:27:52 - 01:27:53
牙醫拔牙

01:27:54 - 01:27:56
牙醫拔牙跟討債集團拔牙

01:27:57 - 01:27:58
有什麼不一樣？

01:27:58 - 01:27:59
對不對？

01:27:59 - 01:28:00
今天假設說,

01:28:00 - 01:28:01
有一個人牙齒很痛啊,

01:28:01 - 01:28:02
跑去看醫生的時候,

01:28:02 - 01:28:04
醫生說這個牙齒要拔掉。

01:28:04 - 01:28:06
那接下來討債集團說你不還錢,

01:28:06 - 01:28:08
我就拿老虎鉗幫你牙齒拔掉

01:28:08 - 01:28:09
一樣都拔牙

01:28:09 - 01:28:09
有沒有？

01:28:10 - 01:28:11
客觀上都有拔牙行為

01:28:11 - 01:28:13
造成牙齒被拔掉的結果

01:28:13 - 01:28:15
然後這中間有因果關係

01:28:15 - 01:28:16
攏港款啊。

01:28:16 - 01:28:19
那為什麼你會認為牙醫師拔牙不用賠償

01:28:19 - 01:28:21
而討債集團拔牙要賠償

01:28:21 - 01:28:21
差別在哪裡？

01:28:22 - 01:28:27
差別在於牙醫師拔牙有得被害人承諾這個阻卻違法事由嘛，

01:28:27 - 01:28:28
對不對？

01:28:28 - 01:28:29
你牙齒很痛嘛，

01:28:29 - 01:28:30
你跟醫生說拜託啦，

01:28:30 - 01:28:31
幫我拔掉啦！

01:28:31 - 01:28:32
我牙齒好痛喔,

01:28:32 - 01:28:32
有沒有?

01:28:32 - 01:28:33
你還求他幫你拔咧,

01:28:33 - 01:28:34
對不對?

01:28:34 - 01:28:35
所以在這種情況底下,

01:28:35 - 01:28:38
他的行為在客觀上就沒有可非難性,

01:28:38 - 01:28:40
所以你不會認為他需要負賠償責任,

01:28:41 - 01:28:42
但討債集團不是啊,

01:28:42 - 01:28:44
討債集團你不還錢就拔你牙齒,

01:28:44 - 01:28:45
這個不一樣呢,

01:28:46 - 01:28:47
那這種情況來說的話，

01:28:47 - 01:28:47
就是在於說，

01:28:48 - 01:28:49
侵權行為本質上來講，

01:28:50 - 01:28:51
我們要去討論的是，

01:28:51 - 01:28:54
除了有沒有行為造成損害的結果之外，

01:28:54 - 01:28:56
最重要的是這個行為值得被非難嗎？

01:28:57 - 01:29:00
而非難除了客觀上有沒有阻卻不法的事由之外，

01:29:01 - 01:29:03
還有就是主觀上有沒有故意或過失，

01:29:03 - 01:29:04
因為一個人的行為，

01:29:05 - 01:29:06
如果沒有過失，

01:29:07 - 01:29:08
一個人行為如果沒有過失,

01:29:09 - 01:29:11
除非法律有特別要他負責的事由,

01:29:11 - 01:29:15
譬如說我們民法當中很多的無過失責任,

01:29:15 - 01:29:18
所以除非民法裡面有特別要求他負無過失責任,

01:29:19 - 01:29:19
不然的話,

01:29:19 - 01:29:22
他不需要為自己沒有過失的行為負責。

01:29:22 - 01:29:23
那為什麼在法律上，

01:29:24 - 01:29:26
我們會有這樣子的一個思考？

01:29:26 - 01:29:28
其實侵權行為最難的問題就在這裡，

01:29:28 - 01:29:30
它是一種行為自由。

01:29:32 - 01:29:33
跟權利保護

01:29:41 - 01:29:41
的拔河。

01:29:42 - 01:29:44
行為自由跟權利保護，

01:29:44 - 01:29:45
這兩個之間，

01:29:46 - 01:29:49
我們到底要怎麼去找到它的平衡點？

01:29:49 - 01:29:52
如果你今天要達到絕對的權利保護，

01:29:53 - 01:29:53
可以啊，

01:29:54 - 01:29:56
你在法律上就是告訴我們說，

01:29:56 - 01:29:57
這個權利一定要被保護，

01:29:58 - 01:29:59
誰侵害這個權利，

01:30:00 - 01:30:01
都要負起賠償責任,那就代表怎麼樣?

01:30:02 - 01:30:04
這個行為自由會被高度的限縮,你連牙醫師拔牙都要賠。

01:30:06 - 01:30:08
你連沒有過失都要賠,為什麼?

01:30:08 - 01:30:10
為了要實現絕對的權利保障。

01:30:10 - 01:30:12
我們不可能這樣設計一個法律嘛,因為你絕對的權利保障。

01:30:14 - 01:30:16
那就是絕對的行為不自由，你什麼都不能做。

01:30:16 - 01:30:19
只要你動到別人，你就得負責任。

01:30:19 - 01:30:25
那行為自由本身來講，如果又被過度保護的話，那樣的話權利保護又不足了。

01:30:25 - 01:30:28
所以侵權行為就是一直在尋找這中間的平衡點在哪裡？

01:30:28 - 01:30:30
那條界限要畫在哪？

01:30:30 - 01:30:31
比較合適。

01:30:31 - 01:30:38
也就是說我們一方面要考慮到對被害人的權利保護，但另一方面對於加害人的行為自由，又不能過度地剝奪跟限制。

01:30:38 - 01:30:40
所以這兩者之間怎麼去找到一個平衡？

01:30:40 - 01:30:45
就是針對你每一個個案，你這個要件怎麼去詮釋，怎麼去涵攝，它很重要。

01:30:46 - 01:30:52
所以侵權行為你可以看到，幾乎所有的教科書，只要跟債總有關的。

01:30:52 - 01:30:55
侵權行為的篇幅一定最大。

01:30:55 - 01:30:56
債總裡面侵權行為篇幅最大。

01:30:56 - 01:30:57
因為每個要件都有故事可以講。

01:30:57 - 01:30:58
然後你看很多的學者。

01:30:58 - 01:30:59
像王澤鑑老師,陳聰富老師。

01:31:00 - 01:31:02
侵權行為法直接給你一本書啦，對不對？

01:31:02 - 01:31:05
他直接不跟你說我寫一本債總，然後裡麵包含侵權行為。

01:31:05 - 01:31:07
No,侵權行為就是一本書。

01:31:07 - 01:31:10
好，那本書還都是五六百頁，六七百頁，超厚超大本。

01:31:10 - 01:31:12
然後裡面有各式各樣的案例。

01:31:12 - 01:31:13
那你去查食物判決。

01:31:14 - 01:31:16
你只要輸入民法184條第一項前段。

01:31:16 - 01:31:18
喔，那跟你講這個判決絕對查不完。

01:31:18 - 01:31:19
幾千幾萬則都有。

01:31:19 - 01:31:22
就代表侵權行為在我們的社會當中，它是一個最基本的民事糾紛的來源。

01:31:25 - 01:31:29
因為只要人跟人之間有權利被侵害,那就是侵權行為的問題。

01:31:29 - 01:31:30
對不對?

01:31:30 - 01:31:34
所以我們怎麼去保護權利,怎麼去規範行為自由?

01:31:35 - 01:31:37
這個中間就是一個非常困難的問題。

01:31:37 - 01:31:40
每一個要件都可以很仔細地去談,怎麼去講。

01:31:40 - 01:31:42
那當然我們時間有限。

01:31:42 - 01:31:46
我們不可能說把這個財產法的這個課程直接當成侵權行為法專題來上。

01:31:46 - 01:31:49
把侵權行為法從頭到尾上個30堂課，摸扣點啊，所以我們必須要就考試來說。

01:31:51 - 01:31:54
把一些重要的概念跟你們做個介紹。

01:31:54 - 01:31:59
但希望你們可以養成那種，以後面對侵權行為的問題的時候，知道怎麼樣去思考。

01:32:00 - 01:32:02
考，這樣子的一個基本功，我覺得是比較重要的。

01:32:03 - 01:32:05
好，那我們就從行為這個要件開始來看。

01:32:06 - 01:32:08
侵權行為的行為。

01:32:11 - 01:32:13
我們可以把它分成行為的態樣。

01:32:18 - 01:32:19
跟行為的主體。

01:32:20 - 01:32:21
兩個角度來看。

01:32:22 - 01:32:25
那針對行為的態樣來說，包含兩個部分。

01:32:25 - 01:32:26
一個叫作為。

01:32:27 - 01:32:28
一個叫不作為。

01:32:29 - 01:32:32
那我們課本是先講行為的主體啦。

01:32:32 - 01:32:39
但我覺得畢竟我們講到法人的侵權行為的時候，必須要講有關於不作為的概念。

01:32:39 - 01:32:43
所以我就先把作為跟不作為講掉，再來看那個主體的部分。

01:32:44 - 01:32:50
好，那有關於說這個侵權行為的態樣裡面的作為，它是一種積極的作為。

01:32:51 - 01:32:52
它是一種積極的作為。

01:32:53 - 01:32:57
那也就是說你積極有意的，去使這個結果發生。

01:32:57 - 01:33:00
或者是說你積極有意，有意是去從事社團的活動。

01:33:01 - 01:33:03
那我們這裡要先來談到，到底什麼叫做行為。

01:33:04 - 01:33:06
對，這個行為本質上來講，它是一種

01:33:06 - 01:33:08
受到你的意識

01:33:11 - 01:33:12
所支配

01:33:15 - 01:33:16
而發生的活動。

01:33:18 - 01:33:20
受意識所支配而發生的活動。

01:33:21 - 01:33:22
這個我們會稱它叫做行為。

01:33:22 - 01:33:27
所以你要有行為之前，你一定要先有一個意識存在。

01:33:27 - 01:33:29
你要先有一個意識存在，你要知道你在幹嘛。

01:33:29 - 01:33:29
所以

01:33:30 - 01:33:33
一個人在無意識的情況之下,他是不會有行為的。

01:33:34 - 01:33:38
譬如說吃了安眠藥的夢遊,有沒有,或者癲癇症發作而踩著油門。

01:33:38 - 01:33:39
這個都不叫行為。

01:33:39 - 01:33:41
他都已經不是受意識所支配的活動,一定是受意識所支配的活動,才叫做行為。

01:33:44 - 01:33:48
好，那接下來，如果這個行為是一種受意識所支配的活動。

01:33:48 - 01:33:52
那我主觀上積極地，透過我的意識去支配我的活動。

01:33:53 - 01:33:54
那這個就是一個積極的作為。

01:33:54 - 01:33:57
那消極的不作為就是我的意識告訴我不要做。

01:34:00 - 01:34:00
有沒有，不作為就是我的意識告訴我不要這樣做。

01:34:03 - 01:34:06
好，那請問一下，不作為會構成侵權行為嗎？

01:34:06 - 01:34:09
那針對不作為會不會構成侵權行為，原則上不會。

01:34:10 - 01:34:18
因為我們會認為說，人跟人之間其實沒有任何的作為，原則上人跟人之間沒有什麼作為義務的問題。

01:34:18 - 01:34:21
所以今天假設我在路上看到一個人昏倒了。

01:34:22 - 01:34:23
我在游泳池看到一個人溺水了。

01:34:24 - 01:34:29
或者是我在爬山的時候看到一個人跌在山腳下，我可以無視他的存在。

01:34:29 - 01:34:33
對我來講，我可以無視他的存在，反正我離開就是了。

01:34:33 - 01:34:34
我不會怎麼樣。

01:34:34 - 01:34:38
我們在法律上並不要求說你對這個人一定有這樣的一個義務。

01:34:38 - 01:34:39
除非

01:34:40 - 01:34:42
今天你對他有一定的作為義務。

01:34:45 - 01:34:49
如果你對這個人有作為義務存在，那你就不能無視他。

01:34:50 - 01:34:52
那這個作為義務的來源有四個。

01:34:53 - 01:34:56
第一個是基於法律的規定。

01:34:59 - 01:35:00
第二個是基於契約。

01:35:02 - 01:35:05
第三個是交易往來安全義務。

01:35:12 - 01:35:13
第四個是基於誠信原則。

01:35:14 - 01:35:17
好，那基於法律或者是基於契約，

01:35:17 - 01:35:18
這個都很好理解，

01:35:18 - 01:35:21
例如說基於法律規定，

01:35:21 - 01:35:22
那這個就像警察啦，

01:35:22 - 01:35:25
或者是消防隊的隊員啊，

01:35:25 - 01:35:28
有沒有，你本身基於法律規定，

01:35:28 - 01:35:30
你都有一定的作為義務嘛，

01:35:30 - 01:35:33
舉個例子來講，發生火災，

01:35:33 - 01:35:35
發生火災，你作為鄰居，

01:35:35 - 01:35:38
你可以去，你可以不去救嗎？

01:35:38 - 01:35:41
對，如果發生火災，你作為鄰居，

01:35:41 - 01:35:43
你可以不去救嗎？

01:35:43 - 01:35:45
可以，因為你是鄰居，

01:35:45 - 01:35:47
你沒有作為義務，

01:35:47 - 01:35:49
但如果你是消防隊隊員，

01:35:49 - 01:35:51
你可以不去救嗎？

01:35:51 - 01:35:54
不行，那是你法律上的義務，

01:35:54 - 01:35:56
就是有一個作為義務存在，

01:35:56 - 01:36:00
還有像什麼，父母對未成年子女啦。

01:36:00 - 01:36:02
就像你們在刑法裡面到保證人地位一樣。

01:36:02 - 01:36:05
父母對未成年子女有保護教養的權利義務。

01:36:05 - 01:36:12
所以說假設這個小孩子發燒了，那燒得很重，父母可以不帶他去看醫生嗎？

01:36:12 - 01:36:15
父母可以不積極地帶他去治療嗎？

01:36:15 - 01:36:16
不行。

01:36:16 - 01:36:19
但如果你家隔壁鄰居發燒，關你什麼事，對不對？

01:36:19 - 01:36:19
所以基本上就是要討論到那個作為義務的來源。

01:36:19 - 01:36:22
那契約的話其實也很多，比如說像救生員。

01:36:27 - 01:36:32
救生員本身來說，他也是會有一定的契約的約束存在。

01:36:32 - 01:36:35
所以救生員看到泳客溺水，他有積極救助的義務。

01:36:35 - 01:36:39
如果他消極地不施救，他就會構成不作為的侵權行為。

01:36:39 - 01:36:49
還有像是那個海上法上，有沒有，船長在不勝危害海員跟其他旅客安全的情況之下，對遇難的人必須要積極救助。

01:36:49 - 01:36:53
所以你像那個韓國之前不是有一艘船沉下去。

01:36:53 - 01:36:54
然後那個船長被判刑。

01:36:54 - 01:36:57
那就是因為你船長無視大家的安危直接落跑。

01:36:57 - 01:37:00
你的不作為也會構成侵權行為。

01:37:00 - 01:37:02
好，那重點在第三個。

01:37:02 - 01:37:03
考試就考它啦。

01:37:03 - 01:37:05
交易往來安全義務，這比較重要。

01:37:06 - 01:37:07
什麼叫做交易往來安全義務？

01:37:07 - 01:37:10
它是一種無形的作為義務。

01:37:10 - 01:37:14
而這種作為義務的來源，它沒有明確的法律規定。

01:37:14 - 01:37:15
也沒有明確的契約。

01:37:15 - 01:37:18
而他強調的是你在社會上進行活動的時候，

01:37:19 - 01:37:22
如果你開啟危險，

01:37:27 - 01:37:30
你在社會上你開啟了危險，

01:37:30 - 01:37:32
那你就應該要防範危險的發生。

01:37:34 - 01:37:37
這個就是我們所謂的交易往來安全義務。

01:37:37 - 01:37:44
白話來說，你做的某件事情，它是具有危險性的，或者是它會帶來風險的。

01:37:44 - 01:37:46
那你就要想辦法去降低這個風險。

01:37:47 - 01:37:56
那我們舉一個最明顯的例子，我們每次講到交易往來安全義務，大家都會講到去百貨公司地下街吹冷氣，結果滑倒。

01:37:56 - 01:37:59
你想想看喔，一個人他沒有點餐。

01:37:59 - 01:38:00
他沒有點餐，他就純粹

01:38:00 - 01:38:00
天氣很熱，

01:38:00 - 01:38:03
就跑去新光三越的地下室，想說吹個冷氣，

01:38:03 - 01:38:06
那美食街還有椅子可以坐，就坐在那邊滑個手機嘛。

01:38:06 - 01:38:11
那結果呢，你今天在走到地下街的過程中，地上有一灘水。

01:38:11 - 01:38:14
你沒有注意到，你踩下去滑倒了，你受傷。

01:38:14 - 01:38:16
你可以告新光三越嗎？

01:38:16 - 01:38:21
對，這個問題就在於說，你會想到，這類的問題能不能討論到先契約義務。

01:38:21 - 01:38:21
但前提是什麼？

01:38:22 - 01:38:23
如果你有要點餐，

01:38:23 - 01:38:25
對,如果你有想要在那邊消費,

01:38:25 - 01:38:27
那就是契約上的作為義務的問題了,

01:38:27 - 01:38:31
也就是說,他對於這個環境的維護,可能是他的附隨義務,

01:38:31 - 01:38:32
這就往契約找就好了。

01:38:33 - 01:38:35
可是問題是,我們完全沒有要點餐,

01:38:35 - 01:38:37
我純粹去蹭冷氣的，我去借廁所的，

01:38:37 - 01:38:38
我一塊錢都沒有付。

01:38:38 - 01:38:45
在這種情況底下，對於百貨公司來說，他有沒有把地板擦乾淨的義務？

01:38:45 - 01:38:50
那我們會強調，百貨公司開啟一個什麼？供大家來往的環境。

01:38:50 - 01:38:53
那隻要這個環境本身具有一定的危險性，

01:38:53 - 01:38:56
他們就必須要防範危險的發生。

01:38:56 - 01:38:59
所以你可以看到百貨公司都很多的清潔人員，有沒有？

01:38:59 - 01:39:40
你看美食街啊，

01:39:40 - 01:39:42
一定都是滿滿的清潔人員，

01:39:42 - 01:39:44
啊一有東西打翻，立刻拖把就來拖掉。

01:39:44 - 01:39:45
為，為什麼？

01:39:45 - 01:39:47
因為基本上只要有人滑倒，

01:39:47 - 01:39:52
就算那個湯不是百貨公司打翻的，對，是其他顧客打翻的，

01:39:52 - 01:39:53
誰打翻的你也不知道，

01:39:54 - 01:39:55
但只要你在那個地方出事，

01:39:56 - 01:39:57
百貨公司就有責任。

01:39:57 - 01:40:00
這個叫做交易往來安全義務。

01:40:00 - 01:40:01
走的時候，

01:40:01 - 01:40:01
哇，

01:40:01 - 01:40:02
跟人家發生車禍。

01:40:03 - 01:40:03
請問一下,

01:40:04 - 01:40:06
這時候你們兩個受損的人,

01:40:06 - 01:40:09
可以依照侵權行為對這個違停的人請求賠償嗎?

01:40:10 - 01:40:11
那我們的問題在哪裡?

01:40:11 - 01:40:13
不是違停的人做了什麼,

01:40:13 - 01:40:14
而是他沒做什麼。

01:40:15 - 01:40:16
對，假設說他的車子停在那個地方，

01:40:16 - 01:40:18
可能不是說他真的違規停車，

01:40:18 - 01:40:20
而是他車子真的拋[redacted] 了。

01:40:20 - 01:40:21
他的車子真的拋錨了。

01:40:22 - 01:40:23
那車子拋錨就停在那個地方,

01:40:23 - 01:40:24
怎麼辦？

01:40:24 - 01:40:25
一般車子拋錨你要幹嘛？

01:40:26 - 01:40:27
會開車的人,

01:40:27 - 01:40:28
有考過駕照的人,

01:40:28 - 01:40:29
應該知道嘛。

01:40:29 - 01:40:30
車子拋錨的第一件事情，

01:40:30 - 01:40:31
打雙黃燈嘛，

01:40:31 - 01:40:32
然後下車，

01:40:32 - 01:40:34
把三角錐拿出來放好。

01:40:34 - 01:40:34
有沒有？

01:40:34 - 01:40:36
然後打電話叫拖車來處理嘛，

01:40:36 - 01:40:37
一般都這樣子嘛。

01:40:38 - 01:40:40
所以實際上你的車子如果真的拋錨停在那邊，

01:40:41 - 01:40:44
你有沒有積極的做出這些該做的事情？

01:40:44 - 01:40:46
你的作為義務的來源就來自於

01:40:46 - 01:40:48
你開啟了一個危險環境啊

01:40:48 - 01:40:50
你車子停在那個地方

01:40:50 - 01:40:52
它就是容易造成車禍嘛

01:40:52 - 01:40:53
你有沒有防範危險的發生？

01:40:54 - 01:40:54
你沒有嘛,

01:40:55 - 01:40:56
那你違反了交易往來安全義務,

01:40:56 - 01:40:58
那你就要負賠償責任。

01:40:58 - 01:41:17
而這個義務

01:41:17 - 01:41:40
本質上來講,

01:41:40 - 01:41:42
說不只是在教科書上的案例而已。

01:41:43 - 01:41:45
我們帶同學來看兩個最高法院的判決。

01:41:46 - 01:41:47
這兩個最高法院判決都蠻有意思的，

01:41:48 - 01:41:51
都是我們在這個實務上面明確承認，

01:41:51 - 01:41:54
這個交易往來安全義務的明文。

01:41:54 - 01:41:54
好。

01:41:54 - 01:41:55
我們第一個

01:41:55 - 01:41:56
來看到在

01:42:00 - 01:42:00
判決

01:42:00 - 01:42:01
我們來講這兩個故事。

01:42:02 - 01:42:02
好

01:42:02 - 01:42:03
那第一個判決,

01:42:03 - 01:42:05
基本上它是一間萊爾富啦。

01:42:05 - 01:42:06
他就告訴你說,

01:42:07 - 01:42:08
這個甲,

01:42:09 - 01:42:10
A是萊爾富,

01:42:11 - 01:42:12
是便利商店

01:42:13 - 01:42:14
A是這間便利商店。

01:42:15 - 01:42:16
那甲是萊爾富的店長。

01:42:19 - 01:42:20
然後這個便利商店外面

01:42:21 - 01:42:22
有一個ATM的招牌。

01:42:23 - 01:42:26
那這個ATM招牌掉落之後，

01:42:28 - 01:42:29
這個招牌掉落之後啊，

01:42:30 - 01:42:31
有一個路人，

01:42:31 - 01:42:33
就把這個招牌撿起來，

01:42:33 - 01:42:37
把它放置在公共電話上面。

01:42:42 - 01:42:42
就等於說，

01:42:43 - 01:42:45
今天這個便利商店的外面，

01:42:46 - 01:42:47
這個便利商店的外面，

01:42:47 - 01:42:49
那個很大的那個有沒有，

01:42:49 - 01:42:50
同學應該看到嘛。

01:42:50 - 01:42:52
像什麼中國信託啦,

01:42:52 - 01:42:53
國泰世華啦,

01:42:53 - 01:42:54
都有一個ATM的招牌,

01:42:54 - 01:42:55
那這招牌突然掉下來。

01:42:55 - 01:42:57
那有一個路人就把它撿起來,

01:42:57 - 01:42:59
把它置於這個公共電話上。

01:43:00 - 01:43:01
就把它放在公共電話的上面。

01:43:01 - 01:43:03
可能就是說這個公共電話亭嘛。

01:43:04 - 01:43:05
然後它上面有一些架子。

01:43:05 - 01:43:05
有沒有？

01:43:05 - 01:43:07
它就把那個招牌就卡在那個架子上,

01:43:07 - 01:43:08
這樣放著。

01:43:08 - 01:43:08
好,

01:43:08 - 01:43:09
那現在啊,

01:43:09 - 01:43:11
這個店長知道了以後,

01:43:11 - 01:43:11
他做什麼？

01:43:12 - 01:43:14
他就打電話報修，

01:43:14 - 01:43:16
就打給那個ATM的銀行說，

01:43:16 - 01:43:19
你們放在我這家店的那個ATM招牌掉下來了，

01:43:19 - 01:43:20
趕快派人來修。

01:43:20 - 01:43:21
就這樣而已。

01:43:21 - 01:43:23
他有沒有把招牌收進去？

01:43:23 - 01:43:23
沒有。

01:43:24 - 01:43:25
他就放任那個招牌啊，

01:43:25 - 01:43:27
掛在那個公共電話的上面。

01:43:27 - 01:43:28
然後乙啊,

01:43:28 - 01:43:31
他今天去使用這個電話的時候,

01:43:31 - 01:43:33
乙在使用電話的時候,

01:43:33 - 01:43:35
這個招牌突然掉落,

01:43:35 - 01:43:36
就砸傷他。

01:43:36 - 01:43:38
乙因此受重傷。

01:43:38 - 01:43:42
那請問乙能不能對甲店長主張民法的184條？

01:43:43 - 01:43:46
他可不可以對A主張民法的188條，

01:43:46 - 01:43:46
對不對？

01:43:47 - 01:43:48
這個關鍵就在於說，

01:43:49 - 01:43:51
到底店長有沒有什麼樣的行為存在？

01:43:52 - 01:43:53
對店長來說，

01:43:53 - 01:43:53
他會有個抗辯，

01:43:54 - 01:43:55
我什麼都沒做。

01:43:56 - 01:43:56
有沒有？

01:43:56 - 01:43:57
招牌是我用下來的嗎？

01:43:58 - 01:43:58
不是。

01:43:59 - 01:43:59
招牌是

01:44:00 - 01:44:01
是我放上去的嗎？

01:44:01 - 01:44:01
不是。

01:44:02 - 01:44:03
那我們打電話報修？

01:44:03 - 01:44:03
有。

01:44:04 - 01:44:06
所以我哪有構成侵權行為？

01:44:06 - 01:44:08
那現在最高法院就講了。

01:44:08 - 01:44:10
我們沒有要問你做了什麼。

01:44:10 - 01:44:12
我們要問你沒做什麼。

01:44:12 - 01:44:16
對不對，畢竟對於店長來說，這個電視你管的嘛。

01:44:16 - 01:44:18
那這個店有沒有公眾網路？

01:44:18 - 01:44:18
有嘛。

01:44:19 - 01:44:21
你是利用這個公眾網路來獲取利益的人啊。

01:44:22 - 01:44:23
所以你開啟了一個危險的環境。

01:44:24 - 01:44:25
要不要防範危險的發生，要嘛。

01:44:26 - 01:44:30
那你如果今天知道招牌掛在那個地方，有掉下來的危險。

01:44:30 - 01:44:32
你為什麼不把它收到你的倉庫裡面去？

01:44:32 - 01:44:33
對不對？

01:44:33 - 01:44:36
你說隔天就要來修了，那隔天再拿出來掛回去不就好了嗎？

01:44:37 - 01:44:43
所以對於店長來說，你有一個防範危險發生的安全義務。

01:44:43 - 01:44:45
那你因作為而不作為。

01:44:45 - 01:44:48
那你就構成不作為侵權行為，而要負起賠償責任。

01:44:48 - 01:44:51
所以你可以看到在那個最高法院的論述裡面。

01:44:51 - 01:44:53
我們帶同學來看一下。

01:44:53 - 01:44:54
最高法院的論述方式。

01:44:55 - 01:44:56
在18頁那個地方,有沒有?

01:44:57 - 01:44:59
你看那個106年的1148號判決。

01:44:59 - 01:45:00
他就提到。

01:45:00 - 01:45:03
侵權行為的成立，必須有加害行為。

01:45:03 - 01:45:04
你就對著我們的體系看。

01:45:05 - 01:45:09
對，侵權行為的成立，184條第一項前段，第一個要件要有行為。

01:45:09 - 01:45:12
接著他提到所謂行為包括作為跟不作為。

01:45:12 - 01:45:13
就態樣有作為跟不作為。

01:45:14 - 01:45:19
那其以不作為侵害他人權益，而成立侵權行為者，以作為義務的存在為前提。

01:45:19 - 01:45:22
所以不作為的前提是要有作為義務。

01:45:22 - 01:45:24
不作為侵權行為的成立。

01:45:24 - 01:45:28
不作為侵權行為的成立，以有作為義務的發生來作為他的前提。

01:45:29 - 01:45:29
接著他繼續往下。

01:45:30 - 01:45:32
而作為義務的來源，怎麼樣？

01:45:32 - 01:45:33
他包括哪些？

01:45:33 - 01:45:33
第一個。

01:45:34 - 01:45:39
他說此在毫無關係的當事人間，原則上故無防範損害發生的作為義務，這是原則。

01:45:40 - 01:45:44
原則上人跟人之間，沒有這樣子的一個不作為侵權行為的存在。

01:45:45 - 01:45:48
但是如果有作為義務的話，那就不一樣了吧。

01:45:48 - 01:45:50
所以作為義務的來源。

01:45:50 - 01:45:51
他就繼續往下講說，但是。

01:45:52 - 01:45:57
例如基於什麼法另規定，或者依當事人契約服務關係。

01:45:57 - 01:45:59
就我們前面所講到的法律跟契約。

01:46:00 - 01:46:04
以及怎麼樣自己避免危險情境，自己發生危險之前的行為，這就關鍵。

01:46:05 - 01:46:08
什麼叫危險前行為？你開啟危險環境，例如說並排停車啦。

01:46:09 - 01:46:16
百貨公司的這個美食街地板濕滑啦，或者像這一件，你那個ATM掉下來擺在那個地方啊。

01:46:17 - 01:46:22
因為這些事情而導致的侵權行為，也可能成立不作為的侵權行為。

01:46:22 - 01:46:26
他講經營商店者，開啟往來交易，有沒有關鍵字在這裡？

01:46:27 - 01:46:28
開啟往來交易嘛。

01:46:28 - 01:46:30
交易往來安全義務。

01:46:30 - 01:46:31
的源頭。

01:46:31 - 01:46:34
這是代表說,你開啟一個環境,引起正當信賴。

01:46:34 - 01:46:37
基於侵權行為法旨在防範危險的原則。

01:46:37 - 01:46:44
對於他管理能力範圍內的營業場所，以及周遭場地的相關設施，當然就有些注意義務。

01:46:44 - 01:46:52
那這些設施遭破壞的時候，你就應該要怎麼樣，要採取適當的措施，來降低或避免危險發生的可能性。

01:46:52 - 01:46:55
這個就是所謂的交易往來安全義務。

01:46:56 - 01:46:58
被最高法院承認的一個案例。

01:46:58 - 01:47:00
除了這個以外，還有一個很

01:47:00 - 01:47:00
有趣的。

01:47:01 - 01:47:03
所以這個案例在20頁這邊。

01:47:03 - 01:47:04
我覺得我們也可以特別來談一下。

01:47:05 - 01:47:09
就是在20頁的中間，有一個109年度1015號的判決，都有看到。

01:47:11 - 01:47:15
這個判決我覺得在現代來說，算是一個蠻實用的判決。

01:47:16 - 01:47:17
將來如果你當律師，你

01:47:17 - 01:47:19
遇到一個個案的時候就是

01:47:20 - 01:47:20
律師啊。

01:47:21 - 01:47:24
我可以叫平臺把某一篇文章刪掉嗎？

01:47:26 - 01:47:27
有些人當事人是這樣子喔。

01:47:27 - 01:47:28
譬如說啊。

01:47:29 - 01:47:30
IG啊。

01:47:31 - 01:47:32
或者是D卡，因為其實

01:47:32 - 01:47:35
我們講說告IG太難了，在國外有沒有，那D卡在國內嘛。

01:47:35 - 01:47:37
PTT在國內那比較好告，那今天假設說啦，D卡上面有一篇文章。

01:47:41 - 01:47:44
D卡上面有一篇文章，在詆毀我，這樣子好了。

01:47:44 - 01:47:49
假設說我今天可能在這個D卡上面海巡的時候，會發現某篇文章在罵我。

01:47:49 - 01:47:50
那這邊文章講的都不是事實。

01:47:51 - 01:47:51
他在詆毀我。

01:47:52 - 01:47:54
那我能不能要求D卡把這篇文章刪掉。

01:47:55 - 01:47:59
我可以跟D卡說，這邊文章對我有問題，我叫你刪掉。

01:47:59 - 01:47:59
D卡說不好意思。

01:48:00 - 01:48:01
我們沒有那個權限。

01:48:01 - 01:48:03
我們不能隨便刪用戶的文章，那我可以說好，你不作為，我告你。

01:48:06 - 01:48:09
我告你不作為侵權行為，我跟你請求損害賠償，這樣可以嗎？

01:48:10 - 01:48:12
那最高法院目前的見解認為可以。

01:48:12 - 01:48:20
最高法院他會覺得說，你網路平臺業者，你開啟了一個在網路上給大家自由使用的環境。

01:48:20 - 01:48:24
那如果這個環境有發生危險，你當然就有防範的義務。

01:48:24 - 01:48:30
所以平臺對於這種去侵害他人名譽權，或者誹謗他人名譽的文章。

01:48:30 - 01:48:37
那如果他經過審查，認為說確實是有這樣的一個情況存在，那平臺業者是有維護的義務。

01:48:38 - 01:48:42
那如果你因作為而不作為，那就會構成不作為的侵權行為。

01:48:42 - 01:48:45
所以你可以看到在20頁底下最後一行，有沒有？

01:48:45 - 01:48:51
他就提到說，如有相當理由，足認確屬侵害名譽的言論。

01:48:51 - 01:48:54
更有採取防止措施的作為義務。

01:48:54 - 01:49:00
倘網路平臺服務提供者未為任何審核，或者已有相當理由足認。

01:49:00 - 01:49:07
好，屬於侵害名譽的言論，而沒有做任何的防止措施，以令該侵害行為的言論繼續存在。

01:49:07 - 01:49:09
自屬違反作為義務。

01:49:09 - 01:49:12
亦可成立不作為侵權行為。

01:49:12 - 01:49:15
這也是一個交易往來安全義務的案例。

01:49:15 - 01:49:17
因為這個案例，它不是發生在D卡啦。

01:49:17 - 01:49:21
它是在一個婚紗的討論區，那就有人對那個婚紗業者提出很多很多的批評。

01:49:21 - 01:49:22
但那些批評都不是真的。

01:49:22 - 01:49:27
所以這個婚紗業者就很氣啊，對不對，有人在網路上罵我，可是呢，我又找不到那個人是誰，因為匿名帳號嘛。

01:49:28 - 01:49:30
那我找不到那個人，至少我可以找到那個平臺。

01:49:31 - 01:49:33
他就跟那個平臺講說，你幫我把那篇文章刪掉。

01:49:34 - 01:49:36
那結果這個平臺就講，我們不能隨便刪客戶的文章。

01:49:37 - 01:49:37
那怎麼辦？

01:49:37 - 01:49:40
那沒關係，你不刪我就告你，你不作為。

01:49:40 - 01:49:42
那最高法院承認這樣的一個不作為。

01:49:42 - 01:49:44
但我個人覺得啦，這我個人見解喔。

01:49:45 - 01:49:46
這我個人見解喔。

01:49:46 - 01:49:51
就是我覺得這個判決似乎對於所謂的一個作為義務的要求太高。

01:49:51 - 01:49:52
因為你想想看，我今天作為一個網路平臺的營業人。

01:49:56 - 01:49:59
或者說我們講網路平臺服務提供者。

01:49:59 - 01:50:00
我有能力

01:50:00 - 01:50:03
能力去審查，有沒有構成對名譽權的侵害嗎？

01:50:03 - 01:50:05
那是你法官在做的事欸，有沒有？

01:50:05 - 01:50:10
你看那一句，如有相當理由足認確屬侵害名譽的言論，你當我法官你。

01:50:11 - 01:50:13
對不對，我就不會，你這個地方有沒有構成名譽權的侵害？

01:50:13 - 01:50:16
名譽權侵害要件很多呢。

01:50:17 - 01:50:19
那你今天假設說我認為有，就把他的文章刪掉。

01:50:19 - 01:50:21
他又說我侵害到言論自由。

01:50:21 - 01:50:22
搞不完，有沒有？

01:50:22 - 01:50:24
我今天不刪，不作為侵權行為；刪，作為侵權行為，那你到底怎麼辦？

01:50:27 - 01:50:35
所以我會覺得說對一個網路平臺的提供者，有沒有這麼高的作為義務，我個人是持比較保留的態度啦，我不覺得言論自由這件事情，或者名譽權有沒有構成侵害這件事情，是一個網路平臺的服務提供者應該要有的能力，我覺得他們不需要這樣的能力，做不做得得到是一回事，但我覺得他們不需要做到這個程度。

01:50:49 - 01:50:52
也就是說你最多就是提供那個人是誰給我好不好？

01:50:52 - 01:50:55
你把那個人跟我說他是誰，那有問題，我去找他，對不對？

01:50:55 - 01:50:58
我去網路上找到那個人之後，我去告他，我叫他刪，我不是叫你刪啦，對不對？

01:51:00 - 01:51:01
我叫他刪，那我覺得這樣的方式其實是比較合理一點啦，因為我想想看，如果你今天開了一個網路討論區好了，然後人家在上面吵架，那你還要一條一條去審查說，你這句話罵髒話，構成名譽權的侵害，我把你刪掉，不需要嘛，所以我覺得說這部分確實是有沒有一點矯枉過正，或者是對於這種網路的使用秩序來說，是不是有點過度提高這個平臺服務業者的作為義務，還是這就是最高法院認為這個平臺服務的人必須要有這樣的作為義務，我覺得這個是可以繼續觀察的部分，那這個是有關於說在不作為的情形，那還有一個是本於誠信原則啦，這個本於誠信原則就是你要從個案的這個情況去做思考，也就是說你123都不該當的時候，你沒有法律，沒有契約，也沒有開啟危險，那接下來是什麼，你可以用最低成本來防範最大危險。

01:52:00 - 01:52:01
而且你不做

01:52:01 - 01:52:03
可能會造成危險真的發生的情況。

01:52:03 - 01:52:06
那基於誠信原則、公序良俗,

01:52:06 - 01:52:06
你還是做吧，

01:52:06 - 01:52:07
有沒有？

01:52:07 - 01:52:09
所以你可以看到最高法院的判決裡面啊，

01:52:09 - 01:52:10
也都有提到，

01:52:10 - 01:52:12
這個作為義務的來源，

01:52:12 - 01:52:13
除了法律、

01:52:13 - 01:52:14
契約以外，

01:52:15 - 01:52:15
還包含什麼？

01:52:16 - 01:52:16
公序良俗

01:52:16 - 01:52:17
有沒有看到？

01:52:17 - 01:52:18
它的用語上面

01:52:18 - 01:52:19
他告訴你說

01:52:19 - 01:52:20
這個地方基於法令啊

01:52:20 - 01:52:21
基於契約

01:52:22 - 01:52:23
基於危險前行為

01:52:23 - 01:52:24
公序良俗

01:52:24 - 01:52:25
這個公序良俗

01:52:25 - 01:52:29
公序良俗基本上在學說上面強調的就是這個誠信原則

01:52:29 - 01:52:30
那這個誠信原則的判斷,

01:52:31 - 01:52:32
基本上就是兩個要素,

01:52:32 - 01:52:33
第一個要素在於說,

01:52:34 - 01:52:40
你的成本必須要小於損害。

01:52:42 - 01:52:44
也就是說你做這件事情的成本很低,

01:52:44 - 01:52:46
你可以防止的損害很大。

01:52:47 - 01:52:48
你可以好好的，就是

01:52:48 - 01:52:51
你可以用一點點的成本就可以防止損害的發生。

01:52:52 - 01:52:52
再來就是說，

01:52:53 - 01:52:54
通常在這個情況底下，

01:52:54 - 01:52:55
如果說你不做，

01:52:58 - 01:53:00
可能真的會造成損害的發生。

01:53:02 - 01:53:04
你的不做可能會真的造成損害的發生。

01:53:05 - 01:53:05
好，

01:53:05 - 01:53:07
我們舉一個簡單的例子。

01:53:08 - 01:53:10
假設說你在爬山的時候，

01:53:11 - 01:53:14
看到有一個人跌在山谷下面。

01:53:14 - 01:53:15
你看到他了，

01:53:16 - 01:53:17
他對你喊救命。

01:53:18 - 01:53:19
他對你喊救命。

01:53:20 - 01:53:20
你可以不理他嗎？

01:53:22 - 01:53:22
對，

01:53:22 - 01:53:23
這個時候你要想一件事情就是，

01:53:24 - 01:53:25
我如果打個電話，

01:53:26 - 01:53:27
幫他找人來救他。

01:53:28 - 01:53:30
他也許就有可能不會死,

01:53:31 - 01:53:33
而且這裡是荒山野嶺,

01:53:33 - 01:53:35
平常沒有人會來這個地方爬山。

01:53:36 - 01:53:37
那今天只有你經過的時候,

01:53:38 - 01:53:39
也許下一個人經過要六個小時了。

01:53:40 - 01:53:42
也許下一個人經過是明天的事情了。

01:53:42 - 01:53:44
也就是說今天沒有其他人可能可以救他了。

01:53:45 - 01:53:47
只有你是他最後的希望。

01:53:48 - 01:53:48
那這時候，

01:53:49 - 01:53:50
你就無視他而直接走掉。

01:53:51 - 01:53:53
這個我們會認為就違反誠信原則公序良俗。

01:53:54 - 01:53:55
這就是一個很特別的，

01:53:56 - 01:53:57
也就是說你在法律上，

01:53:57 - 01:53:58
在契約上，

01:53:58 - 01:54:00
在交易往來安全義務上。

01:54:00 - 01:54:00
這不管你的事。

01:54:01 - 01:54:03
但問題是現在只有你能救他。

01:54:03 - 01:54:06
而且救他對你來說不難，成本很低。

01:54:06 - 01:54:08
我們沒有要你直接下去把他拉起來。

01:54:08 - 01:54:10
因為如果要你下去拉他起來，你可能會死掉。

01:54:10 - 01:54:12
因為他在深山裡面嘛。

01:54:12 - 01:54:15
他在山谷下嘛，他要你滑下去把他拉起來，不可能的事情嘛。

01:54:15 - 01:54:17
可是你打個電話這有很難嗎？

01:54:18 - 01:54:22
如果只是打個電話幫他求救，就能防止這個損害的發生。

01:54:22 - 01:54:23
那能不能認為這個

01:54:24 - 01:54:26
不作為也會構成侵權行為。

01:54:26 - 01:54:28
那這個部分就是要就個案去做衡量。

01:54:29 - 01:54:33
那臺灣在食物上面，有發生過一件，我覺得可以跟這個接在一起的。

01:54:33 - 01:54:39
但這個部分，其實他後來是在那個刑案上面。

01:54:39 - 01:54:43
我印象中那個判決書就是我有查到那個刑事的判決。

01:54:43 - 01:54:44
民事我沒有特別去查。

01:54:44 - 01:54:49
那刑式的話就是說，他後來有判那個類似不作為遺棄罪之類的問題。

01:54:49 - 01:54:50
他的故事是這樣子。

01:54:50 - 01:54:53
他是說有一個男生，一個男生買春。

01:54:54 - 01:55:01
一個男生去買春，然後就找了那個陪，就是找了那個妓女，就說來來陪他睡覺。

01:55:01 - 01:55:07
那後來呢,他們在發生性行為之前,那個女生就叫男生說你先去洗澡。

01:55:07 - 01:55:08
找那個應召女啦。

01:55:08 - 01:55:09
然後他說你先去洗澡。

01:55:09 - 01:55:12
就男生洗澡洗一洗怎樣,因為太興奮而暈倒。

01:55:12 - 01:55:15
就發生什麼事情,就突然暈倒在浴室裡。

01:55:15 - 01:55:18
然後這個應召女就想說，哇，起不來了嘛，對不對？

01:55:19 - 01:55:21
所以就想說東西收一收就離開了。

01:55:21 - 01:55:22
他也沒跟他收錢啦。

01:55:22 - 01:55:24
也沒跟他收錢，東西收一收，包包收一收就走了。

01:55:24 - 01:55:28
那走了以後，也沒有跟櫃檯說，有一個人暈倒在浴室裡。

01:55:28 - 01:55:29
什麼都沒講。

01:55:29 - 01:55:32
因為畢竟以他的職業來講，他也不想讓人知道。

01:55:32 - 01:55:35
到時候櫃檯問他說，你是做什麼，你是他的誰，要不要留下聯絡資料。

01:55:35 - 01:55:37
因為他的身分他也不想做這些事情。

01:55:37 - 01:55:39
所以他就默默地東西收一收就離開。

01:55:40 - 01:55:44
結果呢,隔天那個打掃阿姨去敲門的時候發現,那個房間的門,怎麼都沒有鎖。

01:55:45 - 01:55:47
房間門有反鎖,但是裡面都沒有人出來回應。

01:55:49 - 01:55:51
然後打開門進去才發現,浴室死了一個人。

01:55:52 - 01:55:55
也就是那個男生可能突然心肌梗塞,然後暈倒在裡面。

01:55:55 - 01:55:59
那一般來講你心肌梗塞,如果你三個小時內送醫都還有救。

01:55:59 - 01:56:00
可是因為這個

01:56:00 - 01:56:03
應召你，他本來就不想處理這件事情，就默默地走掉。

01:56:04 - 01:56:06
這個算不算是種不作為的侵權行為？

01:56:07 - 01:56:09
那對於他來講，法律上契約上沒有任何義務嘛。

01:56:09 - 01:56:12
你說老師，他們的契約上有沒有任何義務，其實在那個案件的刑事判決當中，他是用在契約上的附隨義務下去做推論。

01:56:18 - 01:56:22
可是我覺得這個部分在民法的角度來看有點奇怪。

01:56:22 - 01:56:25
是因為性交易契約違反善良風俗，它是個無效的契約。

01:56:26 - 01:56:29
既然是無效的契約，就不會有契約義務。

01:56:29 - 01:56:32
所以你這裡用契約義務來涵射他，我個人覺得不太正確。

01:56:33 - 01:56:35
所以接下來就是交易往來安全義務，那也不對啊。

01:56:35 - 01:56:38
對於他這個來說也沒有開啟危險的問題。

01:56:38 - 01:56:42
所以最終就是，你今天可用最低的成本來防止損害的發生，可以。

01:56:43 - 01:56:45
你只要跟櫃檯講一聲就好了。

01:56:45 - 01:56:48
你可以不用提供任何資料給櫃檯，他問你你可以不回答嘛。

01:56:49 - 01:56:52
但你跟他講，有人昏倒在房間裡，拜託你叫救護車。

01:56:52 - 01:56:53
你就走掉了。

01:56:54 - 01:56:55
櫃檯要處理嘛。

01:56:55 - 01:56:58
第二個，今天整個房間只有你能防止這件事情發生。

01:56:58 - 01:57:00
因為今天我們一般人提到你住宿。

01:57:01 - 01:57:05
如果沒有其他的問題的話，那一般清潔人員不會當天就進去，也不會一直進去嘛。

01:57:06 - 01:57:08
他已經等你快要退房的時候才進去。

01:57:08 - 01:57:12
所以一定是等你快要退房，然後發現奇怪怎麼都還沒退房，打電話沒人接，他才會闖進去。

01:57:13 - 01:57:21
所以如果說在這段時間內，這個房間不會再有第二個人進來了，而你的行為就是唯一救他的那一根救命稻草的時候，你卻不救他。

01:57:22 - 01:57:27
那我會認為這個在公序良俗或誠信原則上，你違反了作為義務。

01:57:27 - 01:57:29
所以你要負不作為的侵權責任。

01:57:29 - 01:57:31
所以這個情形是比較特別的。

01:57:31 - 01:57:33
那一般來說在個案上，我目前連接到的。

01:57:34 - 01:57:37
這個社會事實大概就是這個故事而已。

01:57:37 - 01:57:37
好。

01:57:37 - 01:57:40
那這個是有關於在行為的樣態的部分。

01:57:40 - 01:57:42
作為與不作為的侵權行為。

01:57:43 - 01:57:48
好，那關於這個行為的主體，那當然包含法人跟自然人的侵權行為。

01:57:48 - 01:57:50
那我們稍微休息一下。

01:57:50 - 01:57:52
那我們等一下來看這個主體的部分。

01:57:56 - 01:57:56
好。

01:57:57 - 01:57:59
那我們繼續往下來看到這個。

01:58:00 - 01:58:01
行為的主體。

01:58:01 - 01:58:02
那行為的主體,

01:58:02 - 01:58:03
其實當然這是老

01:58:04 - 01:58:07
108年2035號判決出來之前,

01:58:07 - 01:58:08
它是一個大爭點,

01:58:09 - 01:58:12
那其實在108年2035號判決出來之後,

01:58:12 - 01:58:14
算是最高法院也認同了學說的看法,

01:58:15 - 01:58:20
所以我們一般來講這個地方已經不再出現就是肯定否定說的爭議,

01:58:20 - 01:58:22
而現在的爭議是更進階的在於說,

01:58:23 - 01:58:26
那如果肯定法人可以作為侵權責任的主體,

01:58:26 - 01:58:29
那到底要怎麼樣去論述這個相關的要件,

01:58:29 - 01:58:30
等等我們後續來講。

01:58:31 - 01:58:32
那所謂的這個侵權行為的主體啊,

01:58:33 - 01:58:33
為什麼以往,

01:58:34 - 01:58:36
就是它只有包含自然人在內,

01:58:37 - 01:58:39
而不會包含法人在內,

01:58:39 - 01:58:39
對不對?

01:58:39 - 01:58:41
為什麼早期的食物見解,

01:58:41 - 01:58:44
這個地方對於法人是採取否定說的看法。

01:58:45 - 01:58:48
其實主要你就從我們前面所講到的定義就可以明白，

01:58:48 - 01:58:52
因為畢竟以往對於所謂的行為指的是受意識所支配的活動，

01:58:53 - 01:58:55
而法人是一種抽象的社會組織體，

01:58:56 - 01:58:57
它雖然是一個權利主體，

01:58:58 - 01:58:59
依照民法26條的規定，

01:58:59 - 01:59:02
它可以享有權利、負擔義務的權利能力,

01:59:02 - 01:59:04
但是畢竟它跟自然人不一樣,

01:59:04 - 01:59:06
它沒有辦法從事活動,

01:59:06 - 01:59:07
它也沒有意識可言,

01:59:08 - 01:59:11
所以它不可能會有一個受意識所支配的活動存在,

01:59:11 - 01:59:13
那法人既然沒有行為,

01:59:13 - 01:59:15
當然就不會構成侵權行為,

01:59:15 - 01:59:18
所以早年的食物見解就認為說法人,

01:59:18 - 01:59:22
他不是民法184條的這個責任主體。

01:59:22 - 01:59:25
那這裡我們當然可以這邊再稍微整理一下就是說,

01:59:25 - 01:59:28
那其實在早期的食物見解,

01:59:29 - 01:59:31
如果你要對法人提告的話,

01:59:31 - 01:59:32
那你要怎麼做?

01:59:32 - 01:59:35
一般來講你大概就是去看這個法人,

01:59:35 - 01:59:37
他現在的,

01:59:37 - 01:59:39
你要去看這個行為人到底是誰,

01:59:39 - 01:59:42
如果說我今天知道這個行為人是誰,

01:59:43 - 01:59:44
行為人。

01:59:48 - 01:59:51
我知道真正的行為人是誰,

01:59:52 - 01:59:55
那我就可以依照28條或188條的規定,

01:59:56 - 01:59:57
對法人來請求損害賠償,

01:59:58 - 01:59:58
例如說,

01:59:58 - 02:00:00
我知道行為人是董。

02:00:00 - 02:00:04
我就告28條，我知道行為人是員工，我就告188，所以我只要抓到兇手，你要把法人抓進來負連帶責任，並不困難。

02:00:09 - 02:00:12
但是如果我不知道行為人是誰的時候，對不對？

02:00:13 - 02:00:15
我不知道行為人是誰的時候，我就沒有辦法用28，或者是188條的規定，來要求法人連帶負責。

02:00:21 - 02:00:24
這個時候我可以對法人主張184嗎？

02:00:24 - 02:00:26
那最高法院也說不行，因為法人沒有行為啊，你不能對他主張184。

02:00:29 - 02:00:37
所以變成在以往我只有不知道真正的行為人是誰，我就無從再進一步的去主張這個損害賠償。

02:00:37 - 02:00:39
所以對於被害人來說，那個保護是不夠的。

02:00:39 - 02:00:44
因為被害人變成是我要去抓兇手，我抓不到兇手我就告不了。

02:00:44 - 02:00:51
那這樣子對被害人而言，如果在這個法人的組織非常龐大，兇手是誰，我根本不知情的情況之下，那怎麼辦？

02:00:51 - 02:00:51
對不對？

02:00:52 - 02:00:59
所以呢，我們這個現在的實務見解，基本上會認為說，其實是可以對法人來主張這個184的。

02:01:00 - 02:01:02
比如說現在不管是實務還是通說，那基本上都認為可以對法人來主張184。

02:01:05 - 02:01:08
其實一個最主要的理由就在於保護被害人。

02:01:08 - 02:01:15
這個理由就在於說，我為了保護被害人，我們讓這個法人這樣的情況底下，必須要負起侵權責任。

02:01:15 - 02:01:19
所以我被害人在不知道行為人是誰的時候，那沒關係，我就把法人抓出來，對不對？

02:01:21 - 02:01:24
我就直接把法人抓出來，要求他負賠償責任。

02:01:24 - 02:01:27
所以現在是可以直接對法人來直接主張184。

02:01:28 - 02:01:31
但我們主要來看到的是他的理由的構成，那還有就是學說上對於理由構成的一個回應。

02:01:35 - 02:01:39
這個算是一個比較麻煩或者是比較進階的一個問題。

02:01:39 - 02:01:41
好，我們可以看到，就是在108臺上2035號的判決，這個是在第八頁的地方。

02:01:48 - 02:01:50
第八頁地方，有一個108臺上2035號判決。

02:01:50 - 02:01:52
那這個判決講的很多啦，那我們簡單的就是抽出它的主要的一個重點，然後來談談學者對它的一個批評。

02:01:58 - 02:02:00
那這其實是一個在

02:02:00 - 02:02:03
法學的解釋上面，還蠻有趣的一個地方。

02:02:03 - 02:02:05
好，我們首先來看到就說，

02:02:05 - 02:02:08
在108臺上2035號，

02:02:08 - 02:02:11
他承認法人會構成侵權責任的第一個理由，

02:02:11 - 02:02:13
就是講法人實在說。

02:02:14 - 02:02:23
他說，依照法人實在說，法人就是一個真正的人，所以說法人當然有責任能力，那法人當然也有侵權責任的能力。

02:02:23 - 02:02:31
所以108臺上2035號，他的這個理由裡面的第一點，還是提出了法人實在說的觀點。

02:02:31 - 02:02:40
好，那除了法人實在說以外，他的第二點，他認為說，我們依照民法184條的文義解釋

02:02:40 - 02:02:46
民法184條的文義解釋說，因故意或過失不法侵害他人之權利者，要負損害賠償責任

02:02:46 - 02:02:49
這個法條有沒有排除法人的適用，沒有嘛

02:02:49 - 02:02:51
他並沒有講但法人不在實現嘛，對不對

02:02:52 - 02:02:58
所以他就是告訴你說，這個條文既然沒有限縮在自然人，那法人當然也有適用的餘地

02:02:58 - 02:03:00
好,那第三個就提到

02:03:00 - 02:03:07
是有關於說法人的行為,或者是法人的過失到底要怎麼樣去認定,這個是傳統的大難題

02:03:09 - 02:03:17
因為傳統就是因為法人的過失跟法人的行為,沒有辦法跟法人的主觀意識相結合,因為法人沒這個東西

02:03:17 - 02:03:22
我們一般自然人的行為,自然人的過失,可以跟自然人的意識相結合,可是法人沒有意識啊,就不會有行為沒有過失

02:03:23 - 02:03:29
所以我們必須要重新定義,什麼叫做行為跟過失,結果他們不負責任提出了一句話

02:03:31 - 02:03:36
我們可以統和其成員的行為跟意識

02:03:37 - 02:03:42
統和其成員的行為跟意識，來作為法人的行為跟意識

02:03:42 - 02:03:44
好，那為什麼要這樣做呢？

02:03:44 - 02:03:45
兩個目的

02:03:45 - 02:03:47
第一個目的是我們要保護被害人

02:03:47 - 02:03:51
就像我們剛講的，以前這個被害人如果要對法人提告

02:03:51 - 02:03:53
他必須要找到行為人是誰，現在不用了

02:03:54 - 02:04:00
你可以為了保護被害人，我們直接認為說在這樣的情況底下，我可以直接來對他主張

02:04:00 - 02:04:00
這個侵權行為

02:04:00 - 02:04:04
就等於是你不用找到兇手，你就可以直接來對他主張，啊真的是這樣嗎？

02:04:05 - 02:04:07
等等我們來繼續論述

02:04:07 - 02:04:10
那除了保護被害人之外,還有一個最後一個理由在風險分配

02:04:11 - 02:04:15
因為畢竟,你在社會上從事這麼多的活動

02:04:16 - 02:04:19
那你當然必須要負起對應的法律責任

02:04:19 - 02:04:24
總不能說你可以在社會上賺錢,但你又不需要承擔任何的風險

02:04:24 - 02:04:30
這個其實是相當不合理的一件事情，畢竟你獲利的背後就是代表著一定的社會責任。

02:04:31 - 02:04:38
那當然這個不只是在民事法的發展上面，在刑法上其實也很多的學者開始在思考企業的刑事責任。

02:04:38 - 02:04:41
如果你今天作為一個企業，你會有行為嗎？

02:04:41 - 02:04:43
你作為一個企業，你有刑責嗎？

02:04:43 - 02:04:50
有沒有，所以其實開始陸陸續續我們在反思，這些法人在社會上賺得盆滿缽滿的，每個都那麼有錢，對不對？

02:04:50 - 02:04:55
可是問題是，你這麼有錢的情況之下，你卻不需要承擔任何的風險

02:04:55 - 02:04:57
那一點都不合理嘛

02:04:57 - 02:05:03
好，那我們就來看看，這個108臺上2035號的理由構成，是不是都正確

02:05:04 - 02:05:06
那學者對於這個理由構成有什麼批評

02:05:07 - 02:05:10
這個才是進一步你在考試上你要會的東西

02:05:10 - 02:05:13
因為現在大家都知道法人可以成立184了

02:05:13 - 02:05:14
這已經不是考點了

02:05:14 - 02:05:16
法人可不可以成立184？

02:05:16 - 02:05:17
可以

02:05:17 - 02:05:17
大家都會了

02:05:17 - 02:05:19
問題是最高法院理由是什麼？

02:05:19 - 02:05:20
這些理由對不對？

02:05:21 - 02:05:24
如果這個理由不對，那我們有沒有修正的必要？

02:05:24 - 02:05:25
要怎麼去修正？

02:05:26 - 02:05:27
這個才是進一步要去討論到的問題。

02:05:28 - 02:05:28
好，第一個

02:05:30 - 02:05:31
法人實在說

02:05:32 - 02:05:33
學者就提到

02:05:33 - 02:05:34
這是理由嗎？

02:05:35 - 02:05:36
為什麼這樣講？

02:05:36 - 02:05:38
學者會認為說你以前是採怎麼說？

02:05:39 - 02:05:40
法人實在說嗎？

02:05:40 - 02:05:43
對，你最高法院早年採怎麼說，法人實在說嗎？

02:05:43 - 02:05:47
我們民法從開始到現在都是法人實在說啊。

02:05:47 - 02:05:52
那請問你以前採法人實在說，你對於法人能不能成立侵權行為，你是採什麼？

02:05:53 - 02:05:54
你是在否定說呢?

02:05:54 - 02:05:59
所以代表法人實在說,跟法人能不能成立侵權行為,根本沒有關係啊

02:06:00 - 02:06:00
因為你早年就算踩法人實在說

02:06:02 - 02:06:04
你還是認為他不能成立侵權行為

02:06:04 - 02:06:07
所以離這個地方講法人實在說實益不大

02:06:08 - 02:06:11
所以學者的批評就是這裡提法人實在說幹嘛

02:06:11 - 02:06:13
這個地方是沒有實意的

02:06:13 - 02:06:17
他不是對於法人能不能成立侵權行為的主要理由

02:06:17 - 02:06:19
他甚至可以說不是理由

02:06:19 - 02:06:22
所以你沒有必要花篇幅去說明法人實在說的概念

02:06:23 - 02:06:23
好

02:06:23 - 02:06:24
第二個點

02:06:24 - 02:06:25
184的文藝解釋

02:06:26 - 02:06:27
那王澤健老師提到啊

02:06:27 - 02:06:29
法律解釋不是隻有文義對不對

02:06:30 - 02:06:32
那因此我們來比較一下

02:06:32 - 02:06:35
如果你用28條的體系解釋來看

02:06:35 - 02:06:35
那怎麼辦

02:06:36 - 02:06:44
簡單來說民法28條告訴你，法人的董事或代表人不法侵害他人權利而造成損害的時候,法人要負連帶責任

02:06:44 - 02:06:50
如果民法28條明確的跟你說,這是法人的賠償責任的來源

02:06:50 - 02:06:54
那184沒講到法人，我們可不可以認為法人就不能用？

02:06:54 - 02:06:54
有沒有？

02:06:54 - 02:06:55
就在我們剛剛講的嘛。

02:06:55 - 02:06:58
法條沒規定是沒有，還是沒有規定到？

02:06:59 - 02:07:00
這是兩種不同的可能性嘛。

02:07:01 - 02:07:04
所以你184沒說法人不能用，難道就代表法人可以用嗎

02:07:05 - 02:07:06
28條說法人可以用，184沒講法人可以用啊

02:07:08 - 02:07:08
怎麼辦

02:07:09 - 02:07:14
所以這個情況就變成是你用184的文義來解釋，其實也不夠怎麼樣

02:07:15 - 02:07:15
也不夠充分

02:07:16 - 02:07:21
所以前面這兩點，包括法人實在說，包括184的文藝解釋

02:07:21 - 02:07:24
其實學者都認為這根本不重要

02:07:24 - 02:07:26
這根本不重要

02:07:26 - 02:07:29
你用這兩個理由來作為你的著力點

02:07:29 - 02:07:30
學者會覺得

02:07:30 - 02:07:30
沒有意義

02:07:31 - 02:07:31
好

02:07:31 - 02:07:33
那接下來第三個才是重點

02:07:34 - 02:07:34
因為

02:07:34 - 02:07:37
以往才否定說最大的關鍵就在於

02:07:37 - 02:07:40
這個行為跟過失到底要怎麼去認定

02:07:40 - 02:07:46
那我們早年傳統的行為跟過失指的是你今天要有受意識所支配的活動存在

02:07:46 - 02:07:49
你要因注意能注意而不注意

02:07:49 - 02:07:50
你才有行為有過失嘛

02:07:50 - 02:07:56
那你最高法院說我們要統合其構成員的行為來作為法人的行為跟意識

02:07:57 - 02:07:58
問題就來了

02:07:58 - 02:07:59
這個成員是誰

02:08:01 - 02:08:02
你要怎麼統合？

02:08:02 - 02:08:03
欸你沒講清楚欸。

02:08:04 - 02:08:06
這就是最大的問題嘛。

02:08:06 - 02:08:07
你要怎麼統合？

02:08:07 - 02:08:08
你的構成員是誰？

02:08:09 - 02:08:12
而且如果你的構成員指的是行為人，

02:08:13 - 02:08:15
那你跟你的第四點矛盾啊。

02:08:15 - 02:08:18
當時要保護被害人就是因為找不到行為人。

02:08:18 - 02:08:20
那因為找不到行為人,

02:08:20 - 02:08:22
我要直接對你法人主張184,

02:08:22 - 02:08:22
對不對?

02:08:22 - 02:08:23
結果現在你跟我說,

02:08:23 - 02:08:24
好,

02:08:24 - 02:08:25
你可以對法人主張184條，

02:08:26 - 02:08:29
但法人的行為要統合其構成員的行為來認定。

02:08:29 - 02:08:31
那你告訴我構成員是誰？

02:08:31 - 02:08:33
我就是不知道行為人是誰，

02:08:33 - 02:08:35
所以我才對法人主張184條。

02:08:35 - 02:08:37
結果我現在對法人主張184的時候,

02:08:38 - 02:08:39
你問我他的構成員是誰,

02:08:39 - 02:08:42
要怎麼去統合他的行為作為法人的行為,

02:08:42 - 02:08:43
我哪知道啊。

02:08:43 - 02:08:46
所以問題就不在於說行為人是誰嘛。

02:08:46 - 02:08:48
問題就不該在於構成員是誰,

02:08:49 - 02:08:51
而是應該要從法人的角度,

02:08:52 - 02:08:55
我們要重新定義什麼叫做行為。

02:08:55 - 02:08:58
所以學者在這個地方是琢磨最多的,

02:08:58 - 02:08:59
也就是說,

02:08:59 - 02:09:26
我們透過統合構成員的方式

02:09:26 - 02:09:43
來認定法人的行為

02:09:44 - 02:09:46
那最終就會淪為一個循環論證就是,

02:09:46 - 02:09:48
我還是得找到行為人。

02:09:48 - 02:09:51
可是這樣子的話又跟你的目的完全衝突。

02:09:51 - 02:09:53
因此學者會認為說,

02:09:53 - 02:09:55
這個法人的行為跟過失,

02:10:00 - 02:10:04
你要去注意到你今天有沒有什麼SOP的事情沒有做好,對不對?

02:10:04 - 02:10:06
你今天假設在蓋房子,

02:10:06 - 02:10:10
或者說你今天在進行地下水的管道處理,

02:10:10 - 02:10:12
或者說你在排放廢水,

02:10:12 - 02:10:14
或者你在排放廢氣等等,

02:10:14 - 02:10:17
你有沒有什麼是你該做的沒有做到?

02:10:17 - 02:10:18
這個就是你的行為。

02:10:19 - 02:10:25
所以對於被害人來說,我今天不是要問法人做什麼,我不是要去找誰做了什麼,而是我們要去看這個結果的發生,是因為法人哪個環節沒有做到。

02:10:30 - 02:10:37
例如說，今天假設有一家工廠排放廢水，我這工廠排放廢水，造成農田汙染。

02:10:37 - 02:10:41
那我們現在發現啊，這個廢水會被排放出來，是為什麼？

02:10:41 - 02:10:46
是因為法人的某個人，是因為某個人把廢水排出來嗎？

02:10:46 - 02:10:46
不是。

02:10:47 - 02:10:50
我們不要去找那個人了，重點是為什麼會有廢水？

02:10:50 - 02:10:52
因為你沒有做到汙水處理嘛。

02:10:53 - 02:10:57
所以你沒做到汙水處理這個不作為，這就是你法人的行為之所在。

02:10:58 - 02:10:59
所以對於被害人來說，我不用

02:11:00 - 02:11:01
再去證明那個人是誰了。

02:11:02 - 02:11:04
我只要去證明你法人在這個整個

02:11:04 - 02:11:07
汙水處理的環節當中，有沒有哪個環節沒有做到？

02:11:07 - 02:11:10
那當然你說這個證明很困難，那就是民事訴訟法的問題。

02:11:11 - 02:11:13
這個時候有沒有舉證責任導致的必要？

02:11:13 - 02:11:18
有沒有說在這種情況底下，要讓這個被害人減輕他的舉證責任，那另當別論。

02:11:18 - 02:11:24
但至少我們可以理解到，我不要再去證明法人，有沒有一個受意識所支配的活動存在。

02:11:24 - 02:11:26
我也不用去找到行為人是誰，我只要能夠抓到

02:11:26 - 02:11:30
他客觀上什麼事情該做沒有做到。

02:11:30 - 02:11:32
他就有一個不作為存在。

02:11:32 - 02:11:36
那這樣的話，對於被害人來說，我的舉證責任就輕鬆很多。

02:11:36 - 02:11:38
再來另外一個情況是什麼？

02:11:38 - 02:11:39
注意義務的客觀化。

02:11:41 - 02:11:44
這個是陳聰富老師的文章提到的。

02:11:44 - 02:11:45
過失客觀化的理論。

02:11:45 - 02:11:51
因為我們以往的過失都是以主觀有沒有預見可能性來作為判斷的標準。

02:11:51 - 02:11:54
也就是因注意能注意而不注意，那個能注意有沒有？

02:11:54 - 02:11:58
那個能注意指的是主觀上你預見可能性嗎？有沒有認識到？

02:12:00 - 02:12:02
這個行為可能會造成這個結果的可能性。

02:12:03 - 02:12:09
所以一般來講，如果說以自然人的角度來說，因為我們是主觀上去認定這個人有沒有過失，但因為法人沒有主觀。

02:12:09 - 02:12:15
所以法人沒有辦法用自然人的標準來判定他有沒有過失，那怎麼辦？

02:12:15 - 02:12:17
就把過失客觀化嘛。

02:12:18 - 02:12:22
簡單來說，對一個法人來說，有哪些事情是應該要注意到的。

02:12:23 - 02:12:25
那你現在沒有注意到，那你就有過失。

02:12:25 - 02:12:29
譬如說，今天假設對於地下管線的保養。

02:12:29 - 02:12:31
對於地下管線的保養。

02:12:31 - 02:12:38
那我們可能會要求說，那你現在每兩年要保養一次，而且遇到什麼樣的情況下要更換。

02:12:38 - 02:12:40
那隻要你沒做到，你就是一個不作為。

02:12:40 - 02:12:44
那你為什麼沒做到，你有沒有一些因注意而未注意的事項？

02:12:44 - 02:12:45
有，那你就是有所過失。

02:12:45 - 02:12:49
用這樣的方式來認定法人的過失跟行為。

02:12:49 - 02:12:56
那這樣子我們重新定義行為跟過失，或者說我們為法人量身打造行為跟過失的定義。

02:12:57 - 02:13:00
那你對於法人的行為跟過失的涵攝上面。

02:13:00 - 02:13:02
就不再會出現問題。

02:13:02 - 02:13:07
所以說最高法院反而怎麼樣,拿問題來創造問題,對不對?

02:13:07 - 02:13:12
你原本告訴我可以對法人主張184,你解決了一個問題,但你又創造了一個新的問題。

02:13:12 - 02:13:15
就是你講統合構成員的行為跟意識。

02:13:15 - 02:13:17
問題是，構成員是誰？要怎麼統和？

02:13:17 - 02:13:18
疑，災。

02:13:18 - 02:13:23
你變成你將來在含射的過程中，你還是得重新面對怎麼去論述法人的侵權行為。

02:13:23 - 02:13:26
那不如就在這裡把它定位清楚。

02:13:26 - 02:13:27
法人的行為就是不作為。

02:13:28 - 02:13:31
而這個不作為就是他在社會上組織義務的違反。

02:13:31 - 02:13:34
也就是我們要去觀察這個法人到底有什麼事情沒有做到。

02:13:35 - 02:13:39
而這個沒有做到的背後，有沒有什麼應注意的事情沒有注意到。

02:13:39 - 02:13:39
就這樣就好了。

02:13:40 - 02:13:44
你可以透過這個方式來直接認定法人的過失跟行為。

02:13:44 - 02:13:49
那這樣的話，對於法人的過失跟行為，我們就可以找到認定的標準。

02:13:49 - 02:13:51
那接下來這兩個理由都沒有問題。

02:13:52 - 02:13:56
也就是說我們之所以要對法人來去主張184。

02:13:56 - 02:13:59
那就是因為對於被害人來講，他

02:14:00 - 02:14:02
真的太難找到行為人了，所以沒有必要要求他把行為人找出來。

02:14:04 - 02:14:08
你可以直接來要求，這個法人來負侵權責任

02:14:09 - 02:14:16
那再來其次，這個時候法在社會上做這麼多的事情，賺這麼多的錢，要求他承擔這個風險也是合理

02:14:17 - 02:14:19
所以最後兩個理由都OK

02:14:19 - 02:14:23
重點在於第一個理由跟第二個理由，學者認為沒有意義

02:14:23 - 02:14:30
因為你今天184的文義解釋，跟法人實質說的立場，都不影響到法人要不要負侵權責任這個問題

02:14:31 - 02:14:34
而真正的問題在於法人的行為跟過失要怎麼去認定

02:14:34 - 02:14:38
那針對最主要的地方，反而你最高法院沒有仔細的去講

02:14:38 - 02:14:41
那這個時候提出來的一個想法，又不切實際

02:14:41 - 02:14:47
所以學者才這個部分做一個比較大的批評，並且提出他的想法

02:14:47 - 02:14:50
那這是針對法人的侵權責任這個爭點

02:14:50 - 02:14:52
那我們就介紹到這個地方

02:14:52 - 02:14:55
因為其實這邊學者的文章真的蠻多的啦

02:14:55 - 02:14:57
學者文章真的蠻多的

02:14:57 - 02:14:59
那有興趣各位可以自己再慢慢看

02:15:00 - 02:15:00
能夠做一個整理

02:15:01 - 02:15:04
那接下來我們就來進到下一個部分

02:15:04 - 02:15:10
就是184條的一個很特別的構成要件，叫做權利

02:15:11 - 02:15:13
好，那我們先來觀察，就是說

02:15:13 - 02:15:16
民法的184條一項前段、184條一項後段

02:15:16 - 02:15:19
還有184條二項，這三個小條款，哪裡不一樣

02:15:22 - 02:15:25
那我們一般在講到184

02:15:25 - 02:15:26
一項前端的時候

02:16:52 - 02:16:56
好我們先來看這三個條文的結構

02:16:56 - 02:16:59
然後我們再來講這個地方的一個思考邏輯

02:16:59 - 02:17:01
那我們當然這個部分是先介紹通說了

02:17:02 - 02:17:08
因為畢竟在這裡如果直接講那個陳仲吳老師的這個平等保護說差別保護說真的會讓你有點亂

02:17:09 - 02:17:11
所以我們先以通說為主來介紹

02:17:11 - 02:17:17
那我們可以看到184有三個小條款，分別是一項前段、一項後段跟二項

02:17:17 - 02:17:20
那184一項前段的條文告訴你說

02:17:20 - 02:17:25
因故意或過失不法侵害他人之權利者，要負損害賠償責任

02:17:25 - 02:17:33
所以這個法條基本上它包含了行為，它包含了權利，包含了損害，包含了因果關係

02:17:34 - 02:17:37
然後行為人在客觀上要具有不法性

02:17:37 - 02:17:39
在主觀上要具有過失，責任能力都一樣

02:17:39 - 02:17:40
我們就把他省略，責任能力沒差

02:17:41 - 02:17:44
那他必須要具備這些要件，才會構成184條第一項前段

02:17:45 - 02:17:48
那我們接著去觀察184條一項後段

02:17:48 - 02:17:49
他說

02:17:49 - 02:17:53
故意以背於善良風俗之方法加損害於他人者

02:17:54 - 02:18:00
所以我們可以理解到，就是184條一項後段不一樣的地方在於，它的規則是有加重

02:18:00 - 02:18:05
原本過失變成說需要以故意的方法，原本不法變成背於善良風俗。

02:18:05 - 02:18:13
那除此之外,最重要的事情是,他從侵害他人之權利,變成加損害於他人,有沒有?

02:18:14 - 02:18:15
反正那個用語上不一樣喔。

02:18:16 - 02:18:22
一個是因故意或過失不法侵害他人之權利者,一個是故意背於善良風俗之方法加損害於他人者。

02:18:22 - 02:18:24
所以權利兩個字不見了。

02:18:24 - 02:18:26
有沒有,權利兩個字不見了。

02:18:26 - 02:18:30
所以184一項後段,就以損害的發生,作為要件。

02:18:31 - 02:18:33
至於有沒有權利受侵害。

02:18:35 - 02:18:37
這個部分,並非所問。

02:18:37 - 02:18:38
我們不需要這個要件。

02:18:38 - 02:18:40
我們只要有損害就夠了。

02:18:40 - 02:18:42
有沒有權利受侵害，不是重點。

02:18:42 - 02:18:46
可是184條一項前段，他一定要有權利受侵害，對不對？

02:18:46 - 02:18:50
因為法條裡面就講嘛，因故意或過失不法侵害他人之權利。

02:18:50 - 02:18:55
所以說權利這個要件，在184條一項前段是存在的。

02:18:55 - 02:18:57
而184條一項後段是不存在的。

02:18:57 - 02:18:59
這個是可以觀察的出來。

02:18:59 - 02:19:01
那184條二項也一樣。

02:19:01 - 02:19:05
他講違反保護他人之法律，加損害於他人者，要負賠償責任。

02:19:06 - 02:19:08
但能證明其無過失者，不在此限。

02:19:09 - 02:19:12
所以說從184條二項裡面，我們也可以看到。

02:19:12 - 02:19:13
他沒有權利這兩個字。

02:19:14 - 02:19:19
他講說啊，違反保護他人之法律，而加損害於他人者。

02:19:19 - 02:19:20
所以他也是有損害就夠了。

02:19:21 - 02:19:22
有沒有權利侵害，並非所問。

02:19:23 - 02:19:25
那他的主觀歸責要件變成是推定過失。

02:19:26 - 02:19:29
而客觀歸責要件變成是違反保護他人之法律。

02:19:29 - 02:19:30
所以我們可以

02:19:30 - 02:19:30
理解到

02:19:30 - 02:19:34
184條一項前段、184條一項後段跟184條二項。

02:19:34 - 02:19:35
他在第一層

02:19:36 - 02:19:37
他在第一層

02:19:37 - 02:19:40
就是我們講的構成要件的層次上。

02:19:40 - 02:19:41
不一樣的地方在於：

02:19:42 - 02:19:44
184條第一項前段要有權利受侵害，

02:19:44 - 02:19:46
而184條第一項後段不用。

02:19:47 - 02:19:48
二項也不用。

02:19:49 - 02:19:50
對不對，第一層

02:19:50 - 02:19:50
不一樣的地方

02:19:50 - 02:19:51
就在這裡。

02:19:51 - 02:19:54
行為都一樣，損害都一樣，因果都一樣。

02:19:54 - 02:19:56
就只有權利這個要件不同。

02:19:56 - 02:19:59
而184條一項前段後段跟二項最大的差別在於。

02:20:00 - 02:20:02
後半段的規則是有差,

02:20:02 - 02:20:05
原本從184條1項前段的不法加過失,

02:20:06 - 02:20:10
到了184條1項後段變成是故意違背善良風俗之方法,

02:20:10 - 02:20:15
到了1842項變成是違反保護他人之法律搭配推定過失。

02:20:15 - 02:20:17
所以我們在思考上，

02:20:17 - 02:20:19
我們在遇到侵權行為的題目的時候，

02:20:20 - 02:20:24
我們的思考方法第一步，先判斷有沒有損害。

02:20:28 - 02:20:29
這很容易忽略掉。

02:20:29 - 02:20:29
為什麼？

02:20:30 - 02:20:31
沒有損害就沒有賠償啊，

02:20:32 - 02:20:32
對不對？

02:20:32 - 02:20:34
沒有損害就沒有賠償啊，

02:20:34 - 02:20:35
所以你要先判斷有沒有損害。

02:20:35 - 02:20:36
有損害

02:20:36 - 02:20:38
我們接下來第二步去討論一件事情

02:20:39 - 02:20:41
那有沒有權利受侵害。

02:20:43 - 02:20:45
如果有權利受侵害

02:20:45 - 02:20:47
那你就去寫184條第一項前段。

02:20:49 - 02:20:50
直接去涵射它。

02:20:51 - 02:20:53
但如果沒有權利受侵害,

02:20:53 - 02:20:56
那就沒有辦法主張184條第1項前段,

02:20:56 - 02:20:56
對不對?

02:20:56 - 02:20:58
那你就往184條第1項後段,

02:20:59 - 02:21:02
或者是184條的二項下去涵攝。

02:21:02 - 02:21:07
那當然你在論述上你可以說明，為什麼在這個情況下不能主張184條第一項前段。

02:21:07 - 02:21:10
所以問題就來了，我們回到最核心的問題，

02:21:10 - 02:21:11
這個權力是什麼？

02:21:13 - 02:21:16
對不對，因為我們要先判斷有沒有權力受侵害。

02:21:16 - 02:21:21
我們才能決定我們到底要走1841項前段還是1841項後段或二項

02:21:21 - 02:21:23
那到底什麼叫做權力？

02:21:23 - 02:21:27
這個權力依照通說的見解，它指的是絕對權。

02:21:37 - 02:21:38
那為什麼是絕對權呢？

02:21:39 - 02:21:42
當然這個地方有兩個解釋的路徑啦。

02:21:42 - 02:21:43
一個是比較法解釋，

02:21:44 - 02:21:46
因為德國民法就是限於絕對權，

02:21:46 - 02:21:50
就是說這個侵權行為是來自於德國民法823條，

02:21:50 - 02:21:53
那德國民法823條的權力指的是絕對權，

02:21:53 - 02:21:56
所以侵權行為的權利當然也是指絕對權。

02:21:56 - 02:21:57
這個叫比較法解釋,

02:21:57 - 02:22:00
但比較法解釋常被學者罵。

02:22:00 - 02:22:00
地方就在於說

02:22:00 - 02:22:03
今天不能德國說什麼，我們就說什麼，對不對？

02:22:03 - 02:22:05
雖然我們的法條來自德國沒有錯啦。

02:22:06 - 02:22:09
但是德國說什麼，我們也可以有本土化的解釋啊

02:22:09 - 02:22:13
所以除了說學德國的以外，還有沒有其他更正當的理由

02:22:13 - 02:22:14
那學者就講了

02:22:15 - 02:22:19
因為所謂的絕對權，他才具有典型的公開性

02:22:19 - 02:22:22
所以典型公開性這五個字

02:22:27 - 02:22:34
所以王澤鑑老師認為184條一項前段，應該限縮在絕對權的一個很重要的理由

02:22:34 - 02:22:35
為什麼

02:22:35 - 02:22:37
就回到我們一開始所說的

02:22:37 - 02:22:43
其實侵權行為在討論的是行為自由跟權利保護中間的界線

02:22:44 - 02:22:49
那我們為了保護權利，為了保護權利，去限縮自由

02:22:49 - 02:22:51
對不對，為了保護權力去限縮自由

02:22:51 - 02:22:52
所以前提是什麼

02:22:53 - 02:22:55
這個權力必須是看得見的

02:22:56 - 02:23:02
也就是說我今天因為看得到這個權力，所以我不能去侵害到這個權力

02:23:02 - 02:23:06
這時候你去限制這個行為自由，你才有正當性嘛

02:23:07 - 02:23:10
也就是你看不見的東西，我要怎麼去避免侵害，無法嘛。

02:23:11 - 02:23:14
那我既然做不到，那你為什麼要我負責？

02:23:14 - 02:23:16
法不能強人所難啊。

02:23:17 - 02:23:23
在法律上我們會強調說，你每一個行為，你會受到限制，一定要有一個限制你的理由嘛。

02:23:23 - 02:23:25
那你現在看不看得到這個權利？

02:23:25 - 02:23:26
你看得到啊

02:23:26 - 02:23:28
所以你不要侵害到這個權力可以嗎

02:23:28 - 02:23:29
做不做到，做得到啊

02:23:30 - 02:23:32
你今天看得到、做得到，結果你沒做到，要你負責，合理嘛

02:23:34 - 02:23:35
但如果你看不見呢

02:23:36 - 02:23:37
我看見為什麼我要負責

02:23:37 - 02:23:39
我舉一個簡單的例子啊

02:23:39 - 02:23:41
今天假設說他有一間A屋

02:23:45 - 02:23:46
這個A屋市價是

02:23:48 - 02:23:49
1千萬元

02:23:51 - 02:23:52
然後假把這個房子賣給

02:23:54 - 02:23:55
賣800萬

02:23:57 - 02:23:58
沒有過戶

02:23:58 - 02:24:00
還沒過戶,就是先買賣契約先簽簽

02:24:00 - 02:24:00
下去,

02:24:01 - 02:24:02
然後現在有個餅啊,

02:24:03 - 02:24:05
因為過失,

02:24:06 - 02:24:07
而毀損A5。

02:24:08 - 02:24:09
就把A5燒掉。

02:24:10 - 02:24:11
那現在問你說,

02:24:12 - 02:24:13
甲跟乙，

02:24:14 - 02:24:16
能不能請求損害賠償？

02:24:16 - 02:24:17
對不對？

02:24:17 - 02:24:18
在這個個案當中，

02:24:19 - 02:24:20
在這個個案當中，

02:24:20 - 02:24:22
甲的房子被乙過失燒毀,

02:24:23 - 02:24:25
那甲能不能對乙請求損害賠償？

02:24:25 - 02:24:27
那我們想一下一件事情嘛,

02:24:27 - 02:24:28
今天對甲來說,

02:24:28 - 02:24:29
他有沒有損害存在？

02:24:29 - 02:24:30
有。

02:24:30 - 02:24:32
我們這個地方我們就一就是損害喔,

02:24:32 - 02:24:33
有沒有損害?

02:24:33 - 02:24:33
有。

02:24:34 - 02:24:35
接下來甲有沒有權利受侵害?

02:24:35 - 02:24:35
有。

02:24:36 - 02:24:38
甲有房屋的所有權受到侵害。

02:24:38 - 02:24:41
所以甲可以用184條第一項前段的規定，

02:24:41 - 02:24:43
來對乙請求損害賠償。

02:24:43 - 02:24:44
也就是說，

02:24:44 - 02:24:46
丙針對他過失燒毀房屋這件事情,

02:24:47 - 02:24:50
那他必須要依照184條第一項前段的規定,

02:24:50 - 02:24:51
來負賠償責任。

02:24:52 - 02:24:52
那理由在哪裡?

02:24:53 - 02:24:54
因為你丙看得到房子。

02:24:55 - 02:24:55
看得見吧

02:24:56 - 02:24:56
對不對

02:24:56 - 02:24:57
房屋這個東西不會

02:24:57 - 02:24:58
不會不見嘛

02:24:58 - 02:24:59
看得見的。

02:24:59 - 02:25:01
那既然他具有典型公開性，

02:25:02 - 02:25:04
你就應該要避免造成房屋的損害。

02:25:04 - 02:25:05
那你沒有避免，

02:25:05 - 02:25:06
你就得負責任，

02:25:06 - 02:25:06
合理。

02:25:07 - 02:25:07
好,

02:25:07 - 02:25:08
那乙的部分呢？

02:25:09 - 02:25:10
乙他現在有沒有損害？

02:25:11 - 02:25:12
有啊。

02:25:12 - 02:25:13
他的損害在哪裡？

02:25:14 - 02:25:15
乙的損害在這個地方,

02:25:16 - 02:25:18
我原本依照民法348條的規定,

02:25:19 - 02:25:22
我可以叫甲把房屋給我。

02:25:23 - 02:25:24
結果現在做不到了。

02:25:25 - 02:25:26
我有一個債權。

02:25:27 - 02:25:30
在法律上沒有辦法實現。

02:25:31 - 02:25:33
我有一個債權在法律上沒有辦法實現，

02:25:34 - 02:25:34
怎麼辦？

02:25:36 - 02:25:36
對不對？

02:25:36 - 02:25:37
我損失啊。

02:25:37 - 02:25:39
可是債權是絕對權嗎？

02:25:39 - 02:25:39
不是。

02:25:40 - 02:25:41
你沒有權利受到侵害。

02:25:41 - 02:25:42
對不對？

02:25:42 - 02:25:43
債權不是絕對權。

02:25:44 - 02:25:46
它不是物權、人格權這種絕對權,

02:25:46 - 02:25:49
它是一個僅具有相對效力的相對權。

02:25:50 - 02:25:52
所以債權既然它不是絕對權,

02:25:53 - 02:25:54
那在這樣的情況底下,

02:25:54 - 02:25:57
我乙就沒有辦法用184條第一項前段的規定,

02:25:57 - 02:25:58
來叫丙負責。

02:26:00 - 02:26:00
那再來第二個，

02:26:01 - 02:26:03
我用184一項後段的規定，

02:26:04 - 02:26:06
來叫丙負責呢，也沒有辦法。

02:26:06 - 02:26:08
因為丙在這個情形底下，

02:26:08 - 02:26:09
他只有過失

02:26:09 - 02:26:11
他沒有違背善良風俗的方法。

02:26:12 - 02:26:14
那再來，我用184二項呢

02:26:14 - 02:26:18
那如果丙只是不小心的，也沒有違反任何法律

02:26:18 - 02:26:20
那也不能用184二項。

02:26:20 - 02:26:25
所以就造成說，我今天不管是使用184條一項前段、184條一項後段，還是184條二項，

02:26:25 - 02:26:28
我乙都沒有辦法對丙請求損害賠償。

02:26:28 - 02:26:30
那我們當然在這裡可以發現，

02:26:30 - 02:26:36
這樣的一個結果，對乙的權利保護是犧牲掉的。

02:26:36 - 02:26:40
那對於丙的行為自由反而是有提供一定的保障。

02:26:40 - 02:26:41
沒有加以限制。

02:26:41 - 02:26:43
那這個結果合不合理？

02:26:43 - 02:26:45
那其實這個結果，王老師認為很合理啊。

02:26:45 - 02:26:46
為什麼？

02:26:46 - 02:26:48
因為我看不到這個債權啊。

02:26:49 - 02:26:49
對不對？

02:26:49 - 02:26:51
對於丙來說，我燒房子的時候，

02:26:52 - 02:26:53
我只可以預見，

02:26:53 - 02:26:54
啊，

02:26:54 - 02:26:54
乙啊，

02:26:54 - 02:26:56
房子被我燒了,

02:26:56 - 02:26:57
所以這個房子我賠。

02:26:58 - 02:27:00
但我能想像這個房子的背後嗎？

02:27:00 - 02:27:02
所以這個房子的背後有個債權人,

02:27:02 - 02:27:04
這個房子的背後有一個買受人,

02:27:05 - 02:27:06
這個房子的背後有一個買家

02:27:07 - 02:27:08
這個東西殊難想像啊。

02:27:09 - 02:27:12
所以在這種情況之下，變成說我並又不知道，

02:27:12 - 02:27:13
那我怎麼預防？

02:27:14 - 02:27:15
那我預防不了，為什麼我要負責？

02:27:16 - 02:27:16
對不對？

02:27:16 - 02:27:20
所以這時候乙對丙依照侵權行為請求損害賠償，顯不合理嘛。

02:27:21 - 02:27:23
畢竟對於丙來說，

02:27:23 - 02:27:26
我不知道這個東西，我要怎麼去避免這個損害的發生？

02:27:27 - 02:27:29
所以乙的權利保護在這裡會被犧牲掉。

02:27:30 - 02:27:33
而丙的行為自由反而在這個地方被維護住了。

02:27:33 - 02:27:35
就是我們在找一個侵權行為的界線。

02:27:36 - 02:27:38
那你可能會想說，那乙怎麼那麼衰啊？

02:27:38 - 02:27:42
其實乙只是不能依侵權行為對丙求償而已啊。

02:27:43 - 02:27:45
乙基於買賣契約

02:27:45 - 02:27:48
我們在法律上有沒有提供他保護的機制？

02:27:48 - 02:27:48
有嘛。

02:27:49 - 02:27:51
這個時候甲不可歸責給付不能，

02:27:52 - 02:27:54
那你乙就依225條第二項，

02:27:54 - 02:27:56
你有代償請求權可以主張啊。

02:27:56 - 02:28:00
你可以要求甲讓與他對丙的184給你用。

02:28:00 - 02:28:00
對不對？

02:28:00 - 02:28:02
所以實際上我們隱含的

02:28:02 - 02:28:04
另外一個理由在於說，

02:28:04 - 02:28:07
除了因為這個絕對權有典型公開性，

02:28:07 - 02:28:10
它才具有行為自由限制的正當性之外

02:28:11 - 02:28:16
還有一個隱藏的事由在於，侵權行為並沒有辦法拿來解決所有的問題，

02:28:16 - 02:28:20
為了要維護契約跟侵權應有的分際。

02:28:20 - 02:28:23
因為契約的問題應該要回到契約去處理

02:28:23 - 02:28:26
而你侵權行為的問題留在侵權行為處理。

02:28:26 - 02:28:31
如果我們把侵權行為的權利，解釋上包含債權在內，

02:28:31 - 02:28:34
那所有的債務不履行都是債權被侵害，

02:28:34 - 02:28:37
我們都不用去討論債務不履行的，我們通通回到侵權行為。

02:28:37 - 02:28:41
所以整個民法債編都刪掉，留一條侵權行為就好。

02:28:41 - 02:28:43
對考生來講當然很開心啦，

02:28:43 - 02:28:43
對不對？

02:28:43 - 02:28:45
就是所有事情我只要寫侵權行為就搞定了，

02:28:45 - 02:28:50
但它沒有辦法精確地把每一個契約的個性反映出來。

02:28:50 - 02:28:51
買賣有買賣的特色,

02:28:51 - 02:28:53
贈與有贈與的特色,

02:28:53 - 02:28:54
承攬有承攬的特色,

02:28:54 - 02:28:57
它的風險分配、給付義務都不一樣,

02:28:57 - 02:29:08
所以當你把所有的契約

02:29:08 - 02:29:22
都丟到侵權行為來處理的時候，

02:29:22 - 02:29:31
反而沒有辦法妥適地

02:29:31 - 02:29:46
去反映出每一個契約它的個性。

02:29:46 - 02:29:53
所以說王老師才會強調，我們不要把侵權行為法，讓它可以解決契約的問題，

02:29:53 - 02:29:56
因為契約的問題要回到契約去。

02:29:56 - 02:29:59
所以那個權利，我們就把它限縮在絕對權。

02:30:00 - 02:30:00
上學期是

02:30:01 - 02:30:03
我們會來介紹各式各樣的經典案例

02:30:03 - 02:30:08
來看看就是說針對這種針對這些個別的案件

02:30:08 - 02:30:10
我們怎麼去處理它

02:30:10 - 02:30:15
這個也是一個考試當中蠻喜歡考的地方，所以我們會講幾個考試常考的例子

02:30:16 - 02:30:17
好，那我們今天就到這個地方

02:30:17 - 02:30:19
那我們就禮拜四的時候再繼續

02:30:19 - 02:30:19
謝謝各位